

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ



БИЛТЕН



Ниш, 2023/24. године

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

БИЛТЕН



Pravna i ekonomska izdanja
za uspješno i zakonito poslovanje

Ниш, 2023/24. године

БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

ПРИРЕЂИВАЧ: Апелациони суд Ниш

За приређивача: Данијела Николић, председник суда

ИЗДАВАЧ: Paragraf Lex д.о.о., Нови Сад

За издавача:

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Данијела Николић, судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Нишу

ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА: Соња Симоновић Стојановић, судија Апелационог суда у Нишу

РЕДАКЦИЈСКИ ОДБОР: Данијела Николић, председник суда
Дијана Јанковић, Јасмина Јововић,
Добрила Здравковић, Зорица Стошић,
Тања Ристић, судије Апелационог суд

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: Мирјана Милутиновић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу

РЕДАКЦИЈСКА ПРИПРЕМА СЕНТЕНЦИ: Тамара Николић, Мирјана Милутиновић,
Оливера Николић, Иван Васиљковић,
Милена Миловановић, Јована Илић,
судијски помоћници Апелационог суда у Нишу

ПРЕЛОМ, КОРЕКТУРА И ДИЗАЈН: Paragraf Lex д.о.о., Нови Сад

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОМОТА: Наталија Стојановић

ШТАМПАРИЈА: Београф, Нова Пазова

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

34(497.11)

БИЛТЕН/АпелационисудуНишу;главниииодговорни
уредник Драган Јоцић. - 2010, бр. 1- . - Нови Сад :
Paragraf Lex, 2010- (Нова Пазова : Београф). - 21 cm

Два до четири пута годишње.

ISSN 2217-4125 = Билтен Апелационог суда у Нишу
COBISS.SR-ID 179852044

Свако копирање, умножавање, објављивање и дистрибуирање целине или делова текста из ове публикације представља повреду ауторског права и кривично дело (сходно одредбама чл. 215.-217. Закона о ауторском и сродним правима, и чл. 198.-202. Кривичног законика). Коришћење делова текста из овог Билтена дозвољено је сходно ауторском праву и уз сагласност издавача.

Садржај

КОРИСНО ЈЕ ПОДСЕТИТИ СЕ	7
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У НИШУ ЗА 2024. ГОДИНУ	9
Упоредни приказ података за Апелационе судове за 2023.годину	17

КРИВИЧНО ПРАВО

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА21

ПИТАЊА ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ У ВЕЗИ ОЦЕНЕ ЗАКОНИТОСТИ ДОКАЗА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ	23
НАСИЛНИЧКА ВОЖЊА – УЗРОК САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ У ПРАКСИ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ	64

КРИВИЧНО ПРАВО

СУДСКА ПРАКСА81

ИНОСТРАНА ПРЕСУДА КАО ДОКАЗ О РАНИЈОЈ ОСУЂИВАНОСТИ ПРИЛИКОМ ОЦЕНЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА СУДСКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ	83
УБЛАЖАВАЊЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ У СЛУЧАЈУ КАДА ЗАКОН ПРЕДВИЂА ДА СЕ УЧИНИЛАЦ МОЖЕ ОСЛОБОДИТИ ОД КАЗНЕ	86

ГРАЂАНСКО ПРАВО

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА89

ПРАВО НА ПРИСТУП СУДУ - У КОНТЕКСТУ ЗАШТИТЕ ПРЕМА ЧЛАНУ 6. СТАВ 1. ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА	91
--	----

ГРАЂАНСКО ПРАВО

СУДСКА ПРАКСА109

РАДНО ПРАВО	111
ОБАВЕЗА И ПРАВО УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ДА ВРШИ ПРОВЕРУ ПСИХИЧКЕ, ФИЗИЧКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ЗАПОСЛЕНОГ ЗА РАД СА ДЕЦОМ И УЧЕНИЦИМА	111

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У УСТАНОВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА.....	113
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ НАКОН ВРАЋАЊА НА РАД.....	115
ОБАВЕЗА ПОСЛОДАВЦА ДА ОБРАЗЛОЖИ ОДЛУКУ О УМАЊЕЊУ ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ РАДНОГ УЧИНКА.....	118
ПРАВО НА ЈУБИЛАРНУ НАГРАДУ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ.....	122
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ТУЖБЕ	124
ПРИМЕНА ЗАКОНА О РАДУ НА ЗАПОСЛЕНЕ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА	127
ДИСКРЕЦИОНО ОВЛАШЋЕЊЕ ПОСЛОДАВЦА ПРИЛИКОМ РЕИНТЕГРАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНОГ У РАДНИ ОДНОС	130
ПОВРЕДА НА РАДУ ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА И ОДЛАСКА СА РАДА	132
ОДРЕЂИВАЊЕ ДУЖИНЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА.....	134
ПОВРЕДА РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ КОЛИ СЕ НЕ ВРАЋА НА РАД НАКОН КОРИШЋЕЊА ГОДИШЊЕГ ОДМОРА.....	137
МАТЕРИЈАЛНОПРАВНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗАКОНИТОСТИ РЕШЕЊА О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ УСЛЕД ТЕХНОЛОШКИХ, ЕКОНОМСКИХ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ПРОМЕНА КОД ПОСЛОДАВЦА	140
МОМЕНАТ НАСТУПАЊА ПРЕОБРАЖАЈА РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	143
ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У ДРУГОЈ УСТАНОВИ.....	147
УМАЊЕЊЕ ЗАРАДА ПО ОСНОВУ НЕОСТВАРЕНОГ РАДНОГ УЧИНКА.....	150
ШТЕТА ПРИЧИЊЕНА ПОСЛОДАВЦУ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ И ПРОЦЕСНА ПРЕТПОСТАВКА ЗА ВОЂЕЊЕ СУДСКОГ СПОРА.....	153
ФОРМАЛНОПРАВНО ПОСТОЈАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА И ПРАВО НА ПЛАТУ	155
ПОВРЕДА ЗАБРАНЕ НАСИЉА У УСТАНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КАО РАЗЛОГ ЗА ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА	159

ДИСКРЕЦИОНО ОВЛАШЋЕЊЕ ПОСЛОДАВЦА КОД ОДРЕЂИВАЊА ВИСИНЕ ДОДАТНОГ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНОГ	163
ДОЛАЗАК НА РАД ПОД ДЕЈСТВОМ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНАЦИ	166
НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА ПРЕТРПЉЕНА ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА КУЋНОГ ПОМОЋНОГ ОСОБЉА И ДОКАЗИВАЊЕ КАУЗАЛИТЕТА	171
ОДГОВОРНОСТ ПОСЛОДАВЦА ЗА ШТЕТУ ПРИЧИЊЕНУ ЗАПОСЛЕНОМ НЕБЛАГОВРЕМЕНОМ ОДЈАВОМ СА ОСИГУРАЊА	174
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРЕМА ПРЕОСТАЛОЈ РАДНОЈ СПОСОБНОСТИ	177
ПРАВНА ПРИРОДА УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ	182
ЗАКОНСКИ ПРЕДУСЛОВИ ДА БИ СЕ РАДЊЕ ПОСЛОДАВЦА МОГЛЕ СМАТРАТИ ЗЛОСТАВЉАЊЕМ ЗАПОСЛЕНОГ НА РАДУ	185
ДОСТАВЉАЊЕ ДОЗНАКА ПОСЛОДАВЦУ КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНОМ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА ЗБОГ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД	192
ПРАВО ЗАПОСЛЕНОГ НА НАКНАДУ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ УЗРОКОВАНЕ НЕЗАКОНИТИМ ПРЕСТАНКОМ РАДНОГ ОДНОСА	195
ПРАВНА ПРИРОДА ПРОБНОГ РАДА	198
ОВЛАШЋЕЊА ПОСЛОДАВЦА У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ НА ЗЛОУПОТРЕБУ ПРАВА ЗАПОСЛЕНОГ НА ОДСУСТВО ЗБОГ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД	201
ОБАВЕЗА ПОСЛОДАВЦА ДА УТВРДИ И ОЗНАЧИ КОНКРЕТНЕ РАЗЛОГЕ ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ ИЛИ ИЗРИЦАЊЕ НЕКЕ ОД МЕРА ЗА НЕПОШТОВАЊЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ, ОДНОСНО ПОВРЕДУ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ.....	205

КОРИСНО ЈЕ ПОДСЕТИТИ СЕ

МОДЕЛ ОКВИРА КОМПЕТЕНЦИЈА – СУДИЈА

I ВЕШТИНЕ И СПОСОБНОСТИ

АДМИНИСТРАТИВНЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ

- Обезбеђује ефикасан тимски рад у пријатној радној атмосфери.
- Ефикасно управља предметима: делотворно утврђује приоритете, избегава непотребна одлагања у поступку
- Ангажује се на професионалном развоју и усавршавању других : активно учествује у развијању компетенција сарадника, помоћника и особља
- Конструктивно сарађује са другима, нарочито са припадницима других професија, подстичући сарадњу и заједнички рад

ЛИЧНЕ, СОЦИЈАЛНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ

- Сагледава разноликост друштвеног окружења у којем суд функционише
- Поступа са другима са поштовањем и обзиром, правично и без предрасуда и дискриминације по било ком основу
- Поступа у складу са Етичким кодексом
- Поступа у складу са начелима независности и интегритета
- Показује смиреност и ауторитет у захтевним и непријатним ситуацијама
- Саопштава материјално-правне и процесне информације на одговарајући начин, једноставно и лако разумљивим језиком

ПРАВНОТЕХНИЧКЕ

- Суди ефикасно и делотворно
- Управља поступком на непристрасан и објективан начин
- Предузима неопходне припремне радње у поступку и сагледава различита процесна решења
- У стању је да ради брзо и под притиском
- У стању је да брзо и делотворно усвоји и анализира велики број информација, чињеница и правних аргумената
- Доноси јасно образложене одлуке

П ЗНАЊЕ

ПОЗНАВАЊЕ ПРАВА

- Поседује висок ниво познавања материјалног и процесног права и начелима на којима оно почива
- Стално тежи да ажурира, унапреди и прошири своје знање, у контексту друштвених и економских промена
- Редовно прати развој у судској пракси релевантних судова, као што су Врховни касациони суд, Уставни суд, Европски суд за људска права, Европски суд правде и слично

ПОЗНАВАЊЕ ВАНПРАВНИХ ОБЛАСТИ

- Поседује способност да делотворно користи различите изворе информација, укључујући и електронске базе података
- Користи информационе и комуникационе технологије у свакодневном раду
- Активно тежи стицању, развијању и унапређењу знања из ванправних области као што су медицина, економија, форензика, информационо-комуникационе технологије и слично

ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У НИШУ ЗА 2024. ГОДИНУ

Председник Апелационог суда у Нишу, на основу члана 34. став 1. Закона о уређењу судова и члана 46-48 Судског пословника, по прибављеном мишљењу судија, утврђује Распоред послова судија Апелационог суда у Нишу за 2024. годину.

СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи **Данијела Николић**, председник суда.

За заменике председника суда одређују се судије: **Соња Симоновић Стојановић** и **Зоран Поповић**.

Судији **Саши Бошковићу** поверавају се и посебне обавезе за информисање и контакте са јавношћу и медијима (портпарол).

За руководиоца службе председника суда одређује се **Јелена Јанчетовић**, секретар суда.

У њеном одсуству замењиваће је **Ивана Младеновић**, судијски помоћник.

СУДСКА ОДЕЉЕЊА И УРЕДНИК БИЛТЕНА

За председнике судских одељења одређују се:

1. У **Одељењу судске праксе**: председник суда **Данијела Николић**, а заменик судија **Зоран Поповић**.
2. У **Кривичном одељењу**: председник, судија **Зоран Поповић**, а заменик судија **Иван Булатовић**.
3. У **Грађанском одељењу**: председник, судија **Александар Пантић**, а заменик Зорица Стошић.
4. У **Одељењу радних спорова** : председник, судија **Ђорђе Гојгић**, а заменик судија **Тања Ристић**.
5. За уређивање Веб сајта суда задужује се судија **Соња Симоновић Стојановић**.

За праћење и евиденцију одлука Европског суда за људска права, Уставног суда, стручних реферата и судске праксе других судова у штампаним публикацијама које суд прима у недовољном броју примерака за све судије задужују се судије Весна Стевановић, Јасмина Јововић, Добрила Здравковић и Сања Костић.

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

I – ВЕЋЕ

1. Јасмина Јововић, председник већа
2. Горана Митић, члан

II – ВЕЋЕ

1. Иван Булатовић, председник већа
2. Дијана Јанковић, члан

III – ВЕЋЕ

1. Зоран Поповић, председник већа
2. Весна Стевановић, члан
3. Александар Перуновић, члан

IV – ВЕЋЕ

1. Мирјана Ђорђевић, председник већа
2. Саша Бошковић, члан
3. Александар Теодосић, члан

Већа која поступају по жалбама против одлука Апелационог суда (Кж-3 предметима)

I – ВЕЋЕ

1. Иван Булатовић, председник већа
2. Мирјана Ђорђевић, члан
3. Горана Митић, члан

II – ВЕЋЕ

1. Зоран Поповић, председник већа
2. Јасмина Јововић, члан
3. Весна Стевановић, члан

Веће за поступање у предметима малолетних учинилаца кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица

I – ВЕЋЕ

1. Зоран Поповић, председник већа
2. Весна Стевановић, члан
3. Иван Булатовић, члан

II – ВЕЋЕ

1. Мирјана Ђорђевић, председник већа
2. Саша Бошковић, члан
3. Александар Теодосић, члан

Веће за поступање по старим предметима

1. Данијела Николић, председник већа
2. Марина Ђукић, члан
3. Ђорђе Гојгић, члан
4. Зоран Поповић, члан
5. Иван Булатовић, члан

Члана овог већа чини и судија који реферише старе предмете. Ово веће се не задужује новим предметима

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

I – ВЕЋЕ

1. Марина Ђукић, председник већа
2. Драган Крстић, члан
3. Ана Лукић Видојковић, члан

II – ВЕЋЕ

1. Оливера Јовановић, председник већа
2. Милица Златковић, члан
3. Нела Алексић, члан

III – ВЕЋЕ

1. Соња Симоновић-Стојановић, председник већа
2. Јадранка Митровски, члан
3. Горан Контић, члан

IV – ВЕЋЕ

1. Добрила Здравковић, председник већа
2. Снежана Тодоровић, члан
3. Зоран Стаменковић, члан

V – ВЕЋЕ

1. Зорица Стошић, председник већа
2. Невена Благојевић, члан
3. Јелена Игљатовић Пејчић

VI – ВЕЋЕ

1. Александар Пантић, председник већа
2. Миљана Стојковић, члан

Одређују се судије које ће одлучивати по жалбама изјављеним против решења Вишег суда у Нишу, која су донета у поступцима у којима се утврђују чињенице о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала

из породилишта или здравствених установа у Републици Србији и поступке у којима се досуђује правична накнада нематеријалне штете.

I – ВЕЋЕ

1. Соња Симоновић-Стојановић, председник већа
2. Јадранка Митровски, члан
3. Горан Контић, члан

II – ВЕЋЕ

1. Марина Ђукић, председник већа
2. Зорица Стошић, члан
3. Невена Благојевић, члан

Судију који је одсутан или спречен да поступа замениће судија Миљана Стојковић.

Судијама које буду задужене предметима ове материје, рачунаће се као редован прилив предмета.

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

I – ВЕЋЕ

1. Ружица Јовановић, председник већа
2. Зорица Радојчић, члан
3. Сања Костић, члан

II – ВЕЋЕ

1. Биљана Стаменковић, председник већа
2. Даниела Радовић, члан
3. Мира Стефанова, члан

III – ВЕЋЕ

1. Тања Ристић, председник већа
2. Слађана Стојановић, члан
3. Лидија Стошић, члан

IV – ВЕЋЕ

1. Ђорђе Гојгић, председник већа
2. Ксенија Џомбић, члан
3. Зоран Милошевић, члан

У предметима рехабилитације поступаће судије:

1. Иван Булатовић
2. Саша Бошковић
3. Соња Симоновић Стојановић
4. Ђорђе Гојгић
5. Зорица Стошић

У саставу овог већа, без обзира ко је судија известилац, члан већа биће судија који поступа у Кривичном одељењу

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

1. Данијела Николић, председник суда, руководиоца судске праксе суда
2. Дијана Јанковић, председник кривичног одељења, заменик руководиоца судске праксе
3. Јасмина Јововић, руководиоца евиденције судске праксе у Кривичном одељењу у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Саша Бошковић
4. Добрила Здравковић, руководиоца евиденције судске праксе у Грађанском одељењу, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Миљана Стојковић

5. Биљана Стаменковић, руководилац евиденције судске праксе у Одељењу радних спорова, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија Зоран Милошевић

Редакцију Билтена судске праксе суда чине судије овог одељења с тим да је главни и одговорни уредник Билтена председник суда Данијела Николић, а његови заменици судије Зоран Поповић и Соња Симоновић Стојановић.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

На основу члана 7. став 2. и члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року, за поступање у предметима заштите овог права, поред председника суда поступаће следеће судије:

У предметима из области Грађанског права

1. Данијела Николић
2. Зорица Стошић
3. Јадранка Митровски
4. Оливера Јовановић

У предметима из области Радних спорова

1. Данијела Николић
2. Зоран Милошевић
3. Тања Ристић
4. Ђорђе Гојгић

У предметима из области Кривичне материје

1. Данијела Николић
2. Дијана Јанковић
3. Јасмина Јововић
4. Весна Стевановић, члан

Расподела предмета судијама вршиће се према материјама у којима судије поступају, с тим да је у одређивању надлежности грађанске материје или материје радних спорова одлучујућа ознака списка предмета првостепеног суда.

Поступци у предметима по приговорима и по жалбама се међусобно изједначавају приликом завођења и расподеле предмета.

Судијама које буду задужене предметима ове материје, рачунаће се као редован прилив предмета у материјама у којима поступају.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ УЗБУЊИВАЧА

По захтевима за заштиту узбуњивача у Гж-уз предметима

1. Јадранка Митровски, председник већа
2. Добрила Здравковић, члан
3. Миљана Стојковић, члан

По захтевима за заштиту узбуњивача у Гж1-уз предметима

1. Тања Ристић, председник већа
2. Слађана Стојановић, члан
3. Ксенија Џомбић, члан

За поступање у предметима унутрашњег узбуњивања поступаће судија Добрила Здравковић.

Предмети примљени у овој материји рачунаће се судијама који су њима задужени у редован прилив предмета.

Упоредни приказ података за Апелационе судове за 2023.годину

Годишњи извештај за 2023.годину

Упоредни приказ података за Апелационе судове за 2023.годину

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “КЖ1”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	ПРОСЕЧНО ПО СУДИЈИ НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	9	106	944	9.54	1,050	881	8.90	169	18.78	0
НОВИ САД	7	123	1,052	13.66	1,175	926	12.03	249	35.57	0
КРАГУЈЕВАЦ	10	40	749	6.81	789	764	6.95	25	2.50	0
БЕОГРАД	16	223	1,326	7.53	1,549	1,377	7.82	172	10.75	0

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “КЖ2”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	ПРОСЕЧНО ПО СУДИЈИ НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	9	6	954	9.64	960	957	9.67	3	0.33	0
НОВИ САД	7	8	2,026	26.31	2,034	2,012	26.13	22	3.14	0
КРАГУЈЕВАЦ	10	4	829	7.54	833	831	7.55	2	0.20	0
БЕОГРАД	16	26	2,894	16.44	2,920	2,896	16.45	24	1.50	0

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	ПРОСЕЧНО ПО СУДИЈИ НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	15	571	5,097	30.89	5,668	4,697	28.47	971	64.73	0
НОВИ САД	20	602	3,681	16.73	4,283	3,349	15.22	934	46.70	0
КРАГУЈЕВАЦ	15	523	3,684	22.33	4,207	3,240	19.64	967	64.47	0
БЕОГРАД	29	3,767	6,506	20.39	10,273	5,660	17.74	4,613	159.07	82

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ1”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	ПРОСЕЧНО ПО СУДИЈИ НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	12	785	4,201	31.83	4,986	4,606	34.89	380	31.67	0
НОВИ САД	11	782	3,039	25.12	3,821	3,543	29.28	278	25.27	0
КРАГУЈЕВАЦ	14	1,369	3,766	24.45	5,135	4,337	28.16	798	57.00	0
БЕОГРАД	13	980	5,639	39.43	6,619	5,103	35.69	1,516	116.62	8

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ2”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	ПРОСЕЧНО ПО СУДИЈИ НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	15	21	521	3.16	542	503	3.05	39	2.60	0
НОВИ САД	12	35	611	4.63	646	602	4.56	44	3.67	0
КРАГУЈЕВАЦ	15	16	500	3.03	516	498	3.02	18	1.20	0
БЕОГРАД	29	103	720	2.26	823	711	2.23	112	3.86	0

ПРИКАЗ ПОДАТАКА УКУПНО НА НИВОУ СУДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У СУДУ	РЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	ПРОСЕЧНО ПО СУДИЈИ НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	36	1,539	13,866	35.02	15,405	13,794	34.83	1,611	44.75	0
НОВИ САД	36	1,601	12,106	30.57	13,707	12,105	30.57	1,602	44.50	0
КРАГУЈЕВАЦ	38	1,969	10,559	25.26	12,528	10,695	25.59	1,833	48.24	0
БЕОГРАД	59	5,623	19,864	30.61	25,487	18,576	28.62	6,911	117.14	94

АПЕЛАЦИОНИ СУД	ПРОЦЕНАТ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У СУДУ	САВЛАДАВАЊЕ ПРИЛИВА	АЖУРНОСТ	УКУПАН КВАЛИТЕТ
НИШ	89.54	99.48	1.39	98.85
НОВИ САД	88.31	99.99	1.59	93.93
КРАГУЈЕВАЦ	85.37	101.29	2.08	99.05
БЕОГРАД	72.88	93.52	4.17	96.09

КРИВИЧНО ПРАВО

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА

Др Дијана Јанковић,

судија Апелационог суда у Нишу

ПИТАЊА ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ У ВЕЗИ ОЦЕНЕ ЗАКОНИТОСТИ ДОКАЗА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Анстракт: Кривично процесно право одређује низ доказних правила, којима се уређују начин прибављања доказа и процесни услови за извођење доказних радњи, како би се на основу њихових резултата утврдиле чињенице на којима се заснива судска одлука о кривичној ствари. Са друге стране, нормативно одређивање појединих процесних облика прибављања и извођења доказа, те изричито забрањивање појединих начина прибављања доказа, има за циљ да се на основу закона - *ex lege*, искључи употреба доказа који су добијени супротно закону и који се због тога сматрају незаконитим. Осим законских забрана, суд је тај који оцењује законитост доказа - *ex iudicio*, уз развијање својих критеријума дозвољености доказа. У раду се разматрају спорна питања која се јављају у судској пракси и заузети судски ставови приликом оцене законитости доказа, са освртом на одлуке Врховног касационог суда и апелационих судова. Предмет посебне анализе је издвајање незаконитих доказа и оцена законитости доказа прибављених доказном радњом претресање, као и питање оцене незаконитих доказа у жалбеном поступку, као релативно битне повреде одредаба кривичног поступка.

Кључне речи: незаконити докази, издвајање доказа, претресање, фотокопија исправе, сведоци, наредба за претресање

УВОД

Систем незаконитих доказа увек се у свакој држави развија кроз судску праксу. Међутим због његове испреплетености са заштитом основних људских права, законодавац није препустио питање незаконитих доказа искључиво суду већ је и судској дискрецији поставио мање или више чврсте границе. Одлука о томе на којим доказима се не може заснивати судска

пресуда, без обзира на то да ли је законодавац предвидео конкретну ситуацију или се ради о оцени суда, увек је резултат „вагања“ два интереса који имају ранг уставноправних начела.

Са једне стране је заштита основних људских права и права одбране, које државни органи, пре свега тужилаштво и полиција морају поштовати приликом прикупљања доказа, а која права имају међународноправни и уставноправни ранг. Са друге стране је обавеза државе на делотворно кривично гоњење односно на превенцију кривичних дела и кажњавање учиниоца. Ради се о тзв. позитивној обавези државе, јер осим обавезе заштите основних људских права стоји и обавеза државе на делотворно кривично гоњење, која је у оквиру Савета Европе развијена као међународно правна обавеза, према којој држава мора успоставити делотворни правни систем који ће спречавати извршење кривичних дела и осигурати откривање и кажњавање учиниоца.

Сходно томе, при уређењу система незаконитих доказа држава мора наћи равнотежу у којој ће штити основна људска права грађана и право на одбрану, а да при томе истовремено не угрози и своју обавезу на делотворно кривично гоњење и кажњавање учиниоца кривичних дела.

Систем незаконитих доказа зависи од структуре кривичног поступка (акузаторски или мешовити), од односа главних кривично-процесних тенденција (делотворности кривичног гоњења и заштите основних људских права и слобода), режима утврђивања незаконитих доказа (*ex lege* и *ex iudicio*), степена дискреције судова у оцени законитости доказа. Минимални стандарди коришћења односно забране коришћења незаконитих доказа регулисани су и кроз међународне документе о људским правима, као и на уставном нивоу у унутрашњим правним порецима.

У раду ће бити разматрано питање општег појма незаконитих доказа у домаћем Законику о кривичном поступку као и питање издвајања незаконитих доказа, које има не само кривично процесни, већ и „друштвени и политички значај“.¹ Законик о кривичном поступку предвиђа забрану употребе незаконитих доказа кроз ограничења која се огледају у изричитој забрани употребе одређених доказа или забрани да се докази изведу на одређен начин уз повреду тачно одређене процесне форме. Тада суд аутоматски

¹ Момчило Грубач, *Кривично процесно право*, Београд 2006, 306

издваја овакве доказе, што се у судској пракси најчешће дешава када странке истакну предлог за издвајање ових доказа. Када је примена опште одредбе чл.16 ст.1 Законика о кривичном поступку у питању, суд мора да оцени да ли су докази су у супротности са Уставом, законом и међународним актима, на основу чињеница са којима располаже у кривичном поступку.

Такође се раду анализирају случајеви из судске праксе који се односе незаконито и неправилно извршену доказну радњу претресања, а у вези са тим и питање законитости и незаконитости доказа који су произашли из тако спроведених радњи (“плодови отровног дрвета“). Поред тога, предмет излагања су исправе као докази и то са аспекта коришћења фотокопије исправе и иностране пресуде као доказа, као и пресуде донете на основу закљученог споразума о признању кривичног дела. На крају, извршен осврт је и на истицање незаконитости доказа у жалбеном поступку и указивање на битну повреду одредаба кривичног поступка из чл.438. ст.2. тач.1 Законика о кривичном поступку. У вези са наведеним су разматрана спорна питања која су се појавила у судској пракси и заузети ставови у одлукама Врховног касационог суда и апелационих судова.

НЕЗАКОНИТИ ДОКАЗИ У ДОМАЋЕМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Законик о кривичном поступку познаје институт „незаконитих доказа“ и прописује ситуације када се докази сматрају незаконитим.

Из законских одредаба Законика о кривичном поступку које се односе на доказивање, може се закључити: да се под предметом доказивања подразумевају чињенице које чине обележје кривичног дела или од којих зависи примена неке друге одредбе кривичног закона односно правно релевантне чињенице (чл.83. Законика о кривичном поступку); да Законик о кривичном поступку прави разлику између предмета доказивања и доказа; да доказ третира као средство којим се утврђује чињеница, као и да доказну радњу сматра средством доказивања.

Уколико наведено посматрамо, посебно, у односу на сваки наведени појам, можемо (имајући у виду и становишта кривичноправне теорије) констатовати.

Предмет доказивања је кривична ствар која се поистовећује са „чињеничним описом кривичног дела, обележјима учиниоца и свих чињеница и околности важних за расветљење и законско решавање кривичне ствари“.

Појам доказа треба сагледати како у садржинском смислу - као скуп чињеница или извор, метод или средство сазнања чињеница (појава у стварности), тако и као кривичнопроцесни институт који има важну улогу у кривичном поступку и представља везу између чињеница и права.

Доказна средства су, начин на који суд долази до доказа, на темељу којих доноси кривичноправне закључке.

Доказне радње се дефинишу као радње прикупљања или извођења доказа које се предузимају са циљем да код органа поступка формирају уверење о постојању или непостојању чињеница које су предмет доказивања.²

Доказна средства су доказне радње саслушања окривљеног, испитивања сведока, претресање стана у законом прописаној форми, а извори доказа су конкретан окривљени, сведок (лични извори) односно пронађени предмети (материјални извор).

Чињеница, у општем простом поимању њеног значења, је „изјава која показује да се нека појава или догађај стварно догодио“³ односно спознаја стварности. Чињенице које су предмет доказивања су „оне које треба доказати у кривичном поступку“. У кривичном поступку су, оне чињенице које су од значаја за решавање кривичноправне ствари, односно чињенице које се у теорији, најчешће дефинишу као правно релеватне чињенице, одлучне, битне или важне чињенице.⁴

Утврдити чињеницу значи „уверити се да она постоји или не постоји из правно допуштених извора и начина сазнања, и то ауторитативно прогласити у судској одлуци“.⁵

Доказати чињеницу – доказивање представља делатност употребе доказа у циљу утврђивања неке важне чињенице пред судом у кривичном поступку. Она обухвата поступак одлучивања суда о предложеним доказима

2 Снежана Бркић, *Кривично процесно право I*, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом

3 *Речник српског језика*, Матица српска, Нови Сад, 2011, 1485.

4 Милан Шкулић, *Кривично процесно право*, Београд, 2014, 182

5 Војислав Ђурђић, *Кривично процесно право*, Општи део, Центар за публикације Правног факултета, Ниш, 2014, 244.

и доказима који су изведени у претходном поступку, затим, извођење доказа пред судом, када суд сазнаје за садржај доказа и тако „уводи његов спознајни материјал у поступак“, и на крају, суд, овај садржај доказа цени тако што га подвргава „савесној“ оцени, на основу чега изводи закључак да ли је нека чињеница доказана или није.⁶

Оцена доказа је последња активност суда у поступку доказивања и састоји се „у одређивању вредности откривених и изведених доказа у односу на предмет доказивања, који чини садржај кривичне ствари“.⁷

Доказне забране представљају „све правне норме које садрже ограничења за извођење доказа у кривичном поступку које се односе или на забрану коришћења доказних средства и доказа или на забрану њиховог вредновања“.⁸ У кривичном поступку постоји нпр. забрана доказивања чињеница које представљају тајну, што подразумева забрану извођења материјалних доказа, које садрже тајне податке и испитивања сведока који имају обавезу чувања тајне. Чињенице које су садржане у тајним подацима, професионалној тајни или информацијама које је окривљени саопштио браниоцу, по правилу, се не смеју утврђивати у кривичном поступку, осим у изузетним случајевима. Доказне забране се у теоријском смислу сматрају шире од појма незаконитих доказа, будући да је реч о својеврсним правилима, чије ће кршење, у већини случајева, за последицу имати незаконит доказ.

Незаконити докази су докази који су настали или прибављени кршењем законских одредби о прикупљању и извођењу доказа, па се сваки доказ, који је резултат незаконите доказне радње или употребе незаконитог доказног средства, сматра се незаконитим. Незаконитост доказа, по правилу, подразумева да је њиховим прикупљањем повређено и неко право окривљеног или другог учесника у поступку, које је зајемчено законом, Уставом и међународним актима.⁹ Незаконит доказ је „онај доказ који се због повреде

6 Davor Krapac Krapac D., *Kazneno procesno pravo, Prva knjiga: Institucije* (suradnici: Zlata Đurđević et al), Osmo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, (ur. Zlata Đurđević), Narodne Novine, Zagreb 2020, 437-438.

7 Станко Бејатовић, *Кривично процесно право*, Београд 2016, 289

8 Милан Шкулић, Ibid, 187-188.

9 Горан П. Илић, „О незаконитим доказима у кривичном поступку“, *Казнена реакција у Србији*, V део (Ђ. Игњатовић, ед.), Београд 2015, 76.

процесне форме, која истовремено представља повреду основних људских права, не сме користити за доношење пресуде у кривичном поступку”.¹⁰

Када се прописују конкретне одредбе о незаконитим доказима и забрани њихове употребе кривичном поступку, у разликују се ситуације када, процесна санкција наступа *ex lege*, док је у осталим случајевима ова санкција последица оцене суда и наступа *ex judicio*.

Одредба чл.16. ст.1 Законик о кривичном поступку изричито предвиђа, да се судска одлука не може заснивати на доказима који су, непосредно или посредно, сами по себи или према начину прибављања у супротности са Уставом, овим закоником, другим законом или општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима, осим у поступку који се води због прибављања таквих доказа.

У категорију недозвољених доказа (*ex lege*) сврставамо такве изворе сазнања који су прибављени поступањем органа поступка која су противна одредбама закона који регулише кривични поступак (ЗКП). Ради се о доказима који су недозвољени *ex lege*, који су изричито означени као недозвољени у кривичном поступку, и сам Законик о кривичном поступку предвиђа да се ти докази не смеју употребити при доношењу судске одлуке у кривичном поступку.¹¹

Реч је, дакле, о врсти доказа који постају незаконити по закону, обзиром на то да сам закон одређује природу, односно недопуштене начине прибављања доказа, те изричито прописује да се на тако прибављеним доказима не може заснивати судска пресуда.¹²

Законик о кривичном поступку изричито предвиђа поједине процесне повреде у предузимању доказних радњи које доводе до незаконитих доказа рописујући да се на оваквим доказима не може заснивати судска одлука. То је случај код доказних радњи саслушања окривљеног, испитивања сведока и вештака, као и предузимања посебних доказних радњи. Судска одлука се не сме заснивати на доказима који су изведени уз процесне пропусте или грешке.

10 Миодраг Симовић, Владимир Симовић, „Забрана употребе незаконитих доказа у кривичном поступку“, *Право и правда – часопис за правну теорију и праксу*, бр. 1, (2013), 125.

11 Бојана Станковић, *Незаконити докази у кривичном поступку*, Докторска дисертација, Универзитет у Београду Правни факултет, Београд, 2022, 302.

12 Милана Писарић, “О недозвољеним доказима у кривичном поступку”, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2010, 363–384, 369.

Што се тиче незаконитих доказа који су изричито прописани у Законнику о кривичном поступку, најпре је у одредби чл.9 Законика о кривичном поступку прописана забрана мучења, нечовечног и понижавајућег поступања, примена силе, претње, принуде, обмане, медицинских средстава и захвата, као недозвољени начини утицаја на слободу воље учесника у поступку, којима се изнуђује признање, изјава или радња од окривљеног или другог учесника у поступку.

Сваки доказ прибављен на овај начин мора се издвојити из списка.

Законик изричито прописује да се на записницима и обавештења прикупљених од грађана из чл. 288 Законнику о кривичном поступку, не може заснивати одлука, док је, неспорно у судској пракси, да се ни овлашћена службена лица полиције не смеју саслушавати о садржини ових обавештења, јер су таква сазнања посредно незаконита.

У одредбама које регулишу начин и услове под којима се предузимају посебне доказне радње, изричито је прописано када се доказ не може користити у кривичном поступку и на њему заснивати судска одлука. Законик о кривичном поступку, тако, изричито прописује да се судска одлука не може заснивати на исказу сведока који дат обманом (95 став 4 ЗКП). Оваква забрана је изричита и не оставља простор судији да је дискреционо тумачи приликом одлучивања да ли ће овај доказ употребити.

Одређени докази сматраће се недозвољеним (*ex iudicio*) из разлога што сами по себи или због начина прибављања представљају кршење основних права зајамчених међународним правом, уставом и другим законом – ови докази немају апсолутни карактер, јер је оцена њихове дозвољености препуштена судовима.

Ради се о недозвољеним доказима *ex iudicio*, односно доказима који постану недозвољени на основу тога што је суду дато овлашћење да прошире појам недозвољених доказа и на случајеве који нису изричито прописани Закоником о кривичном поступку.

Ова група недозвољених доказа представља резултат забране кршења основних права и слобода човека који су зајемчени Уставом и многобројним међународним актима. Основни циљ овако постављеног начина одређивања недозвољених доказа огледа се у заштити основних људских права.

Докази који су незаконити сами по себи су они који су садржински односно по својој природи у супротности са правним прописима или међународним стандардима о заштити људских права. Незаконити докази сами по себи су нпр. обавештења примљена од грађана, с обзиром да су прибављена на начин који прописује закон али се не могу користити као доказ у кривичном поступку.

Незаконити докази по начину прибављања су они који су законити сами по себи, али су прибављени на незаконит начин.

Употреба незаконитих доказа, по правилу, штети праву одбране окривљеног, али она се забрањује и када доказ који је незаконито прибављен користи окривљеном, имајући у виду друге интересе јавног поретка који се постижу (законитост кривичног поступка, забрана одређених начина испитивања других учесника у поступку, превентивни утицај на органе гоњења и др.). У случају утврђења да се ради о незаконитом доказу, следиће закључак да је заштита основног људског права појединца превладала над обавезом државе да искористи тај доказ за кривично гоњење у циљу његове делотворности.

ИЗДВАЈАЊЕ НЕЗАКОНИТИХ ДОКАЗА У СУДСКОЈ ПРАКСИ

Преласком на расправни модел кривичног поступка, институт издвајања доказа добија на значају, с обзиром да је законитост доказа, а нарочито доказа оптужбе, једна од важних гаранција окривљеном у постизању „једнакости оружја“ у кривичном поступку, у којем постоји „двобој“ странака пред „неутралним“ судом.¹³

Издвајањем (ексклузијом) недопуштених доказа обезбеђује се начело „једнакости оружја“ ограничавањем доминације државне власти над појединцем, што у већини европских држава подразумева поступак „вагања“ значаја и вредности доказа, на једној страни и тежине процесне повреде уз коју је доказ прибављен.¹⁴

Осим постизања једнакости оружја у кривичном поступку, важно је да се и другим учесницима у поступку пружи заштита загарантована процесном

¹³ Бојана Станковић, *Незаконити докази у кривичном поступку*, Ibid, 306.

¹⁴ Момчило Грубач, „Анализа судске праксе Европског суда за људска права“, *Гласник Адвокатске коморе Војводине - Часопис за правну теорију и праксу* књига 67, 11-12/2007, 383, 385

формом у којој се изводи доказна радња. Уколико се појаве докази који су незаконити законом се обезбеђује механизам да се исти из поступка изузму, како се њиховом употребом не би “контаминирало” чињенично стање битно за доношење одлуке у поступку.

Законик о кривичном поступку прописује да незаконити докази не могу бити коришћени у кривичном поступку нити се судске одлуке не могу заснивати на незаконитим доказима. Током свих фаза поступак прописује се обавеза суда да по службеној дужности или на предлог странака донесе решење о издвајању записника и обавештења који садрже незаконите доказе. У фази истраге, чланом 237 Законика о кривичном поступку, прописује се да ће судија за претходни по службеној дужности или на предлог странака и браниоца донети решење о издвајању записника о овим радњама из списка одмах, а најкасније до завршетка истраге. Оваква обавеза прописана је за кривично ванрасправно веће у фази судске контроле оптужнице и судско веће током главног претреса, а остављена је могућност да то учини и другостепени суд приликом одлучивања о жалби на пресуду.

Иако Законик на више места говори о издвајању „записника и обавештења“, који садрже доказе, наведено треба тумачи шире, тако да се „из списка имају издвојити сви докази који не могу бити коришћени у кривичном поступку или се на њима не може засновати судска одлука“, као што то могу бити потврде или налаз и мишљење вештака који нису сачињена у складу с одредбама Законика и слично.¹⁵

Из судских одлука, у којим је разматрано питање законитости доказа и њиховог издвајања се закључује да није свака неправилност у извођењу доказне радње или састављању записника довољна да би суд закључио да се доказ који је произашао из њега, не може користити у кривичном поступку, већ та неправилност мора бити „суштинска“. **(Пресуда Апелационог суда у Београду Кж1 По2 број 3/14 од 09.06.2014. године).**

У судској пракси је разматрано и питање издвајања доказа криминалистичко-техничке документације која је сачињена један дан након критичног догађаја, при чему је одбрана истицала да је лице места нарушено накнадним догађајима, те да се стога ради о незаконитим доказима.

¹⁵ Горан П. Илић *et al.*, *Коментар законика о кривичном поступку*, Десето измењено и допуњено издање, Службени гласник, Београд 2018, 648.

У пресуди Апелационог суда у Нишу Кж1 1191/2015 од 15.01.2016. године, суд био става да: „...криминалистичко-техничка документација, представља саставни део записника о увиђају и да је сачињена је сходно одредби чл.133.ст.3. ЗКП, којом је прописано да орган поступка који врши увиђај може затражити помоћ стручног лица које између осталог може извршити потребна мерења и снимања, а у шта спада и сачињавање криминалистичко-техничке документације, која је у конкретном случају сачињена од стране стручног лица Одсека криминалистичке технике Полицијске управе, у току вршења увиђаја. Осим тога, како се у смислу чл.136.ст.1. ЗКП увиђај лица места предузима, како на месту кривичног дела, тако и на сваком другом месту на којем се налазе предмети и трагови кривичног дела, то чињеница, да је наведена криминалистичко - техничка документација, сачињена један дан након критичног догађаја, не доводи у сумњу законитост овог доказа, јер је иста сачињена током вршења увиђаја, на месту, где су се налазили предмети и трагови кривичних дела која су оптуженом стављена на терет.“

Питање оцене законитости доказа и питање оцене доказне снаге одређеног доказа, су различита питања. Шта је предмет доказивања је прописано чл.83. Законика о кривичном поступку, а појам недозвољених и незаконитих доказа прописан је чл.16 и чл.84. Законика о кривичном поступку.

Суд утврђује да ли је одређени доказ законит у смислу одредбе чл.16. ст.1 Законика о кривичном поступку, а са друге, суд цени веродостојност доказа и његову доказну снагу, у склопу свих околности конкретног догађаја и осталих изведених доказа, у смислу одредбе чл.419.ст.2. Законика о кривичном поступку.

Да би се закључило о извесности постојања одређене чињенице, неопходна је суштинска анализа тог доказа и у склопу са другим доказима, па суд тек таквом свестраном анализом може утврдити да ли одређеном доказу поклања веру или не.¹⁶

У судској пракси се поставило питање издвајања записника због одређених формалних недостатка.

¹⁶ Горан Илић, Миодраг Мајић, Слободан Бељански и Александар Трешњев, *Коментар законика о кривичном поступку*, „Службени гласник“, 2013, 815.

Питање је, да ли у случају да записник о саслушању окривљеног који није потписан од стране записничара чини тај доказ незаконитим и да ли исти мора бити издвојен из списка предмета?

Према ставу судске праксе: Записници о саслушању окривљених пред овлашћеним службеним лицима, сачињени без потписа записничара, не издвајају се аутоматски из списка предмета, већ је суд овлашћен да цени законитост изведених доказа, како по садржини тако и по начину прибављања.

У пресуди **Врховног касационог суда Кзз 1070/2019** од 23.10.2019. године суд је става: „Стоји чињеница да записник о саслушању окривљене ББ сачињен дана 29.11.2016. године од овлашћеног службеног лица МУП-а РС, Сектор унутрашње контроле, Одељење за координацију рада центара није потписао записничар, међутим та чињеница по налажењу овога суда, не чини овај доказ незаконитим у садржинском смислу и нема за последицу његово обавезно издвајање из списка предмета. Ово са разлога јер одредбом члана 235. став 10. ЗКП није изричито прописано да ако записничар не потпише записник на крају да се на том доказу не може заснивати судска одлука, дакле, реч је о повреди релативног карактера, тако да непотписивање записничара на крају записника о саслушању окривљеног нема за последицу увек незаконитост доказа, већ је суд овлашћен да у току поступка цени законитост тог доказа, односно да ли је повреда одредбе члана 235. став 10. ЗКП таквог значаја да тај доказ треба издвојити из списка предмета, а суд је у конкретном случају оценио да је наведени записник законит и да га не треба издвојити из списка предмета.“

Дакле, записник о саслушању окривљеног састављен пред овлашћеним службеним лицима МУП-а РС, представља законит доказ и по начину прибављања и по својој садржини и на истом се може заснивати пресуда, у случају када из списка предмета произилази да је ова доказна радња (саслушање окривљеног) предузета у складу са одредбама чланова 68, 85. и 86. Законика о кривичном поступку, а које одредбе се односе на ову радњу доказивања.

Наиме, уколико је записник састављен у присуству браниоца окривљеног, затим, ако је окривљени на основу члана 68. Законика о кривичном поступку поучен о својим правима у предистражном поступку, пре свега о праву на браниоца, да није дужан ништа да изјави, да може да ускрати одговор на поједина питања, слободно изнесе своју одбрану и призна или не призна

кривицу, саопштено му је кривично дело које му се ставља на терет, омогућен му је поверљив разговор са браниоцем, окривљени је изјавио да жели да изнесу своју одбрану, а после давања исказа и упозорења у смислу члана 235. став 1. Законика о кривичном поступку да има право да прочита записник или да захтева да му се исти прочита, те уколико је окривљени, након читања записника, својеручно потписао записник, као и његов бранилац, а примедби на поступање полиције од стране окривљеног и његовог браниоца није било, при чему је наведени записник потписан и од стране овлашћеног службеног лица, само чињеница да записник није потписао записничар, не чини такав записник незаконитим доказом. У наведеном случају, како се, записник о саслушању окривљеног састављен пред овлашћеним службеним лицима МУП-а РС, сматра законитим доказима на коме се пресуда може заснивати, самим тим се законитом сматра и одбрана окривљеног дата на том записнику.

Такође у вези са питањем законитости доказа услед формалних недостатка записника је и питање: **Да ли се морају издвојити записници о саслушању окривљених уколико окривљени нису потписали један лист записника о саслушању?**

Судска пракса је става да: Чињеница да окривљени нису потписали сваки лист записника, не чини овај доказ *a priori* незаконитим у садржинском смислу и нема за последицу његово обавезно издвајање из списка предмета.

Дакле, суд је овлашћен да у току поступка у сваком конкретном случају цени законитост тог доказа, односно да ли је повреда одредбе члана 235. став 3. Законика о кривичном поступку таквог значаја да тај доказ треба издвојити из списка предмета.

Околност да испитани окривљени нису потписали један лист записника о саслушању не представља апсолутно битну повреду одредаба кривичног поступка, односно не указује аутоматски на доказ који по садржини и начину прибављања није законит, већ природу таквог пропуста и доказну снагу спорног записника дискреционо цени поступајући суд у сваком конкретном случају.

Наведени став је заузео и **Врховни касациони суд у пресуди Кзз 813/2021 од 31.8.2021. године**, те је суд навео да: „...Стоји чињеница да окривљени ГТ и окривљени ВВ нису у складу са одредбом члана 235. став 3. ЗКП, након саслушања у полицији дана 21.03.2014. године и састављања записника о томе, потписали сваки лист записника, већ друга страна записника није потписана

(страна на којој се налазе лични подаци окривљених али не и њихова одбрана која је унета на листовима записника које су окривљени потписали), а до чега је дошло услед очигледне омашке овлашћених службених лица полиције, међутим та чињеница, по налажењу овога суда, не чини овај доказ *a priori* незаконитим у садржинском смислу и нема за последицу његово обавезно издвајање из списка предмета. Ово са разлога јер одредбом члана 235. став 3. ЗКП није изричито прописано да ако саслушано лице не потпише сваки лист записника састављеног о његовом саслушању да се на том доказу не може заснивати судска одлука, дакле реч је о повреди релативног карактера, тако да непотписивање свих листова записника од стране окривљеног нема за последицу увек незаконитост доказа, већ је суд овлашћен да у току поступка у сваком конкретном случају цени законитост тог доказа, односно да ли је повреда одредбе члана 235. став 3. ЗКП таквог значаја да тај доказ треба издвојити из списка предмета, а што је суд у конкретном случају учинио и оценио да су наведени записници законити и да их не треба издвојити из списка.“

Можемо рећи, да ће као и у претходном случају, суд ће испитати да ли су све остале процесне радње правилно предузете и да ли је то констатовано на записнику.

Наиме записници о саслушању окривљених састављени пред овлашћеним службеним лицима МУП-а представљају законите доказе и по начину прибављања и по својој садржини и на истима се може заснивати пресуда, уколико из списка предмета произилази да је ова доказна радња (саслушања окривљених) предузета у складу са одредбама чланова 68, 85. и 86. Законика о кривичном поступку.

У судској пракси се поставило и питање издвајања доказа у фази контроле оптуженице уколико бранилац окривљеног или окривљени у одговору на оптужницу предложе издвајање одређених доказа за које сматрају да су незаконити.

Судска контрола оптужнице, представља важан стадијум у кривичном поступку, који претходи припремном рочишту и главном претресу и чија је основна сврха заштита грађана од незаконитог и неоснованог оптужења пред судом. Када је у питању ова фаза кривичног поступка Законик о кривичном поступку такође предвиђа могућност издвајања незаконитих доказа. Бранилац и окривљени имају право да у одговору на оптужницу предложе

издвајање из списка записнике и обавештења, који садрже незаконите доказе, о којем предлогу веће одлучује посебним решењем.

Према ставу судске праксе: ванрасправно веће доноси решење само уколико је овакав предлог основан или делимично основан, када решење мора да садржи разлоге за издвајање незаконитих доказа и одлуку по питању преосталог дела захтева за издвајање из списка, јер се о захтеву мора одлучити у целини.

Са друге стране, такође је став судске праксе да у поступку испитивања оптужнице ванрасправно веће испитује постојање оправдане сумње, као услова за подизање оптужнице, те уколико остали докази поткрепљују постојање оправдане сумње, ванрасправно веће оцену законитости оспорених доказа може оставити на оцену судећем већу.

Тако су у судској пракси разматрани наводи браниоца који је истицао „да је првостепеним решењем потврђена оптужница и одбијен одговор на оптужницу браниоца окривљеног којим је предложено да се утврди да се у списима предмета налазе незаконити записници и обавештења из члана 237. став 1. и 3. ЗКП, и да се исти издвоје из списка, иако је у овом кривичном предмету у фази истраге донето решење Вишег суда у Новом Саду од 22.07.2016. године, којим је констатовано да је записник о претресању стана и других просторија незаконит доказ али истим решењем нису издвојени и остали писмени докази који су настали из незаконито обављеног претреса стана – записник о увиђају места догађаја од 21.01.2016. године са криминалистичко-техничком документацијом, потврда о привремено одузетим предметима од 21.01.2016. године, извештај о форензичном прегледу лица места и записник о вештачењу материјала сумњивог на дрогу“.

Врховни касациони суд је у пресуди Кзз 282/2017 од 18.04.2017. године поводом ових навода само закључио да „у поступку испитивања оптужнице веће из члана 21. став 4. ЗКП пре свега цени постојање доказа да се основана сумња да је окривљени извршио кривично дело које му се ставља на терет подигне до нивоа оправдане сумње, као услова за подизање оптужнице, те да је у конкретном случају веће нашло да докази прикупљени током истраге дају довољно основа за закључак о постојању оправдане сумње да је окривљени АА извршио кривично дело које је предмет оптужбе и оптужницу потврдило, док ће сваки појединачни доказ бити предмет оцене суда у даљем току поступка“.

У судској пракси је разматрано и питање: **Да ли се се издвајају записници о саслушању окривљених, уколико су окривљени пред истим (заједничким) браниоцем у полицији изнели супротне одбране?**

Судска пракса је била става: Да се неће издвојити као незаконити такви докази, јер интерес пружања правне помоћи у одбрани саокривљених који имају заједничког браниоца, а који су у поступку дали битно различите исказе, налаже да сваки саокривљени изабере, односно добије засебног браниоца.

Апелациони суд у Београду је у решењу Кж2 827/2018(2) од 2.7.2018. године, изнео став да: „...Имајући у виду да су чланом 85. став 5. ЗКП таксативно наведени случајеви у којима се на исказу окривљеног не може заснивати судска одлука, при чему у исте не спада ситуације када окривљени у присуству истог браниоца даје одбрану која је у супротности са одбранама осталих саокривљених, то по оцени другостепеног суда, у конкретном случају нема места издвајању из списка записника о саслушању окривљеног Б.Ц., већ је наведена околност од значаја за примену одредбе члана 73. став 3, тачка 4. ЗКП у вези са чланом 78. став 1. и 2. ЗКП у смислу којих је у даљем току поступка орган поступка дужан да позове окривљене да се у одређеном року договоре кога од њих ће бранити дотадашњи заједнички бранилац или да свако од њих изабере другог браниоца, а да им, ако у случају обавезне одбране то не учине, постави браниоца по службеној дужности, док ће садржина записника о саслушању окривљеног Б.Ц. у полицији бити предмет оцене суда у вези са осталим изведеним доказима. Сходно наведеном, побијано решење је уважавањем жалбе јавног тужиоца преиначено тако што је одбијен предлог бранилаца окривљених да се из списка предмета издвоји записник о саслушању окривљеног Б.Ц. у полицији.“

Посебно је било спорно у судској пракси, питање: **Да ли се мора издвојити записник о саслушању окривљеног зато што на записнику на коме је окривљени саслушаван у полицији, није унето да се окривљени изјаснио о томе да ли ће узети браниоца по свом избору у смислу одредбе чл. 85. став 3. ЗКП?**

Прихваћени став у судској пракси је: Да се записник о саслушању окривљеног који је, поучен о својим процесним правима, исказ у полицији дао у присуству постављеног браниоца по службеној дужности, са чим се и сагласио, може да се користи као доказ у кривичном поступку, иако изјашњење о избору браниоца није констатовано у записнику.

Врховни касациони суд је наведени став заузео у више својих одлука. У пресуди **Врховног касационог суда, Кзз 1466/2020 од 24.12.2020. године**, је наведено да је: „...окривљени АА је прописно упозорен од стране полиције у складу са чланом 68. ЗКП о својим правима и праву на браниоца, а окривљени се јасно изјаснио да своју одбрану жели самовољно и без присиле, да да у присуству браниоца који му је додељен по служеној дужности, а чињеница да на наведеним записницима није изричито констатована одредба члана 85. став 3. ЗКП ове записнике не чини незаконитим, па су наводи захтева за заштиту законитости браниоца овог окривљеног - којима се на наведени начин указује на битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438. став 2. тачка 1. ЗКП, од стране Врховног касационог суда оцењени као неосновани.“

Наведени став је заузет и у решењу **Апелационог суда у Нишу Кж2 163/2023 од 10.03.2023. године**. У конкретном предмету првостепени суд је, применом одредбе чл.358. ст.1. Законика о кривичном поступку, побијаним решењем издвојио из списка предмета записник о саслушању осумњиченог, сачињен у Полицијској управи Прокупље јер исти, по ставу првостепеног суда, није могао бити коришћени као доказ у кривичном поступку, с обзиром да је прибављен противно одредби чл.16. ст.1. Законика о кривичном поступку, а са разлога што оптужени, приликом његовог саслушања у својству осумњиченог у предистражном поступку, није позван да се изричито у смислу одредбе чл.85. ст.3. Законика о кривичном поступку изјасни о томе да ли ће узети браниоца по свом избору.

Апелациони суд у Нишу је (решењем Кж2 163/2023 од 10.03.2023. године) укинуо првостепено решење и закључио:„...Да уколико је осумњичени пристао да у предистражном поступку да исказ у присуству браниоца, те уколико је поучен о својим правима из чл.68. Законика о кривичном поступку, између осталог да има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца у складу са одредбама Законика о кривичном поступку, те уколико је осумњиченом осигурано довољно времена и могућности за припремање одбране и омогућен поверљив разговор са браниоцем који је надзиран само гледањем и уколико је осумњичени дао изјаву да жели да изнесе своју одбрану у присуству браниоца, то су нејасни дати разлози првостепеног суда да осумњичени није прописно упозорен о праву да може узети браниоца по свом избору...“

Дакле, и у теорији и пракси постоји мишљење да није свака повреда поступка у тој мери значајна да чини један доказ незаконитим, иако је у супротности са неком одредбом закона. Уколико неправилности (незаконитости) у предузимању доказних радњи за собом не повлаче кршење права окривљеног и учесника у поступку, пре свега права на одбрану окривљеног, суд не треба да сматра доказе који су прибављени на овај начин, незаконитим, посебно уколико је могуће извршити њихову конвалидацију.

Кршење процесних норми је релевантно само када су те норме намењене заштити одређених личних права и слобода грађана или права на одбрану окривљеног односно када се ради о тзв. заштитним формама. Као што смо видели из примера судске праксе, уколико недостаје потпис сведока или потпис окривљеног таква мањкавост не треба да чини доказ који је произашао из овог записника незаконитим.

Такође је прихваћено у судској пракси и кривичноправној теорији да уколико „незаконит доказ остане у списима, а не буде изведен на главном претресу, правна последица практично не постоји, јер суд формално правно није на оваквом доказу засновао судску одлуку, па се пресуда неће укинути, а лица која могу да изјаве жалбу на пресуду не могу се жалити због тога што недозвољени доказ није изведен.“¹⁷

Суштински се издвајање незаконитих доказа односи на супротстављање два интереса, интереса државе да казни учиниоце кривичних дела и примени своју репресивну делатност у сузбијању криминалитета и интереса да се у поступку који се води против учиниоца обезбеди законитост кривичног поступања и поштовање права учесника у поступку, пре свега права на одбрану окривљеног.¹⁸

ЖАЛБА НА РЕШЕЊЕ О ИЗДВАЈАЊУ ДОКАЗА

Противодлуке суда о издвајању незаконитих доказа донете у току кривичном поступка (зависно од фазе поступка чл.237 ст. 1, чл. 337 ст. 6, чл. 407 ст. 2

¹⁷ Горан П. Илић *et al.*, *Коментар законика о кривичном поступку*, Ibid, 650.

¹⁸ Принцип сразмерности у складу са Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода, захтева да постоји „хитна друштвена потреба“ за предузимањем одређених мера којима се у извесној мери ограничавају заштићена људска права, али да то ограничење буде сразмерно циљу коме се тежи. Вид. Р. Leach, *Обраћање Европском суду за људска права*, Београдски центар за људска права, Београд 2007, 164.

Законика о кривичном поступку), странке и бранилац имају право жалбе у року од три дана од дана пријема писаног и образложеног решења.¹⁹

Са друге стране, решење о одбијању предлога за издвајање доказа, доноси се на записник, а не у писаном отправку и против њега странке и бранилац немају право посебне жалбе, већ исто могу побијати кроз евентуалну жалбу на мериторну одлуку суда.

Таква одлука суда третира се у процесном смислу, као одлука којом се руководи кривичним поступком и која егзистира у решењу на записнику о главном *претресу* (решење Апелационог суда у Београду Кж2. бр. 619/11 од 17.03.2011. године).

Овакво поступање је потврђено и од стране **Врховног касационог суда**, који је у једној својој пресуди Кзз 1182/2014 од 03.12.2014. године нашао да не само да не постоји право жалбе на решење којим се одбија предлог странака да се из списка издвоје незаконити докази, већ сматра да суд у конкретном предмету у којем је истакнут предлог браниоца о издвајању доказа „није у обавези да донесе решење којим се одбија предлог одбране за издвајање наведених доказа, уколико на предлог странака не сматра да се ради о доказу који треба бити издвојен из списка, због чега није ни дужан да донесе одлуку о томе, а све имајући у виду да Законик о кривичном поступку познаје само решење о издвајању, а не и решење којим се одбија предлог за издвајање доказа“.

ЗАКОНИТОСТ ДОКАЗА ПРИКУПЉЕНИХ ДОКАЗНОМ РАДЊОМ ПРЕТРЕСАЊЕ

Претресање се може предузети ако је вероватно да ће се на тај начин пронаћи окривљени, трагови кривичног дела или предмети важни за поступак, а што представља материјални услов за предузимање ове доказне радње, док се формални услов огледа у постојању наредбе суда на основу које се претресање предузима, као што се исто, изузетно, може предузети без наредбе, а на основу законског овлашћења.

¹⁹ Право жалбе на решење о издвајању списка није досзвољено само када у другостепеном поступку решење о издвајању донесе судија известилац поводом изјављене жалбе.

Предмети претресања су у смислу одредбе чл.152. ст.2. Законика о кривичном поступку, стан и друге просторије,²⁰ с тим да се осим ограничених и затворених тродимензионалних простора, претресање стана односи „на станове, куће са свим помоћним просторијама, јавне просторије као што су ресторани, мотели, хотели и друге просторије у које је дозвољен приступ неодређеном броју лица, службене објекте, канцеларије и просторије државних органа, предузећа, радионице, превозна средства као што су аутомобили, камиони, железнички вагони и друга, те слободне просторе попут паркова, шума, пашњака и других“.²¹

Оцена законитости у предузимању радње претресања има нужно последицу и на законитост других доказа који произашли из ове доказне радње, као што је потврда о привремено одузетим предметима која се уобичајено сачињава након извршеног претресања стана или лица. Осим тога, питање законитости у предузимању ове доказне радње од значаја због њене репресивне природе и ограничавања зајемчених права и слободе лица (осумњиченог) према којем се предузима. Задирање у основна људска права и слободе и опасност од грубог кршења истих и доказни значај претресања у прикупљању доказа, намећу обавезу овлашћеним органима да приликом предузимања ове доказне радње поступају опрезно, строго поштујући законске оквире и прописани поступак.

Када је у питању доказна радња претресање, она у судској пракси има посебан значај јер се прво цени законитост предузете радње а затим и свих доказа који су прибављени том доказном радњом. Ако је доказна радња претресања спроведена супротно одредбама чл.152 –чл.160 Законика о кривичном поступку (незаконито) то има за последицу и незаконитост свих доказа који су из тога проистекли („плодови отровног дрвета“), као што су на пример привремено одузети предмети, потврде о привремено одузетим и враћеним предметима, криминалистичко-техничка документација, вештачење одузетих предмета и др.

У судској пракси се поставило питање: **Ако се претресање објекта обави без наредбе за претресање, да ли су незаконити сви остали докази који су прибављени претресањем?**

20 Одредбом чл.152. ст.3. ЗКП, је прописано: Претресање уређаја за аутоматску обраду података и опреме на којој се чувају или се могу чувати електронски записи предузима се на основу наредбе суда и, по потреби, уз помоћ стручног лица.

21 Милан Шкулић, Криминалистика, 2016, Београд, 74.

Судска пракса је става да: Одузимањем предмета, након прегледа објекта, а без остварених формалних претпоставки за претрес (наредба за претресање), прибављени су незаконити докази који, услед прекорачених овлашћења полицијских службеника, не могу да се користе у поступку због кривичног дела недозвољено складиштење робе, независно од сачињене потврде о привремено одузетим предметима.

У пресуди Врховног касационог суда, Кзз 122/2022 од 3.3.2022. године је наведено да: „... Из списка предмета произилази да није извршен претрес, јер не постоји наредба у смислу члана 155. ЗКП, нити су испуњени формални услови за претрес без наредбе из члана 158. ЗКП, а у потврди о привремено одузетим предметима се ПУ Одсек пореске полиције НС позива на одредбу члана 286. став 1. и 2. ЗКП. Осим тога, након предузетог прегледа и одузимања предмета, није састављен ни записник ни службена белешка, нити постоји доказ да је о томе обавештен јавни тужилац, што читаву радњу одузимања дувана, по налажењу Врховног касационог суда чини незаконитом. Иако је сачињена потврда о одузетим предметима, сачињавање потврде није проистекло из законите радње полиције, због чега је и потврда о одузетим предметима, као и сви остали докази, који непосредно или посредно проистичу из незаконито одузетих предмета, представљају незаконит доказ на основу члана 16. ЗКП.“

У судској пракси се поставило питање: **Када се прикључно возило - камп приколица има сматрати објектом за становање, у ком случају се претрес може извршити само са наредбом за претресање у смислу одредбе чл.155. Законика о кривичном поступку, а када се има сматрати прикључним возилом (које је оспособљено да буде вучено од другог возила, а служи за превоз путника) које се може прегледати од стране полицијских службеника у смислу одредбе чл. 286. Законика о кривичном поступку (без наредбе суда), те у складу са тим и оцена законитости доказа?**

Према ставу судске праксе: У случају када је утврђено да је прикључно возило - камп приколица у нефункционалном стању, да се налазила на плацу у власништву окривљеног у викенд насељу и којој боравио окривљени, што значи да иста није била оспособљена за вучу од стране другог возила и за превоз путника и била је у функцији објекта за становање, а не превозног средства, органи унутрашњих послова су морали наведени објекат третирати

као простор за становање и прибавити наредбу о претресању у смислу одредбе чл.155. Законика о кривичном поступку.

Уколико је претрес извршен без наредбе о претресању у конкретної ситуацији када је била неопходна јер се радило о простору за становање (а нису били испуњени законом прописани услови за претресање без наредбе из члана 158. Законика о кривичном поступку) то и потврда о привремено одузетим предметима и други прибављени докази, представљају незаконите доказе на којима се не може заснивати пресуда.

Врховни касациони суд је у пресуди Кзз 480/2022 од 18.5.2022. године је заузео став да су: „... органи унутрашњих послова морали наведени објекат (камп приколицу) третирати као простор за становање и прибавити наредбу о претресању, све ово поготово што је наведена радња, а према наводима потврде о одузетим предметима вршена у 23,10 часова, дакле ноћу и надлежни органи нису могли у оквиру овлашћења која има полиција предвиђеним у члану 286. став 1. и 2. ЗКП извршити преглед превозног средства, јер се у конкретном случају радило о камп приколици која је била оспособљена за становање и служила је као објекат за становање а не превозно средство. Како је, дакле, претрес вршен без наредбе о претресању у конкретної ситуацији када је била неопходна јер се радило о простору за становање, а нису били испуњени законом прописани услови за претресање без наредбе из члана 158. ЗКП то, по налажењу Врховног касационог суда потврда о привремено одузетим предметима ПУ С. М. од 09.10.2018. године представља незаконит доказ на коме се не може заснивати пресуда.“

Као спорно питање у судској пракси је разматрано: **Да ли је законито прибављен доказ и да ли се може користити као доказ записник о претресању стана или просторија када је радња извршена на основу судске наредбе у смислу чл. 156. став 7. ЗКП, али у присуству једног сведока или без сведока, а не два сведока што је законска обавеза?**

Поводом уједначавања судске праксе, према заузетом ставу **кривичног одељења Врховног касационог суда око спорних правних питања која су разматрана у Нишу 30.09.2016. године:** „Радња претресања стана и просторија уз издату наредбу суда и када је по закону обавезно присуство сведока у смислу чл. 156. став 7. ЗКП, изузетно се може извршити у присуству једног сведока или без сведока, само у процесним ситуацијама из чл. 156.

ст.3. ЗКП²², а у другим случајевима, суд ће законитост те радње ценити у смислу чл. 438. ст.2. тач. 1. ЗКП, односно да ли се ради о апсолутној или релативној повреди поступка.“

Тако је **Врховни касациони суд у пресуди Кзз 783/2020 од 22.9. 2020. године** заузео став да није незаконит доказ записник о претресању стана или других просторија који је сачињен у присуству једног грађанина, утврђујући да би с обзиром на друге изведене доказе на главном претресу, очигледно била донета иста пресуда.

Када је у питању претресање у присуству два сведока разматрано је и питање: **Да ли се претресање стана и других просторија може обавити без присуства два пунолетна грађанина као сведока уколико се претресање тонски и оптички снима у смислу одредбе чл.157. ст.5. Законика о кривичном поступку.**

Став судске праксе је: да то што је у записнику о претресању стана и других просторија наведено да се претресање тонски и оптички снима (а који тонски и видео снимци иначе не постоје у списима предмета) не значи, да се претресање у том случају може законито обавити без присуства два пунолетна грађанина као сведока. Тонско и оптичко снимање претресања не искључује обавезу присуства два пунолетна грађанина као сведока.

Ово стога јер је одредбом чл.156. ст. 7. Законика о кривичном поступку прописано да претресању присуствују два пунолетна грађанина као сведоци који ће се пре почетка претресања упозорити да пазе на ток претресања, као и да имају право да пре потписивања записника о претресању ставе своје приговоре на веродостојност садржине записника. Ако су испуњени услови из става 3. овог члана, претресање се може предузети и без присуства сведока.

Одредбом чл.156. ст.3. Законика о кривичном поступку је прописано да се претресању може приступити и без претходне предаје наредбе, као и без претходног позива за предају лица или предмета и поуке о праву на браниоца, односно адвоката, ако се претпоставља оружани отпор или друга врста насиља или ако се очигледно припрема или је отпочело уништавање

22 Одредбом чл.156 ст.3. Законика о кривичном поступку је прописано: Претресању се може приступити и без претходне предаје наредбе, као и без претходног позива за предају лица или предмета и поуке о праву на браниоца, односно адвоката, ако се претпоставља оружани отпор или друга врста насиља или ако се очигледно припрема или је отпочело уништавање трагова кривичног дела или предмета важних за поступак или је држалац стана и других просторија недоступан.

трагова кривичног дела или предмета важних за поступак или је држалац стана и других просторија недоступан.

Одредбом чл.157. ст. 5. Законика о кривичном поступку је прописано да се ток претресања може тонски и оптички снимити, а предмети пронађени током претресања могу се посебно фотографисати, а ако се претресање врши без присуства сведока (члан 156. став 7.) или без представника адвокатске коморе (члан 156. став 6.), снимање и фотографисање је обавезно. Снимци и фотографије ће се приложити записнику о претресању.

Сходно наведеним законским одредбама поменути став је заузет и у пресуди **Врховног касационог суда Кзз 1051/2021 од 29.09.2021. године**, те је наведено да: „...Из напред цитираних законских одредби јасно произилази да су одредбама члана 156. ЗКП прописане претпоставке за законито претресање, а одредбама члана 157. ЗКП прописан је сам поступак претресања, а што значи да уколико нису испуњене претпоставке за законито претресање, то тада ни сам поступак претресања не може бити законит. Из списка предмета произилази да у конкретном случају нису биле испуњене претпоставке за законито претресање прописане одредбом члана 156. став 7. ЗКП и то да претресању присуствују два пунолетна грађанина као сведоци. Претресање без присуства сведока могуће је само у случају испуњења услова из става 3. члана 156. ЗКП, тачније у ситуацији када се претресање обавља без претходне предаје наредбе о претресању и тада је снимање и фотографисање претреса обавезно (члан 157. став 5. ЗКП). Међутим, у конкретној ситуацији то није случај, јер је наведено претресање стана обављено након предаје наредбе судије за претходни поступак осумњиченом АА, а у ком случају се претресање може, али и не мора тонски и оптички снимати, с тим што у том случају тонско и оптичко снимање претреса не искључује обавезу присуства претресу два пунолетна грађанина као сведока.“

Једно од питања разматрано у судској пракси је било и **питање законитости доказа, у случају када је постојала наредба за претресање стамбеног објекта - куће, а одузети предмети по потврди о привремено одузетим предметима су пронађени у олуку суседне куће која се налази у непосредној близини претресане куће?**

Заузет је правни став, да је место проналажења одузетих предмета, констатовано у записнику о увиђају (који је у том конкретном случају био саставни део записника о претресању стана и других просторија, при чему

се по правилу у тим ситуацијама саставља посебан записник о увиђају), те да се у конкретном случају није радило о доказној радњи претресања (суседне куће у чијем олуку је пронађена опојна дрога) већ о доказној радњи увиђаја.

Наведени случај је био предмет **разматрања Врховног касационог суда у пресуди Кзз 59/2021 од 27.01.2021. године**, те је заузет став да: „...У предистражном поступку, орган поступка који предузима доказне радње, па и увиђај, је полиција, сагласно члану 287. став 1. ЗКП, а докази које је полиција прибавила предузимањем доказних радњи могу бити коришћени у даљем току кривичног поступка, ако су доказне радње спроведене у складу са ЗКП (члан 287. став 2. ЗКП). У складу са наведеним одредбама ЗКП-а, овлашћена службена лица органа унутрашњих послова имала су овлашћење да изврше увиђај сваког места на коме се могу пронаћи предмети и трагови кривичног дела (члан 136. став 1. ЗКП), па тако и увиђај на приземном делу олука куће која се налази у непосредној близини куће коју користи окривљени, без улажења у ту кућу. Дакле, супротно наводима захтева за заштиту законитости, спорни предмети извршења кривичног дела нису прибављени доказном радњом претреса стана и других просторија из члана 155-158. ЗКП-а, већ су прибављени доказном радњом увиђаја места из члана 136. став 1. ЗКП-а, а која доказна радња је у свему законито изведена, што је и записнички констатовано у делу записника о претресању, под ознаком „напомена“, при чему је наведени записник сачињен у складу са одредбом члана 233. став 3. ЗКП-а, па су самим тим и сви докази који су проистекли из наведеног записника...законити докази.“

Законик о кривичном поступку пружа посебне гаранције за претресање стана и других просторија сходно члану 40. Устава, о неповредивости стана. Законик не садржи одредбе о претресању објеката који нису стан ни просторије, тј. не представљају никакав грађевински појам, као што су двориште, стогови сена на ливади, сложена дрва у шуми, предмети на путу, спољни делови појединих објеката као што су олуци, саксије цвећа и друго, због чега та претресања која нису обухваћена уставним одредбама о неповредивости стана и других просторија, Законик о кривичном поступку изједначава са увиђајем и подвргава режиму увиђаја.

Више пута је разматрано у судској пракси: **Да ли овлашћена службена лица полиције могу предузети преглед моторног возила без наредбе суда у складу са одредбом чл.286. Законика о кривичном поступку или се ради о доказној радњи претресања.**

Прихваћен је правни став, који је заузет и у пресуди **Врховног касационог суда у пресуди Кзз 239/2022 од 05.04.2022. године** да у складу са одредбом чл.286. Законика о кривичном поступку: „Овлашћена службена лица, могу предузети одређене радње и без наредбе суда, а у конкретном случају и преглед возила, а не претрес. Обзиром да је полицијски службеник овлашћен, поред осталог, да заустави и изврши преглед лица, предмета које лице носи са собом, као и саобраћајног средства и то у случајевима када лице треба довести, када је то неопходно ради проналаска предмета подобних за напад или самоповређивање, када предузима мере трагања за лицима и предметима и када предузима друге мере и радње у складу са Законом о кривичном поступку, а преглед саобраћајног средства, односно возила у конкретном случају је преглед свих отворених и затворених простора саобраћајног средства и предмета који се превозе, а полицијски службеник је приликом прегледа возила овлашћен и да користи техничка средства, као и да принудно отвори затворено саобраћајно средство.“

Тако је судска пракса става: Да полицији, у оквиру обављања оперативне криминалистичке активности и овлашћења у смислу чл.286 Законика о кривичном поступку, није потребна наредба за претресање путничког возила, обзиром да је ставом 2 наведеног члана прописано шта све полиција може да ради у циљу испуњења дужности из става 1 тог члана, а између осталог, и да изврши потребан преглед превозних средстава, путника и пртљага, па како преглед возила у смислу члана 286 Законика о кривичном поступку подразумева и овлашћење да се изврши привремено одузимање предмета, то за исти није потребна наредба.²³

Дакле, током предузимања неке од радњи и активности предвиђених одредбом чланом 289. Законика о кривичном поступку полиција може доћи у ситуацију да је неопходно да предузме одређене радње које не трпе одлагање. Тако на пример, приликом прегледа возила или лица, може доћи и до одузимања предмета или потребе за вршењем увиђаја.

Такође, уколико постоји опасност од уништења појединих доказа, односно наступања промена које могу умањити доказни значај појединих предмета и трагова, службено лице полиције које врши обезбеђење лице

23 Билтен Апелационог суда у Новом Саду број 7/2016, Интермех, Београд.

места ће, настојати да њихову посебну заштиту изврши на лицу места где су затечени.²⁴

Врховни касациони суд је у одлуци Кзз.154/14 од 05.03.2014. године, заузео становиште: „Овлашћена службена лица полиције имају овлашћење да одузму предмет од било ког лица, и у ситуацији пре него што стекне својство осумњиченог, те је потврда о одузетим предметима од окривљеног Б.П. правилно цењена као доказ приликом доношења првостепене пресуде, те супротно наводима изнетим у захтеву, не представља незаконит доказ“.

У појединим случајевима долази до тешкоћа у разликовању ове две врсте поступања. Тако ће, на пример, понекад бити тешко разликовати када престаје преглед превозних средстава, путника и пртљага а када почиње претресање просторија и лица. Уместо активности на откривању кривичног дела и учиниоца, и обезбеђивања доказа, полиција у оваквим случајевима предузима активности на прикупљању доказа, који само уколико су спроведени у складу са одредбама Законика о кривичном поступку, могу бити коришћени у даљем току кривичног поступка.

Међутим, у вези са наведеним бисмо поменули да се претресом покретне ствари возила задира се више него код прегледа дубоко у приватност лица те и у остала људска права која су у вези с тим. Затворени простори се код радње прегледа не отварају, нити се објекти, односно покретне ствари-возила или делови истих демонтирају, насилно или ненасилно, са или без посебног алата и слично. Насупрот томе, само се при вршењу истражне радње претреса могу затворени простори отварати, и то силом, предмети демонтирати. Предузимање таквих радњи, те отварање затворених простора или пртљага искључује преглед и индицира поступање по прописима о претресу.

За оцену законитости доказа у случају доказне радње претресање, треба увек имати у виду да Законик о кривичном поступку прецизно дефинише и поступак претресања стана или других просторија, прописујући да се држалац стана и других просторија, односно лице на коме ће се претресање предузети, најпре, позива да добровољно преда тражене предмете, односно лице, а увек након што му се претходно наредба о претресању преда (чл.156 ЗКП).

24 Владимир Водинелић, *Криминалистика*, Београд 1984, 383.

Препознајући значај заштите неповредивости стана, односно сфере личног интегритета појединца, са једне стране, и репресивне природе доказне радње претресања, са друге стране, Законик о кривичном поступку предвиђа и обавезу поучавања таквог лица о праву да узме адвоката, односно браниоца који може присуствовати претресању, те уколико ово лице искористи законску могућност да присуство адвоката-браниоца захтева, доћи ће до одлагања претресања, све до његовог доласка, али и ово одлагање је временски ограничено и то за највише три часа.

Када се записник о претресању стана и других просторија суд оцени као незаконит доказ по начину прибављања и у том смислу представља «отровно дрво», следствено томе «плодови отровног дрвета» су и све оне исправе и докази који су настали на тако незаконито прибављеном доказу и не могу имати закониту примену у кривичном поступку (чл.16.ст.1. Законика о кривичном поступку). Свако прекорачење законом постављених граница, односно непоштовање правила прегледа и претреса има за последицу да су прибављени докази на тај начин незаконити, недопуштени.

Када је у питању однос између доказне радње претресања и потврде о привремено одузетим предметима, овде се не ради о односу два доказа, већ о односу једне радње процесне принуде (претресање) и доказа прибављеног помоћу те радње (привремено одузет предмет који се документује потврдом). У том смислу, судска пракса прихвата да незаконитост у предузимању доказне радње претресања, по правилу доводи и до незаконитости тако прибављене потврде о привремено одузетим предметима.

ИСПРАВЕ КАО ДОКАЗ

Појам исправе законодавац дефинише одредбом чл.2 ст.1 тач.26 Законика о кривичном поступку, којом је прописано да се исправом сматра сваки предмет или рачунарски податак који је подобан или одређен да служи као доказ чињенице која се утврђује у поступку.

Појам исправе је дефинисан, на идентичан начин (не само процесним) и материјалним одредбама и то одредбом чл.112. тач.26. Кривичног законика.

Одредбом чл.138. ст.1. Законика о кривичном поступку је прописано да се доказивање исправом врши читањем, гледањем, слушањем или увидом у садржај исправе на други начин.

Такође је одредбом чл.83. ст.1. и ст.2. Законика о кривичном поступку прописано да су предмет доказивања (у кривичном поступку) чињенице које чине обележје кривичног дела, или од којих зависи примена неке друге одредбе кривичног закона, као и чињенице од којих зависи примена одредаба кривичног поступка.

Из наведених законских одредби произилази, да није потребно да је поједини предмет или рачунарски податак сачињен управо ради доказивања, већ је довољно да се њиме могу доказивати чињенице предвиђене чл.83 ст.1 и 2 Законика о кривичном поступку.

Осим тога, одредбом чл.138 ст.2 Законика о кривичном поступку, одређена је и законска дефиниција јавне исправе, те законодавац одређује јавну исправу, као исправу коју је у прописаном облику издао државни орган у границама своје надлежности, односно исправу коју је у таквом облику издало лице у вршењу јавног овлашћења које му је поверено законом, а која доказује веродостојност онога што је у њој садржано.

Када је у питању оцена веродостојности јавне исправе као доказа (а у вези са тим се поставља и питање законитости исправе као доказа по начину прибављања), полазна тачка је претпоставка истинитости и тачности садржине саме јавне исправе, уколико је издата у границама одређене надлежности или повереног јавног овлашћења, али дозвољава се доказивање супротног, односно да садржај такве исправе није веродостојан или да иста није правилно састављена, док се веродостојност садржаја осталих исправа (нејавних исправа) утврђује извођењем других доказа и оцењује се у складу са чл.16. ст.3. Законика о кривичном поступку.

У судској пракси је прихваћено да, не само да се други докази могу изводити како би се утврдила веродостојност одређене исправе, већ је неретко њихово извођење нужно и неопходно ради утврђивања њене аутентичности.

Често је постављано питање у судској пракси: **Да ли фотокопије исправа могу бити доказ у кривичном поступку?**

Одредбом чл.405. ст. 4. *Законика о кривичном поступку* прописано је да се исправе које се користе као доказ, уколико је то могуће, подносе у оригиналу.

Судска пракса је у одлукама била става: **да се** чињенице у кривичном поступку могу доказивати свим доказима осим онима који су сами по себи

или по начину прибављања у супротности са одредбом чл.16. ст.1. Законика о кривичном поступку, дакле могу се доказивати и фотокопијом поднеска (исправе).

Питање, да ли садржина фотокопиране исправе одговара оригиналној исправи фактичко је питање у сваком конкретном случају и зависи од тога да ли постоји сумња у њену веродостојност, а самим тим да ли је таква исправа подобна да служи као доказ неке чињенице која има значај за правне односе.

Дакле, важно је разликовати оцену законитости и оцену веродостојности исправе.

Фотокопија исправе сама по себи не представља незаконит доказ (сем ако се ради о случајевима из чл. чл.16. ст.1. Законика о кривичном поступку). Друго је питање оцена њене веродостојности, а што се суштински најчешће оспорава у конкретним предметима, и то је чињенично питање које ће се утврђивати у сваком конкретном случају.

У пресуди Врховног касационог суда, Кзз 197/2022 од 17.3.2022. године је заузет став: „...Да се чињенице у кривичном поступку могу доказивати свим доказима осим онима који су сами по себи или по начину прибављања у супротности са одредбом члана 16. став 1. ЗКП, дакле и фотокопијом поднеска - представке. При томе, питање да ли садржина фотокопиране исправе одговара оригиналној исправи фактичко је питање у сваком конкретном случају и зависи од тога да ли постоји сумња у њену веродостојност, а самим тим да ли је таква исправа подобна да служи као доказ неке чињенице која има значај за правне односе. У конкретном случају, наведена фотокопија, по оцени овога суда, представља доказ на коме се пресуда може заснивати, јер није постојала сумња у њену веродостојност, због чега је иста подобна да служи као доказ у предметном кривичном поступку. Нижестепени судови су наведену фотокопију писмена ... прихватили као веродостојну, јер је у питању документ, чија је садржина - истинитост, верификована исказом окривљеног (окривљени није оспоравао садржину поднеска), при чему из списка произилази да, након што је суд у доказном поступку извршио увид у предметну фотокопију, окривљени и његов бранилац, нису имали примедби на садржину и аутентичност те исправе. Стога ни начин на који је приватни тужилац такав документ прибавио не утиче на законитост таквог доказа.“

Такође је **Врховни касациони суд у пресуди Кзз 410/2016 од 14.04.2016. године**, навео да: „...Питање да ли неовверена фотокопија исправе представља

недозвољен доказ јесте фактичко питање у сваком конкретном случају и зависи од тога да ли постоји или не постоји сумња у њену аутентичност и веродостојност, а самим тим и да ли је таква исправа подобна да служи као доказ какве чињенице која има значај за правне односе. У вези са изнетим, а како је првостепени суд приликом извођења доказа прочитао и наведене записнике о претресу стана ... и потврду о привремено одузетим предметима од окривљеног Д.Н., те како странке приликом извођења ових доказа нису оспоравале аутентичност и веродостојност наведених фотокопија, то је, по оцени овог суда, очигледно да у конкретном случају наведене фотокопије не представљају доказе на којима се пресуда не може засновати, јер само у случају уколико би постојала сумња у аутентичност и веродостојност таквих исправа – фотокопија, суд би био дужан да њихову аутентичност потврди извођењем других доказа и тек ако поред тога и даље остане сумња у аутентичност и веродостојност такве исправе, она не би била подобна у смислу члана 112. тачка 26. Кривичног законика, да служи као доказ у поступку, што овде није случај.“

Поменућемо и пресуду **Врховног касационог суда КЗз 76/2013 од 28.08.2013. године, којом је уважен** захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца као основан, те је суд закључио да је : „...У конкретном случају суд је засновао пресуду на неовереној фотокопији пословне документације (налог благајни и налог за уплату од 17.10.2003. године), чија аутентичност и веродостојност је доведена у сумњу како од стране окривљеног тако и од стране судског вештака финансијске струке, а да при том аутентичност и веродостојност тих исправа није проверио свим доказима, која су му била на располагању, јер након што је утврдио да оригинална документација не постоји, није ни покушао да то утврди другим доказима (саслушањем сведока који су учествовали у сачињавању тих исправа, вршили увид у оригинале, сачињавали фотокопије и слично) већ је пресуду засновао на таквим исправама које очигледно због јасно изражене сумње у њихову аутентичност и веродостојност нису у смислу члана 112. тачка 26. КЗ подобне да послуже као доказ какве чињенице која има значај за правне односе, чиме је пресуду засновао на доказу на коме се иста не може заснивати и тиме учинио битну повреду одредаба кривичног поступка.“

Поставило се и питање: **Да ли само оверене фотокопије могу бити доказ у кривичном поступку?**

Врховни касациони суд у пресуди Кзз.Ок.бр. 13/2016 од 17.05.2016. године закључује: „...да ставом 2. члана 139. ЗКП, није прописано да искључиво оверена фотокопија исправе може имати карактер доказа, већ да се чињенице у кривичном поступку могу доказивати свим доказима осим онима који су сами по себи или по начину прибављања у супротности са одредбом чл.16. ст.1. ЗКП, дакле и неовереном фотокопијом исправе.“

Дакле, суд је дужан да пре него што приступи оцени исправе као доказа, утврдити њену аутентичност, а она се утврђује само у случају сумње и када је странке оспоравају и ако се јави сумња у њену аутентичност.

Записници других државних органа који су сачињени и издати у границама своје надлежности у складу са релевантним законима представљају исправе у смислу чл.138. ст. 2. Законика о кривичном поступку и као такве се могу користи у кривичном поступку, с тим да, изјаве лица које су дате у другим (нпр. управним, парничним и др.) поступцима, могу бити од значаја само када се та лица испитају у својству сведока у кривичном поступку.²⁵

Такође се поставило питање: **Да ли се чињенице у кривичном поступку могу доказивати и увидом у пресуду коју су донели судови стране државе уколико та пресуда призната од стране надлежних органа Републике Србије.**

Став судске праксе је: Да страна судска пресуда, иако није призната од стране Републике Србије, може бити доказ у кривичном поступку, јер је реч о достављању писмена која су у вези са кривичним поступком и којим се врши доказивање увидом у њихов садржај.

Тако је по оцени Апелационог суда у Београду, Одељење за ратне злочине у пресуди Кж1-По2 3/19 од 27.05.2019. године заузето становиште да је: „... Првостепени суд правилно поступио када је одбио предлог браниоца окривљене да се из списка издвоји пресуда Кантоналног суда у Бихаћу и Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, будући да су наведене пресуде донете од стране надлежних органа и као такве засноване на закону. Жалбено оспоравање одлуке првостепеног суда да је погрешно извршио увид у поменуте правноснажне пресуде се своди на тврдњу браниоца да судска пресуда мора бити «призната од стране домаћих судова», не наводећи у којим поступцима би такво признање требало да се деси, па тек онда да

²⁵ Видети пресуду Врховног касационог суда Кзз 808/18 од 22.10.2018. године.

буду изведене као доказ. Међутим, како то правилно налази првостепени суд, Законом о међународној правној помоћи у кривичним стварима предвиђена је могућност признања стране кривичне пресуде само у случају из члана 62. поменутог Закона и то у делу који се односи на извршење стране кривичне пресуде, што овде није ни био случај. У конкретном случају једноставно је реч о достављању писмена која су у вези са кривичним поступком и којим се врши доказивање увидом у њихов садржај.²⁶

Једно од спорних питања у судској пракси је: **Како ценити пресуду донету на основу споразума о признању кривичног дела у односу на саокривљеног који није закључио споразум и не признаје извршење кривичног дела?**

Судска пракса је становишта: Пресуда којом је усвојен споразум о признању кривичног дела са окривљеним, може бити доказ само у односу на чињенице које се односе на лице које се споразумело.

Пресуда којом је усвојен споразум о признању кривичног дела не сме имати одлучујући доказни значај на поступак према саокривљенима (који нису закључили споразум) и чињенични елементи изреке морају се рестриктивно тумачити и користити, јер је у конкретном случају доношење пресуде на основу споразума о признању кривичног дела уследило без спровођења контрадикторног поступка.

Апелациони суд у Београду је у пресуди Кж1.По1.бр.22/14 од 06.02.2014.године, изнео становиште „да је суд, обзиром да правну природу споразума о признању кривице и чињеницу да сам окривљени слободном вољом прихвата услове понуђене од стране тужиоца у погледу кривичног дела и казни, као и друге елементе које предвиђа закон (чињеница да споразум закључује окривљени заједно са јавним тужиоцем, а која чињеница за последицу има и право окривљеног да у кривичном поступку говори истину али и право окривљеног да не говори истину, зарад одређених бенефита – најчешће блаже казне), обавезан да у поступку који се води против било ког окривљеног, кривицу окривљеног поткрепи и утврди другим доказима, осим пресуде донете након усвојеног споразума о признању кривице.

У пракси се јављају ситуације да окривљени буде осуђен пресудом на основу споразума због кривичног дела у саизвршилаштву, а да се у

26 Билтен Вишег суда у Београду, број 90/2019, Интермех, Београд.

чињеничном стању пресуде неретко наводе и инкриминисане радње које су предузели саокривљени према којима је поступак раздвојен, што отвара могућности да „егзистирају“ осуђујућа и ослобађајућа пресуда за исти догађај према саизвршиоцима.

Сходно наведеном, значај пресуде, донете на основу споразума о признању кривичног дела, у својим чињеничним и правним оквирима је ограничен и може се ценити само у склопу других изведених доказа којима се поткрепљују чињенице утврђене у поступку према саокривљенима.

НЕЗАКОНИТОСТ ДОКАЗА КАО ЖАЛБЕНИ ОСНОВ - РЕЛАТИВНО БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА

Законик о кривичном поступку предвиђа две процесне санкције коришћења незаконитих доказа и заснивања судске одлуке на незаконитим доказима. Прва се односи на издвајање ових доказа из списка предмета у свим фазама поступка, а друга, на укидање пресуде која се заснива на незаконитим доказима.

При томе, треба имати у виду да је „немогућност коришћења незаконитих доказа у кривичном поступку“ шира од „немогућности заснивања пресуде“.

Битне повреде одредаба кривичног поступка могу бити апсолутне и оне доводе до незаконитости пресуде аутоматски, због чега није потребно утврђивати узрочно-последичну везу између повреде и правилности и законитости пресуде. Апсолутне повреде одредаба кривичног поступка су одређене у чл 438. ст.1. тач.1-11 Законика о кривичном поступку.

Релативно битне повреде одредаба кривичног поступка су оне које у односу на пресуду морају имати каузалну везу, коју утврђује другостепени суд у сваком конкретном случају.

Релативно битна повреда одредаба кривичног поступка, између осталог постоји ако се пресуда заснива на незаконитом доказу, осим ако је, с обзиром на друге доказе, очигледно да би и без тог доказа била донесена иста одлука (чл.438. ст.2. тач.1. Законика о кривичном поступку). Дакле, у ситуацији када је доказ по свом значају незнатан, јер није утицао на доношење одлуке у битном делу (не односи се на битна законска обележја дела и није одлучујући

за утврђивање учиниоца дела) у том случају не би имало ни места закључку да пресуда садржи наведену битну повреду.

У судској пракси је питање, **када се утврди да је првостепена пресуда донета између осталог и на основу доказа за који се утврди де је незаконит, када ће то довести до укидања првостепене пресуде.**

Оно што је карактеристично за наведену битну повреду одредаба кривичног поступка је чињеница да другостепени суд у образложењу своје одлуке утврђује да се у конкретном случају ради о неком незаконитом доказу који је био предмет оцене првостепеног суда и изведен на главном претресу, али истовремено утврђује да наведено није од утицаја на законитост и правилност пресуде, јер побијана пресуда није заснована на том доказу а очигледно је да би и без тог доказа била донесена иста одлука.

Питање релативно битне повреде одредаба кривичног поступка из чл.438 ст.2 тач.1 Законика о кривичном поступку разматрано је у **пресуди Апелационог суда у Нишу Кж1 489/2020 од 08.07.2020. године**, где је суд нашао да: „...Иако стоје наводи жалбе да је првостепени суд у току поступка извео као доказ - исказе које је мал. А.А. дао у истом предмету: у својству сведока (у току истраге и на главном претресу) и у својству осумњиченог (у ПС Бујановац), што је противно одредбама Законика о кривичном поступку, којима је прописан различити процесни положај и правила о саслушању окривљеног (чл.85- чл.90 Законика о кривичном поступку) и испитивању сведока (чл. 91- чл.101. Законика о кривичном поступку), због чега се само на таквом исказу не би могла заснивати судска одлука, побијана пресуда није захваћена наведеном битном повредом одредаба кривичног поступка, јер је очигледно да би и без тог доказа била донесена иста пресуда. ...По оцени суда, како би и без исказа мал. А.А. била донета иста пресуда и то на основу исказа испитаних сведока Б.Б., В.В., Г.Г., Д.Д., Ђ.Ђ. и Е.Е., потврда о одузетим и враћеним предметима, као и исказа испитаних оштећених, а што јасно произилази из образложења првостепене пресуде, то побијаном пресудом није учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из чл.438 ст.2 тач.1. Законика о кривичном поступку.“

У **пресуди Врховног касационог суда Кзз 290/2021 од 23.03.2021. године** је наведено да: „... Стоји чињеница да је ББ - овлашћено службено лице МУП-а РС приликом саслушања у својству сведока на главном претресу одржаном пред Основним судом у Прокупљу 19.11.2020. године поред осталог износио

и садржину изјаве добијене приликом прикупљања обавештења о извршењу кривичног дела, од грађанина ВВ, што је по налажењу овог суда противно одредби чл.288. ст. 8. ЗКП.

Међутим, Врховни касациони суд налази да би, имајући у виду друге доказе (потврде о привремено одузетим предметима КОП 13/20 и КОП 14/20 од 21.05.2020. године, записник о претресању стана и других просторија СП 124/20 од 21.05.2020. године са криминалистичко-техничком документацијом 311-227/20 од 21.05.2020. године, те исказе саслушаних сведока ГГ, ДД и ЂЂ и одбрану окривљене АА дату пред Основним јавним тужиоцем у Прокупљу констатовану на записнику Кт 332/20 од 30.06.2020. године), изведене у законито спроведеном поступку на главном претресу одржаном у присуству окривљене и њеног браниоца, који докази су побројани на страни 3 првостепене пресуде, очигледно и без тог доказа била донета иста пресуда и окривљена АА оглашена кривим због извршеног кривичног дела недозвољен промет акцизних производа из члана 176. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Самим тим није учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 438. став 2. тачка 1) ЗКП, како се то неосновано указује поднетим захтевом браниоца окривљеног“.

Дакле, судске одлуке које се темеље на незаконитим доказима нису захваћене апсолутно битном повредом кривичног поступка, већ релативно битном повредом и то само у случају уколико би се очигледно, с обзиром на друге доказе, без тог доказа, донела другачија пресуда. Тиме се установљава и „обавеза суда да испита да ли би пресуда без незаконитог доказа била иста или другачија“²⁷ односно другостепени орган испитује и значај конкретног доказа на судску одлуку и његов утицај на доношење одлуке у битном делу.

ЗАКЉУЧАК

Сумирајући претходна излагања, можемо рећи, да докази, да би били предмет оцене суда, морају имати у најширем смислу две основне карактеристике: прво, да се односе на чињенице које су предмет доказивања и друго, да испуњавају законске услове који се односе на њихово прикупљање и обезбеђење. Дакле, није довољно да предложени докази од

27 Горан П. Илић *et al.*, Коментар законика о кривичном поступку, Ibid, 1064.

стране странака буду само релевантни за конкретан случај, већ је неопходно и да буду прихватљиви - законити. Странке морају обезбедити да докази који се предлажу у кривичном поступку испуњавају оба услова, тј. да су и релевантни и законити.

Издвајање доказа има сврху да успостави једнакост између странака и учврсти терет доказивања на јавном тужиоцу, јер је дужност јавног тужиоца да пружи законите доказе против окривљеног како би се дошло до осуђујуће пресуде. Суд издвајањем незаконитих доказа, отежава његов терет доказивања, али истовремено и успоставља равнотежу између странака омогућавајући да иступе са једнаким оружјем. Из наведеног произилази да у домаћем кривичном праву, заштита основних људских права и право на одбрану, а у оквиру оцене законитости доказа, има међународноправни и уставноправни ранг.

Можемо издвојити неке закључке који произилазе из судских одлука у којима је разматрано питање незаконитих доказа:

1. Записници о саслушању окривљених пред овлашћеним службеним лицима, сачињени без потписа записничара, не издвајају се аутоматски из списка предмета, већ је суд овлашћен да цени законитост изведених доказа, како по садржини тако и по начину прибављања.
2. Чињеница да окривљени нису потписали сваки лист записника, не чини овај доказ *a priori* незаконитим у садржинском смислу и нема за последицу његово обавезно издвајање из списка предмета.
3. Записник о саслушању окривљеног који је, поучен о својим процесним правима, а исказ у полицији је дао у присуству постављеног браниоца по службеној дужности, са чим се и сагласио, може да се користи као доказ у кривичном поступку, иако изјашњење о избору браниоца није констатовано у записнику.
4. Против одлуке суда о издвајању незаконитих доказа донете у току кривичном поступка (зависно од фазе поступка чл.237 ст. 1, чл. 337 ст. 6, чл. 407 ст. 2 Законика о кривичном поступку), странке и бранилац имају право жалбе у року од три дана од дана пријема писаног и образложеног решења.
5. Решење о одбијању предлога за издвајање доказа, доноси се на записник, а не у писаном отправку и против њега странке и бранилац

немају право посебне жалбе, већ исто могу побијати кроз евентуалну жалбу на мериторну одлуку суда.

6. Одузимањем предмета, након прегледа објекта, а без остварених формалних претпоставки за претрес (наредба за претресање), прибављени су незаконити докази који, услед прекорачених овлашћења полицијских службеника не могу да се користе у кривичном поступку.
7. У случају када је утврђено да је прикључно возило - камп приколица у нефункционалном стању, да се налазила на плацу у власништву окривљеног у викенд насељу и којој боравио окривљени, што значи да иста није била оспособљена за вучу од стране другог возила и за превоз путника и била је у функцији објекта за становање, а не превозног средства, органи унутрашњих послова су морали наведени објекат третирати као простор за становање и прибавити наредбу о претресању у смислу одредбе чл.155. Законика о кривичном поступку.
8. Радња претресања стана и просторија уз издату наредбу суда и када је по закону обавезно присуство сведока у смислу чл. 156. став 7. ЗКП, изузетно се може извршити у присуству једног сведока или без сведока, само у процесним ситуацијама из чл. 156. ст.3. ЗКП, а у другим случајевима, суд ће законитост те радње ценити у смислу чл. 438. ст.2. тач. 1. ЗКП, односно да ли се ради о апсолутној или релативној повреди поступка.
9. Тонско и оптичко снимање претресања не искључује обавезу присуства два пунолетна грађанина као сведока.
10. Полицији, у оквиру обављања оперативне криминалистичке активности и овлашћења у смислу чл.286 ЗКП, није потребна наредба за претресање путничког возила, обзиром да је чл.286 ст.2.ЗКП прописано између осталог, да полиција има овлашћење да изврши потребан преглед превозних средстава, путника и пртљага.
11. Чињенице у кривичном поступку могу се доказивати свим доказима осим онима који су сами по себи или по начину прибављања у супротности са одредбом чл.16. ст.1. Законика о кривичном поступку, дакле могу се доказивати и фотокопијом поднеска.
12. Страна судска пресуда иако није призната од стране Републике Србије, може бити доказ у кривичном поступку, јер је реч о достављању

писмена која су у вези са кривичним поступком и којим се врши доказивање увидом у њихов садржај.

13. Пресуда којом је усвојен споразум о признању кривичног дела са окривљеним, може бити доказ само у односу на чињенице које се односе на лице које се споразумело.
14. Пресуда којом је усвојен споразум о признању кривичног дела не сме имати одлучујући доказни значај на поступак према саокривљенима (који нису закључили споразум) и чињенични елементи изреке морају се рестриктивно тумачити и користити, јер је у конкретном случају доношење пресуде на основу споразума о признању кривичног дела уследило без спровођења контрадикторног поступка.
15. Судске одлуке које се темеље на незаконитим доказима нису захваћене апсолутно битном повредом кривичног поступка, већ релативно битном повредом и то само у случају уколико би се очигледно, с обзиром на друге доказе, без тог доказа, донела другачија пресуда.

Из изложеног следи да Законик о кривичном поступку изричито прописује да се на одређеним незаконитим доказима не може заснивати судска одлука, а ако се то ипак деси, то предвиђа као жалбени основ. Такође, према одредби чл.485. ст.1. тач.3. Законика о кривичном поступку, захтев за заштиту законитости може се поднети, између осталог и ако је правноснажном одлуком или одлуком у поступку који је претходио њеном доношењу повређено или ускраћено људско право и слобода окривљеног или другог учесника у поступку које је зајамчено Уставом или Европском конвенцијом о заштити људских права и основних слобода и додатним протоколима, а то је утврђено одлуком Уставног суда или Европског суда за људска права.

Поред тога, дата анализа нам показује да, Законик о кривичном поступку, предвиђа и једну превентивну меру - дужност суда, да чим примети присуство незаконитих доказа у списима предмета, донесе решење о њиховом издвајању из списка, по чијој правноснажности ће и физички издвојити одговарајуће записнике и доказе из списка, ставити их у посебан омот, запечатити и на посебном месту чувати тако да се не могу разгледати ни користити у даљем току поступка (чл.358. Законика о кривичном поступку). Ова последња мера је предвиђена због искључења могућности да суд, истина не заснивајући пресуду на незаконитим доказима, несвесно прида већи значај одређеним доказима знајући за незаконите доказе.

Такође, питање законитости односно незаконитости доказа је као што се може видети из претходних излагања, веома често повезано и са предузетим радњама полицијских службеника приликом предузимања радњи претреса стана других просторија или одузимања предмета, као и са повредом права на приватност приликом предузимања мера надзора, праћења и снимања, о чему судска пракса заузима ставове и оцењује законитост доказа у сваком конкретном случају.

Имајући у виду наведено можемо закључити да су питања оцене законитости и незаконитости доказа, „живо правно подручје“, које је предмет сталног расправљања судске праксе и кривичноправне теорије. У домаћем законодавству и судској пракси се примењују постављени међународни стандарди заштите људских права, пракса Европског суда за људска права, као и заузети ставови у судским одлукама, који посебно долазе до изражаја у случају оцене законитости доказа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бајовић В., „Исказ саокривљеног као доказ у кривичном поступку“, *Правни живот* 9/17
2. Бајовић В., „Начело непосредности као парадигма правичности и расправног процесног модела“, *Harmonius – Journal of Legal and Social Studies in South East Europe* 2020
3. Бркић С., Кривично процесно право I, Центар за издавачку делатност Правног факултета у Новом Саду, Нови Сад 2014
4. Бејатовић С., *Кривично процесно право*, Београд 2016
5. Васиљевић Т., М.Грубач, *Коментар Закона о кривичном поступку*, Београд 2000
6. Грубач М., *Кривично процесно право*, Београд 2006
7. Грубач М., „Анализа судске праксе Европског суда за људска права“, *Гласник Адвокатске коморе Војводине -Часопис за правну теорију и праксу* књига 67, 11-12/2007
8. Ђурђић В., *Кривично процесно право, Општи део*, Центар за публикације Правног факултета, Ниш 2014

9. Илић П. Г., „Доказна вредност провоцираних кривичних дела у судској пракси“, *Билтен Окружног суда у Београду*, број 68/2005, Интермех, Београд
10. Илић П. Г., „Судско тумачење и правна сигурност у кривичном праву“, *Култура полиса*, 32/2017
11. Илић П.Г., *et al.*, *Коментар закона о кривичном поступку*, Десето измењено и допуњено издање, Службени гласник, Београд 2018
12. Илић П.Г., „О незаконитим доказима у кривичном поступку“, *Казнена реакција у Србији*, V део (Ђ. Игњатовић, ед.), Београд 2015
13. Krapac D., „Nezakoniti dokazi u kaznenom postupku prema praksi Europskog suda“, *Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu*, 60(3), 2010
14. Krapac D., *Kazneno procesno pravo, Prva knjiga: Institucije* (suradnici: Zlata Đurđević et al), Osmo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, (ur. Zlata Đurđević), Narodne Novine, Zagreb 2020
15. Крстајић В., „Судска пракса у поступку по захтеву за заштиту законитости“, *Билтен Врховног касационог суда*, број 2/2017, Интермех, Београд
16. Писарић М., „О недозвољеним доказима у кривичном поступку“, *Зборник радова Правног факултета у Новом Саду*, 2/2010
17. Станковић Б, *Незаконити докази у кривичном поступку*, Докторска дисертација, Универзитет у Београду Правни факултет, Београд, 2022
18. Симовић, М., Симовић, В., „Забрана употребе незаконитих доказа у кривичном поступку“, *Право и правда – часопис за правну теорију и праксу*, бр. 1, (2013)
19. Цветковић Б., „Спорна питања у примени Закона о кривичном поступку“, 18-21, *Билтен Врховног касационог суда* 3/2014, Београд
20. Шкулић М., „Критичка анализа неких одредби новог Закона о кривичном поступку Србије из 2011. године“ у: М. Шкулић, Г. Илић, *Нови Законик о кривичном поступку Србије - Репформа у стилу један корак напред- два корака назад*, Београд, 2012

21. Шкулић М., „Доказне радње, основне контуре законских решења и неки практични проблеми“, *Унапређење Законика о кривичном поступку, de lege ferenda предлози*, Београд 2015
22. Шкулић М., *Кривично процесно право*, Београд, 2014
23. Шкулић М., *Криминалистика*, 2016, Београд

Весна Стевановић

Судија Апелационог суда у Нишу

НАСИЛНИЧКА ВОЖЊА – УЗРОК САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ У ПРАКСИ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

Резиме: Кривична дела из групе против безбедности јавног саобраћаја врше различите категорије учесника у саобраћају. У овом раду указано је у којој мери су учесници у саобраћају, у протеклом периоду, са подручја која су у оквиру надлежности виших судова на подручју Апелационог суда у Нишу, управљали возилима тако да се њихова вожња класификовала или би се могла класификовати као насилничка вожња и при томе вршили кривична дела из ове групе, на неке специфичности тих кривичних дела и на санкције које су им изречене. Дат је и приказ одлука у поступцима по жалби против одлука првостепених судова по којима је Апелациони суд у Нишу, као другостепени, донео коначну одлуку. Овај приказ може бити од значаја и за препознавање понашања возача које представља насилничку вожњу за све, па и за судије које поступају у кривичној материји доносећи одлуке у таквим предметима.

Кључне речи: саобраћајне незгоде, кривична дела, одлуке суда, насилничка вожња, локална заједница

УВОД

Различите категорије учесника учествују у саобраћају на путевима и свака од тих категорија свакодневно крши у мањој или већој мери саобраћајне прописе, вршећи најразличитије саобраћајне прекршаје, с тим да су највидљивији прекршаји који чине возачи. Због кршења саобраћајних прописа често долази и до саобраћајних незгода. Саобраћајне незгоде на путевима су свакодневна реалност широм света, па и у Србији. Некада су у питању саобраћајне незгоде са материјалном штетом, објективно најбројније. Међутим, због пропуста учесника у саобраћају долази и до саобраћајних незгода са настрадалим – погинулим односно повређеним особама.

Сведоци смо тога да се последњих неколико година, свакодневно и на жалост све чешће и у медијима помиње насилничка вожња у саобраћају у склопу извештаја о актуелним догађајима. Указујемо само на неке од тих наслова: „Насилничка вожња на ауто путевима Србије - девојка возила 240 км/х на ауто-путу код Лапова“ – 21.8.2022. године,²⁸ „На путу Београд - Шид приведен холандски држављанин због насилничке вожње“ – 2.1.2022. године,²⁹ „За воланом са скоро 3 промила алкохола у крви“ – 30.1.2023. године у коме се наводи да је саобраћајна полиција Полицијске управе Пирот у редовној контроли саобраћаја током викенда искључила је возача који је био за воланом са 2,94 промила алкохола.³⁰ Овакви и слични наслови могу да се пронађу скоро свакодневно у штампаним и електронским медијима.

У пракси Апелационог суда у Нишу, сходно надлежности овог суда, сусретали смо се у претходном периоду са најразличитијим пропустима учесника у саобраћајним незгодама. Циљ нам је био да у овом раду сагледамо у којој мери се на овом подручју догађају најтеже саобраћајне незгоде које по свом обележју, карактеристикама и последицама представљају насилничку вожњу, колико је таквих случајева добило судски епилог, у којој мери је сама чињеница да се радило о насилничкој вожњи дала тежину таквом поступку и изреченим санкцијама, као и које су специфичности присутне у таквим предметима, да ли такве саобраћајне незгоде увек резултирају тешким последицама, какав је однос учинилаца према извршеном кривичном делу и слично.

ШТА ЈЕ НАСИЛНИЧКА ВОЖЊА ПРЕМА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА

Претходни Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима (даље: ЗОБСП) познавао је појам безобзирна вожња, који никада није био стриктно дефинисан у смислу појма насилничке вожње, па је фактички значење тог појма суштински креирала судска пракса, од случаја до случаја. Професор Стојановић је навео да безобзирност постоји када се неко понаша у саобраћају

28 <https://www.euronews.rs/evropa/vesti/31588/na-putu-beograd-sid-priveden-holandski-drzavljanin-zbog-nasilnicke-voznje/vest>, Euronews Србија 2/0/2022 12:28, приступљено 1.2.2023.

29 <https://www.euronews.rs/evropa/vesti/31588/na-putu-beograd-sid-priveden-holandski-drzavljanin-zbog-nasilnicke-voznje/vest>, Euronews Србија 2/0/2022 12:28, приступљено 1.2.2023.

30 <https://www.juznevesti.com/Tagovi/voznja-pod-dejstvom-alkohola.sr.html>, Аутор: Ј. Ф. Извор: Јужне вести, 30.1.2023, приступљено 1.2.2023.

тако да уопште не води рачуна о интересима и добрима других учесника у саобраћају (Стојановић, 2006:646). Као таква, безобзирност учесника у саобраћају је егзистирала у судској пракси као један од критеријума за одређење да ли је у конкретном случају неки од учесника у саобраћају и на који начин кршио прописе – са умишљајем или из нехата, све до доношења сада важећег Закона о безбедности саобраћаја на путевима (даље: ЗОБС) из 2009. године.

Појам насилничка вожња први пут је под тим називом поменут у Закону о основама безбедности саобраћаја и у првом периоду, од почетка примене у децембру 2009. године, насилничка вожња је била дефинисана у члану 41. на следећи начин:

„Насилничка вожња је поступање возача које је у грубој супротности са правилима саобраћаја, односно, приликом које возач не показује обзир према безбедности осталих учесника у саобраћају.

Под насилничком вожњом сматра се и:

- када возач два или више пута прође светлосни саобраћајни знак када му је тим знаком забрањен пролаз, ако између два узастопна проласка није прошло више од 10 минута,
- када возач изврши претицање колоне возила при чему својим возилом прелази или се креће по неиспрекиданој уздужној линији која раздваја коловозне траке по смеровима кретања“.

Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима из 2018. године, који се примењује од 3.4.2018. године (даље: ЗИД ЗОБС)³¹ дефинише насилничку вожњу још потпуније у односу на ЗОБС и то је у овом моменту важеће решење у ЗОБС. Насилничка вожња је сада дефинисана у члану 41. на следећи начин:

Насилничка вожња је поступање возача које је у грубој супротности са правилима саобраћаја, односно, приликом које возач не показује обзир према безбедности осталих учесника у саобраћају.

³¹ Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима "Службени гласник Републике Србије", 24/2018

Под насилничком вожњом сматра се и:

- када возач два или више пута прође светлосни саобраћајни знак када му је тим знаком забрањен пролаз, ако између два узастопна проласка није прошло више од 10 минута,
- када возач изврши претицање колоне возила при чему својим возилом прелази или се креће по неиспрекиданој уздужној линији која раздваја коловозне траке по смеровима кретања,
- кретање возила на путу у насељу брзином која је за више од 90 км/х већа од дозвољене, односно ван насеља брзином која је за више од 100 км/х већа од дозвољене,
- управљање возилом у стању потпуне алкохолисаности (више од 2,00 мг/мл).

Суштина насилничке вожње према законском решењу из Закона о изменама и допунама ЗОБС је остала иста - поступање возача које је у грубој супротности са правилима саобраћаја, односно, приликом које возач не показује обзир према безбедности осталих учесника у саобраћају.

Ова законска формулација је задржала исте пропусте у вожњи који су постојали у моменту почетка примене ЗОБС. Међутим, ново решење је значајно потпуније у односу на претходно важећу дефиницију насилничке вожње и на тај начин су покривени најтежи прекршаји које несавесни возачи чине у саобраћају, у погледу брзине кретања возилом којим управљају на путевима и у погледу вожње под дејством алкохола, који пропусти на страни таквих несавесних возача доводе не само до прекршаја већ и до саобраћајних незгода које по својим последицама представљају кривична дела.

ЗОБС за насилничку вожњу, која по својим обележјима представља прекршај, предвиђа казну од 30 до 60 дана затвора, заједно са новчаном казном од 120.000 до 140.000 динара, а у случају саобраћајне незгоде – од 45 до 60 дана затвора са новчаном казном од 130.000 до 150.000 динара. Уз то, обавезно се изриче и мера забране управљања моторним возилом у трајању од најмање девет месеци, а најмање десет у случају саобраћајне незгоде. Обавезно је, такође, изрицање и 15 казних поена, а у случају саобраћајне незгоде прописано је обавезно изрицање 17 казних поена.

ЗВАНИЧНИ ПОДАЦИ О САОБРАЋАЈНИМ ПРЕКРШАЈИМА И САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА

У Србији, Агенција за безбедност саобраћаја (даље: АБС) за сада не води детаљну евиденцију саобраћајних прекршаја од стране појединих категорија учесника у саобраћају. Ту евиденцију води само Министарство унутрашњих послова, које повремено објављује податке о различитим прекршајима које учине учесници у саобраћају. Најчешће, то су ситуације после неких организованих акција полиције, недеља контроле у погледу алкохолисаности, мерења брзине кретања и слично. Такође, то су повремени упоредни извештаји или на крају календарске године.

Неке податке о бројности прекршаја у вези са насилничком вожњом, али и са описом тока саобраћајне незгоде са аспекта новинарског извештавања, пронашли смо у медијима. Тако, објављени подаци показују да је у првих 6 месеци 2021. године због насилничке вожње из саобраћаја је искључено 1.200 возача, а током целе 2020. њих 1.673.³² Начелник Управе саобраћајне полиције МУП РС недавно је саопштио да су током 2022. године припадници саобраћајне полиције открили негде око 2.700 прекршаја насилничке вожње, што је за 12 одсто више него прошле године³³.

Ниједно подручје у Републици Србији није поштеђено возача који управљају возилима на тај начин да се њихова вожња може правно квалификовати као насилничка вожња и који чине најтеже саобраћајне прекршаје. Таква вожња забележена је и на подручју југа Србије. Осим примера на који смо указали у уводу кроз наслове из медија са подручја Пирота, указујемо и на неке од најновијих примера насилничке вожње на подручју Ниша који су откривени од стране саобраћајне полиције током

32 https://www.b92.net/automobili/aktuelno.php?yyyy=2021&mm=08&nav_id=1907253, закон ригорозан, а бахатих на путевима све више и готово сви су мушкарци, извор: 692, новости.рс недеља, 15.08.2021., преузето 2.2.2023.

33 <https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/6152/nacelnik-uprave-saobracajne-policije-mup-a-srbije-u-2022-iz-saobracaja-iskljuceno-vise-od-61500-alkoholisanih-vozaca/vest>, 31. децембар 2022 18:23 извор: Тањуг, преузето 29.1.2023.

јануара 2023. године: „Полиција за викенд у Нишу зауставила 47 возача због алкохола, дроге и прекорачења брзине“ – 16.1.2023³⁴.

Када су у питању саобраћајне незгоде које по својим обележјима представљају кривична дела, подаци Агенције за безбедност саобраћаја показују да се од 2017. до 2021. године у Републици Србији на путевима догодило 173.360 саобраћајних незгода, у којима је смртно страдало 2.674 лица, тешке телесне повреде су задобила 16.474 лица, а лаке телесне повреде задобила 83.280 лица. Званични подаци за 2022. годину још увек нису објављени.

Одредбе ЗОБС-а прописују да се свако пијанство „веће“ од два промила сматра стањем потпуне алкохолисаности, а управљање возилом у том стању – насилничком вожњом. Медији су пуни података о најтежим последицама саобраћајних незгода које су проузроковали возачи управљајући возилима у стању потпуне алкохолисаности.

Такви возачи, управљајући моторним возилима са преко два промила алкохола у крви су током 2016. године изазвали незгоде у којима су погинуле 24 особе, у 2017. години број погинулих у таквим случајевима је 18, а у 2018. години 6. Током 2019. године у Србији су возачи у стању потпуне алкохолисаности изазвали незгоде у којима је 11 људи изгубило живот.³⁵ Управо ови подаци говоре о значају разматрања ове теме и иду у прилог неопходности реакције државних органа на насилничку вожњу у циљу безбедности осталих учесника у саобраћају.

Подаци АБС – Статистички извештаји о стању безбедности саобраћаја у Републици Србији за 2019, 2020. и 2021. годину показују: у оквиру утицајног фактора услед пропуста возача због неискуства, непримереног и непрописног понашања, током 2019. године на путевима у нашој држави једна особа је изгубила живот као последица насилничке вожње, а током

34 <https://www.juznevesti.com/Tagovi/voznja-pod-dejstvom-alkohola.sr.html>, Autor: T. R.Izvor: Južne vesti, 16.1.2023, приступљено 1.2.2023. - Нишка полиција искључила је за викенд из саобраћаја 45 возача под дејством алкохола, једног под дејством кокаина и марихуане, као и једног који је у Мерошини возио брзином од 194,3 километра на сат тамо где је ограничење 70. Како наводе из Полицијске управе, против њих ће бити поднете прекршајне пријаве. 34-годишњег возача “мерцедеса” полиција је у Мерошини зауставила пресретацем и испоставило се да је прекорачио дозвољену брзину за 124,3 километра на сат.

35 <https://www.politika.rs/scc/clanak/481744/Pijani-vozaci-najveca-opasnost-u-saobracaju>, Понедељак, 21.06.2021. у 17:31Александра Петровић, преузето 22.1.2023.

2020. и 2021. године на путевима у нашој држави по 2 особе су изгубиле живот због насилничке вожње.

На основу наведених података из МУП- а Републике Србије, медија и статистичких извештаја о стању безбедности саобраћаја у Републици Србији, очигледно је да АБС још увек није у потпуности усагласила податке о насилничкој вожњи са важећим одредбама ЗОБС после измена из 2018. године, јер нису препознате и у оквиру појединих утицајних фактора означене као случајеви насилничке вожње саобраћајне незгоде у којима су возачи управљали под дејством алкохола од 2 промила и више, а што би морало да буде означено почев од званичног статистичког извештаја АБС за 2018. годину, па надаље.

При томе, сви ови извештаји у оквиру утицајног фактора: попусти возача због лошег психофизичког стања, непажње и расејаности, препознају поред осталих утицајних фактора и утицај алкохола на страни возача на процентуално велики број саобраћајних незгода са погинулим лицима.

О насилничкој вожњи у Србији ретки су аутори из науке и судске праксе су који писали и указивали на конкретне примере из праксе. Једини рад који смо пронашли, у коме је било речи о насилничкој вожњи кроз анализу конкретног случаја у пракси био је из првог периода, пре сада важећег решења у ЗОБС у погледу насилничке вожње и то из 2015. године.

НАСИЛНИЧКА ВОЖЊА НА ПОДРУЧЈУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

Апелациони суд у Нишу је надлежан за подручја седам Виших судова и то у Врању, Зајечару, Неготину, Лесковцу, Нишу, Прокупљу и Пироту, које подручје обухвата надлежност 16 основних судова, односно 31 општину са подручја истока и југа Републике Србије, формиран у реформи правосуђа крајем 2009. године.³⁶

У контексту наведеног, сходно надлежности која је дефинисана према Закону о уређењу судова, Апелациони суд у Нишу је надлежан у другостепеној материји за решавање по жалбама за све саобраћајне незгоде

³⁶ Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва, "Службени гласник РС", бр. 101/2013 од 20.11.2013. примењује се од 1.1.2014..

са смртном последицом и за све саобраћајне незгоде у којима су наступиле тешке телесне повреде лица у ситуацијама када је окривљени учесник такве незгоде кривично дело извршио са евентуалним умишљајем – под дејством алкохола, психоактивних супстанци, лекова при чијој употреби возач не сме да управља возилом, као и за такве случајеве који спадају у квалификацију насилничке вожње³⁷.

Иако смо као интересантан, али не без разлога, издвојили податак у вези са бројем саобраћајних пропуста, односно незгода везаних за насилничку вожњу, а према неадекватно ажурираним званичним подацима Агенције за безбедност саобраћаја о присутности насилничке вожње на путевима Републике Србије, још интересантнији је и за овај рад још важнији податак о броју саобраћајних незгода са насилничком вожњом према званичним подацима нижестепених судова са подручја овог суда.

Наиме, за потребе овог рада, затражили смо од виших и основних судова, са подручја Апелационог суда у Нишу, податке о саобраћајним незгодама – предметима који спадају под насилничку вожњу. Истовремено, прегледали смо и праксу Апелационог суда у Нишу који поступа као другостепени суд по жалбама против првостепених судова у вези са темом овог рада.

Интересантно је то да су, према добијеним подацима, у целокупном посматраном периоду, од 2009. до 2023. на подручју Апелационог суда у Нишу – у раду била само два предмета – саобраћајне незгоде, које су класификоване као насилничка вожња.

ШТА У ПРАКСИ ПРЕДСТАВЉА НАСИЛНИЧКУ ВОЖЊУ И КОЈЕ СУ ЊЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ?

Након овог добијеног податка, прегледали смо праксу Апелационог суда у Нишу, те обавили и разговор са одређеним бројем судија нижестепених судова који поступају у кривичној материји, али је од скоро свих судија добијен исти одговор, сагласан достављеним писаним извештајима и то да предмете у вези са насилничком вожњом у пракси нису имали.

³⁷ Закон о уређењу судова, "Службени гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016, примењује се од 1.1.2010., видети чл.22, 23. и 24., 113/17, 65/18, 87/18, 88/18.

Знамо из праксе Апелационог суда у Нишу да је у разматраном периоду било не мало предмета везаних за насилничку вожњу, чак и на први поглед гледано кроз околност да у жалбеном поступку неретко разматрамо првостепене пресуде донете у вези са саобраћајним незгодама са најтежим последицама узроковане високом концентрацијом алкохола у крви возача.

Само овај податак био је довољан да нам укаже на непрепознавање насилничке вожње од стране свих поступајућих судија, који фактички решавају те предмете одлучујући о поднетим оптужним актима у којима заправо и није наведено да се ради о насилничкој вожњи.

Зашто је то тако?

У оптужном акту јавни тужилац описује ток догађаја, поступање оптуженог (најчешће возача), околности под којима је дошло до саобраћајне незгоде, последице које су наступиле и наводи које пропусти је оптужени учинио, а који су у узрочно последичној вези са насталом саобраћајном незгодом, те означава супротно којим одредбама ЗБС је исти поступао.

Учили смо да, чак и када су у питању најтеже саобраћајне незгоде, где је очигледно да се ради о насилничкој вожњи, заступници јавне оптужбе у самом оптужном акту не означавају да се ради о таквој вожњи, иако би наведено само по себи дало извесну “тежину” радњама за које оптужују.

Судије, поступајући по таквим оптужним актима, осим што оценом изведених доказа утврђују чињенично стање, проверавају основаност тврдње оптужбе да су оптужени поступили супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја наведеним у оптужном акту и утврђују да ли изведени докази поуздано доказују да су оптужени таквим понашањем узроковали саобраћајну незгоду, да ли су учинили кривично дело које им је стављено на терет, или за такве тврдње оптужбе нема поузданих доказа, те у складу са тим и доносе одговарајуће одлуке.

При том, ни једни ни други не препознају да понашање оптуженог на путу, које је довело до саобраћајне незгоде, описано у оптужном акту, представља насилничку вожњу, нити се тиме баве, јер судијама наведено није ни стављено у задатак. Стога, не чуди околност да дају податке да предмете везане за насилничку вожњу нису имали у пракси, иако су многи таквих предмета решили.

Подсетимо се да се насилничком вожњом сматра свако кретање возила на путу у насељу брзином која је за више од 90 км/х већа од дозвољене, односно ван насеља брзином која је за више од 100 км/х већа од дозвољене. Јесмо ли поступали у таквим предметима? Наравно да јесмо.

Такође, насилничком вожњом сматра се и свако управљање возилом у стању потпуне алкохолисаности, али сетимо се и тога да већа концентрација од 2 промила алкохола у крви возача представља потпуну алкохолисаност, о чему се и вештаци изјашњавају. Јесмо ли поступали у предметима у којима се поступак води поводом саобраћајне незгоде коју је, према наводима оптужбе, изазвао возач који је у време саобраћајне незгоде имао више од 2 промила алкохола у крви? Наравно да јесмо и то у већем броју предмета, притом не препознајући насилничку вожњу у описаном поступању возача.

За судију ће можда бити препознатљивија насилничка вожња у ситуацији када возач два или више пута прође црвено светло на семафору, у ситуацији када између два узаступна проласка није прошло више од 10 минута, што само по себи, такође, представља тешко кршење прописа, безобзирност у вожњи.

Иста је ситуација и када возач изврши претицање колоне возила и притом прелази преко неиспрекидане, такозване “пуне” линије на коловозу, која раздваја коловозне траке намењене за кретање возила из супротних смерова или када се по истој креће, које понашање се често описује као “дивљање на путу”.

Неке од ситуација о којима овде говоримо, а које представљају насилничку вожњу, дефинисане су и законом као таква вожња. Међутим, не заборавимо да се ту не исцрпљује опсег понашања возача на путу које представља насилничку вожњу.

Како бисмо дефинисали понашање возача који се великом брзином, рецимо читав километар на регионалном путу креће по “пуној” линији, која раздваја саобраћајне траке намењене за кретање возила из супротних смерова, у којој ситуацији представља реалну опасност за све остале учеснике у саобраћају који се у датом моменту нађу на том делу пута и у којој ситуацији у сваком тренутку може доћи до контакта између његовог возила и било ког возила које се ка њему креће, било да се ради о возилу које се креће у истом смеру као и тај возач или возилу које му долази у сусрет? Да ли такво понашање

возача на путу представља насилничку вожњу? Да, то би могао бити један од школских примера насилничке вожње.

Надаље, да ли представља насилничку вожњу понашање возача који се возилом креће по коловозу такозваном “цик – цак” путањом, прелазећи више пута возилом са леве на десну страну коловоза и обрнуто? Да ли тај возач има имало обзира за безбедност осталих учесника у саобраћају? Наравно да нема и наравно да је свестан да представља реалну опасност по живот и тело свих осталих учесника у саобраћају који се у датом моменту крећу тим делом пута и да због таквог његовог понашања у сваком моженту неко може да страда. Јасно је, дакле, да и таква вожња представља насилничку вожњу.

Или, замислите ситуацију да се возач креће путничким возилом у тунелу без употребе било ког светла на возилу, потпуно неосветљеним возилом, које сасвим извесно, ни најпажљивији возач не би могао благовремено да уочи и адекватно реагује како би избегао контакт са његовим возилом, а што последично може да изазове и ланчани судар са веома тешким последицама. Да ли је ово насилничка вожња?

Дакле, поставља се питање, да ли возач који се понаша на неки од овде описаних начина, или неки други начин, а који у закону нису наведени, описани, нити дефинисани као насилничка вожња, таквим поступањем показује било какав обзир према безбедности других учесника у саобраћају? Да ли води рачуна о њиховим интересима и добрима?

Да закључимо, насилничка вожња није само поступање возача на начин који је стриктно описан у закону везано кроз његову пребрзу вожњу, потпуно пијанство и слично, јер је самим Законом о безбедности саобраћаја прописано да насилничка вожња представља поступање возача које је у грубој супротности са правилима саобраћаја, односно, приликом које возач не показује обзир према безбедности осталих учесника у саобраћају.

У прилог наведеног можемо побројати још много ситуација које представљају насилничку вожњу, рецимо везано за безобзирно кретање возача у зони школе, у близини вртића, школских стадиона и слично, али битно је да препознамо суштину насилничке вожње која може бити од значаја за судски поступак.

ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ

Код оваквог стања ствари, а имајући у виду да смо од нижестепених судова добили податак да су у целокупном посматраном периоду имали у раду само два судска предмета везана за насилничку вожњу, укратко ћемо рећи карактеристике тих предмета.

По једном предмету је поступао Виши суд у Нишу, а по другом Основни суд у Нишу.

Без обзира на разлике у погледу надлежности постоје и неке заједничке карактеристике за оба предмета и то су:

- у оба случаја саобраћајне незгоде су се догодиле у Нишу,
- у оба случаја учествовало је по једно путничко возило којим су управљали возачи – мушкарци, професионални возачи по занимању, неожењени и неосуђивани,
- у обе саобраћајне незгоде више лица је изгубило живот,
- у оба случаја није постојао било какав допринос на страни било кога од оштећених.

У првом случају који се догодио 1.4.2018. године у дневним условима (у време важења основног текста ЗОБС о насилничкој вожњи) путничким возилом је управљао возач моторних возила по занимању, под дејством алкохола од два промила, недозвољеном брзином – од најмање 85 км/х, на путу у насељу где је прописана брзина од 50 км/х. Последица те саобраћајне незгоде је смрт три лица и то: бициклисте који се кретао у истом смеру као и возило којим је оптужени управљао, од којих повреда је тај човек преминуо на лицу места и два пешака - жене које су се налазиле на тротоару, које су због бројних повреда преминуле у Клиничком центру Ниш. Осим тога, једно лице је задобило лаке телесне повреде - сапутник у возилу оптуженог возача. Утврђени опис кретања возила је такозвано “дивљање на путу”, уз грубо кршење бројних саобраћајних прописа.

Оптуженом је изречена казна затвора у трајању од 11 година и исти је након објављивања пресуде задржан у притвору. Изречена му је и мера безбедности забране управљања моторним возилима „Б“, „Ц“ и „Д“ категорије у максималном трајању од 5 година по правноснажности пресуде.

Приликом доношења одлуке о казни од олакшавајућих околности на страни оптуженог суд је ценио: држање после извршеног кривичног дела – потпуно признање, да се оштећени које је задобио лаке телесне повреде није придружио кривичном гоњењу и да оптужени до тада никада није био осуђиван, односно да до тада није био у сукобу са законом.

Од отежавајућих околности на страни оптуженог суд је ценио: последице извршења кривичног дела – смрт три лица од којих су две биле рођене сестре и младе особе старе 27 односно 24 године и лаке телесне повреде једног лица, да не постоји било какав допринос за настанак саобраћајне незгоде, посебно ове две жене које су биле на тротоару, као и да је оптужени возач моторних возила по занимању. Прекршио је бројне норме ЗОБС, а возио једном од најпрометнијих улица у граду у касним поподневним сатима, када има доста људи, ценио и степен алкохолисаности и велику брзину којом се кретао.

У другом случају, који се догодио 4.1.2021. године у ноћним условима (после доношења Закона о изменама и допунама ЗБС и допуне одредаба о насилничкој возњи), путничким возилом је управљао возач стар 20 година, недозвољеном брзином – од најмање 131 км/х на путу, у насељу где је прописана брзина од 60 км/х. До контакта је дошло на пешачкој стази којом су се кретали сада покојни који су били леђима окренути наилазећем возилу.

Последица те незгоде је смрт два лица и то: малолетног дечака и мушкарца који су се кретали тротоаром од којих повреда су оба лица преминула на лицу места, а уз описане околности кретања, односно управљања возилом.

Оптуженом је изречена казна затвора у трајању од 7 година и исти је након објављивања пресуде задржан у притвору. Изречена му је и мера безбедности забране управљања моторним возилима „Б“, категорије у максималном трајању од 5 година по правноснажности пресуде.

Приликом доношења одлуке о казни од олакшавајућих околности на страни оптуженог суд је ценио да је у питању млађе пунолетно лице, да је на главном претресу изразио жаљење и кајање и да је до тада био неосуђиван.

Од отежавајућих околности на страни оптуженог суд је ценио: да је по занимању возач моторних возила, тежину последице ове незгоде с обзиром да је једно од два лица чија је смрт наступила дете, да се незгода догодила у

насељу, да је до контакта дошло на пешачкој стази којом су се кретали сада покојни који су били леђима окренути наилазећем возилу.

У поступку по жалби у Апелационом суду у Нишу била је само једна од ових пресуда – поводом саобраћајне незгоде која се догодила 4.1.2021. године. Наведена пресуда је поводом жалби бранилаца преиначена пресудом Апелационог суда у Нишу утолико што је возачу казна ублажена на 6 година затвора, док је у осталом делу – у погледу притвора и изречене мере безбедности одлука остала непромењена.

Оба ова случаја добро су позната јавности, јер су медијски била пропраћена са великом пажњом.

ЗАКЉУЧАК

У раду је указано на насилничку вожњу и на последице такве вожње са аспекта прекршаја, кроз медије и на основу званичних података од стране Агенције за безбедност саобраћаја у периоду 2019.-2021. године, података МУП-а и дат приказ укупног броја саобраћајних незгода у Републици Србији од 2017. – 2021. године.

Званични подаци које води Агенција за безбедност саобраћаја о саобраћајним незгодама које представљају кривична дела а која за последицу имају смрт појединог лица не одговарају подацима који се односе на последице насилничке вожње.

На основу добијених података од првостепених и другостепених судова у раду су представљени званични подаци који се односе на извршење кривичних дела из групе против безбедности јавног саобраћаја од стране возача који су насилничком вожњом проузроковали саобраћајне незгоде са смртном последицом и како су окончани судски поступци тим поводом вођени пред надлежним првостепеним односно другостепеним судовима на подручју Апелационог суда у Нишу у периоду од 2010. - 2022. године. Тај број је суштински занемарљив, али истовремено и није тачан из разлога што насилничка вожња није препозната од стране органа поступка. Губитак и једног људског живота нема цену и треба да буде опомена за остале возаче, учеснике у саобраћају на могуће последице њихове непрописне – небезбедне – недозвољене вожње, нарочито ако се иста може класификовати у насилничку вожњу.

У конкретним примерима, искључиви извршиоци ових кривичних дела били су мушкарци, професионални возачи и неосуђивани за било које кривично дело, па ни за кривично дело из групе против безбедности јавног саобраћаја. У оба анализирана предмета изречене су ефективне вишегодишње казне затвора с обзиром да су то били најтежи случајеви – саобраћајне незгоде са смртним последицама, са више смртно настрадалих лица. У оба случаја, такође, изречене су и мере безбедности забране управљања моторним возилом у максималној могућој дужини трајања такве мере.

На основу увида у поједине достављене одлуке из судске праксе првостепених односно другостепених судова – виших судова и Апелационог суда у Нишу указано је да ни у једном од случајева у којима је дошло до саобраћајне незгоде као последица насилничке вожње од стране несавесног возача нису постојали било какви доприноси на страни настрадалих осталих учесника у саобраћају – возача бицикла односно пешака.

Наведени подаци могу да буду од значаја за надлежне органе - јавна тужилаштва и судове не само на подручју Апелационог суда у Нишу већ на подручју Републике Србије уопште, да сваки од ових органа препозна у оквиру своје надлежности пропусти на страни возача који су проузроковали саобраћајне незгоде, да ли су ти пропусти представљали поступање које је у грубој супротности са правилима саобраћаја, односно, приликом које возач не показује обзир према безбедности осталих учесника у саобраћају, без обзира што можда не спадају у неки од четири јасно дефинисана кршења прописа који дефинишу насилничку вожњу у важећим одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Насилничка вожња није само поступање возача на начин који је стриктно описан у закону везано кроз његову пребрзу вожњу, потпуно пијанство и слично, јер је самим Законом о безбедности саобраћаја прописано да насилничка вожња представља поступање возача које је у грубој супротности са правилима саобраћаја, односно, приликом које возач не показује обзир према безбедности осталих учесника у саобраћају.

Ови подаци могу да буду од значаја за припаднике полиције и за надлежне органе на подручју Ниша, али и свих осталих локалних самоуправа у Републици Србији, с обзиром да припадници полиције први излазе на лице места после саобраћајне незгоде, али и спроводе редовну и ванредну контролу у погледу повећања безбедности саобраћаја на путевима, да сваки

од ових органа предузме све што је у оквиру њихове надлежности ради повећања безбедности саобраћаја односно смањења броја саобраћајних незгода уопште.

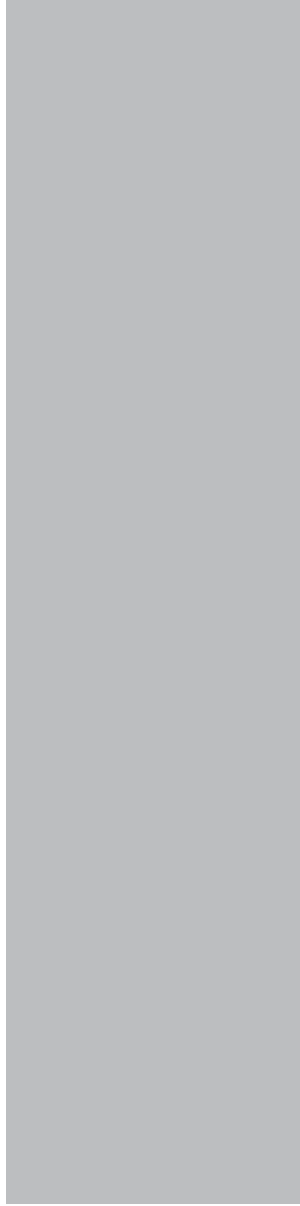
ЛИТЕРАТУРА

1. Обрадовић, (2015). Битни елементи за препознавање насилничке вожње у анализи саобраћајне незгоде, Зборник радова са XIV Симпозијума „Вештачење саобраћајних незгода и преваре у осигурању“, Перућац 26-29.3.2015, 61-66.
2. Стојановић, З. (2006). Коментар Кривичног законика, „Службени гласник“, Београд
3. Закон о безбедности саобраћаја на путевима (2009) Службени гласник Републике Србије бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 (Одлука Уставног суда), 55/2014, 96/2015, 9/2016 (Одлука Уставног суда), 24/2018, 41/2018 (други закон), 41/2018, 87/2018, 23/2019
4. Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (2013) Службени гласник Републике Србије, бр. 101/2013
5. Закон о уређењу судова (2008) Службени гласник Републике Србије, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011, 78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015, 13/2016, 108/16, 113/17, 65/18, 87/18, 88/18
6. Агенција за безбедност саобраћаја, Статистички извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима у Србији 2190. године
7. Агенција за безбедност саобраћаја, Статистички извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима у Србији 2020. године
8. Агенција за безбедност саобраћаја, Статистички извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима у Србији 2021. године
9. <https://www.euronews.rs/srbija/aktuelno/59685/nasilnicka-voznja-na-auto-putevima-srbije-devojka-vozila-240-kmh-na-auto-putu-kod-lapova-vest>, Euronews Србија 21/08/2022 13:26, приступљено 1.2.2023.
10. <https://www.euronews.rs/evropa/vesti/31588/na-putu-beograd-sid-priveden-holandski-drzavljanin-zbog-nasilnicke-voznje/vest>, Euronews Србија 2/0/2022 12:28, приступљено 1.2.2023.

11. <https://www.juznevesti.com/Tagovi/voznja-pod-dejstvom-alkohola.sr.html>, Аутор: Љ. Ф. Извор: Јужне вести, 30. 1. 2023, приступљено 1.2.2023.
12. https://www.b92.net/automobili/aktuelno.php?yyyy=2021&mm=08&nav_id=1907253, Закон ригорозан, а бахатих на путевима све више и готово сви су мушкарци, извор: Б92, novosti.rs недеља, 15.08.2021., преузето 2.2.2023.
13. <https://www.tanjug.rs/srbija/drustvo/6152/nacelnik-uprave-saobracajne-policije-mup-a-srbije-u-2022-iz-saobracaja-iskljuceno-vise-od-61500-alkoholisanih-vozaca/vest>, 31. децембар 202218:23 Извор: ТАЊУГ, преузето 29.1.2023.
14. <https://www.juznevesti.com/Tagovi/voznja-pod-dejstvom-alkohola.sr.html>, Autor: T.R. Izvor: Južne vesti, 16. 1. 2023, приступљено 1.2.2023.
15. <https://www.politika.rs/scc/clanak/481744/Pijani-vozaci-najvesca-opsnost-u-saobracaju>, понедељак, 21.06.2021. у 17:31 Александра Петровић, преузето 22.1.2023.

КРИВИЧНО ПРАВО

СУДСКА ПРАКСА



ИНОСТРАНА ПРЕСУДА КАО ДОКАЗ О РАНИЈОЈ ОСУЂИВАНОСТИ ПРИЛИКОМ ОЦЕНЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА СУДСКУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

(члан 100. Кривичног законика)

Инострана пресуда која је унета у казнену евиденцију надлежне Полицијске управе Републике Србије, на основу података из казног листа који је доставила страна држава, представља доказ о ранијој осуђиваности и од значаја је за оцену испуњености услова за судску рехабилитацију.

Из образложења:

„Оспоравајући правилност првостепеног решења због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и с тим у вези због повреде кривичног закона, бранилац осуђеног А.А. у жалби указује да је погрешан закључак првостепеног суда, да је осуђени раније осуђиван пресудом иностраног суда – Цирих Швајцарске бр. В-4/2003/4670 од 12.03.2003. године, с обзиром да наведена страна судска одлука није призната од стране суда Републике Србије, те да је првостепени суд погрешно када је одбио молбу за рехабилитацију осуђеног.

Насупрот жалбеним наводима правилно је првостепени суд утврдио да је осуђени А.А. осуђен пресудом Окружног суда у Нишу К 6/06 од 03.04.2006. године, која је преиначена пресудом Врховног суда Србије у Београду Кж1 2086/06 од 14.12.2006.године, због кривичног дела, разбојништво из чл.206 ст.3 у вези ст.1 Кривичног законика – које дело је извршио дана 20.02.2005. године и због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст.3 Кривичног законика – које дело је извршио дана 29.03.2005.године, на јединствену казну затвора у трајању од 3 (три) године и 1 (један) месец, у коју казну му се има урачунати време проведено у притвору од 07.04.2005.године до 08.06.2005.године и од 01.01.2006.године до 03.06.2006.године.

На основу извода из Казнене евиденције ПИС, као и дописа Министарства унутрашњих послова РС, Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије ПУ Ниш од 06.05.2022.године, којим је достављен оверен превод извода Савезне канцеларије правде, Швајцарске судске евиденције о казнама, издатог на основу чл. 22 Закона о потврђивању

Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима, првостепени суд је правилно утврдио да је осуђени осуђен због деликта по Савезном закону о опојним дрогама чл.19/1 на казну затвора у трајању од 3 (три) месеца са роком провере у трајању од 2 (две) године, пресудом иностраног суда Цирих - Швајцарска бр.В-4/4670 од 12.03.2003. године.

Како је одредбом чл.100 Кривичног законика прописано да лицу које је више пута осуђивано суд може дати рехабилитацију само ако су испуњени услови из чл. 98 и 99 Кривичног законика у погледу сваког кривичног дела за које је осуђено, а одредбом чл. 98 ст.2 тач.2 Кривичног законика је прописано да законска рехабилитација настаје ако лице којем је изречена условна осуда, у време проверавања и у року од годину дана по истеку рока проверавања, не учини ново кривично дело, то је првостепени суд правилно утврдио да је осуђени кривично дело разбојништво из чл.206 ст.3 у вези ст.1 Кривичног законика, извршио дана 20.02.2005.године, за које дело је осуђен правноснажном пресудом Окружног суда у Нишу К 6/06 од 03.04.2006.године, дакле у време проверавања по пресуди иностраног суда Цирих Швајцарска бр.В-4/4670 од 12.03.2003.године (које проверавање је трајало до 12.03.2005. године), док је кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст.3 Кривичног законика, извршио дана 29.03.2005. године, дакле у време када још није протекло годину дана од истека времена проверавања по ранијој осуди, те да нису испуњени законски услови за судску рехабилитацију из чл. 100 Кривичног законика.

Такође је првостепени суд правилно утврдио да је податак о ранијој осуђиваности осуђеног пресудом иностраног суда Цирих Швајцарска бр.В-4/4670 од 12.03.2003.године, прибављен на основу Закона о потврђивању Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима, са додатним протоколом („Сл.лист СРЈ- Међународни уговори“ бр. 10/2001).

Одредбом чл.1 Закона о потврђивању Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима, са додатним протоколом је предвиђено да се стране уговорнице се обавезују да, према одредбама ове конвенције, пружају једна другој најширу могућу правну помоћ у сваком поступку који се односи на кривична дела чије кривично гоњење, у тренутку када је затражена помоћ, спада у надлежност судских органа стране молиће.

Одредбом чл.13 Закона о потврђивању Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима, са додатним протоколом је прописано да ће замољена страна доставити, у мери у којој би њени судски органи сами могли да их добију у сличној прилици, изводе и обавештења из казнене евиденције која јој затраже судски органи једне стране уговорнице ради потреба везаних за кривични предмет.

Одредбом чл.22 Закона о потврђивању Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима, са додатним протоколом је прописано да ће свака од страна уговорница дати заинтересованој страни извештај о кривичним пресудама и каснијим мерама које се тичу држављана те стране, а које су уписане у казнену евиденцију. Министарства правде достављаће један другом ове извештаје бар једанпут годишње.

Сходно наведеном, правилан је закључак првостепеног суда да у конкретном случају предметна инострана пресуда представља доказ о ранијој осуђиваности осуђеног А.А. с обзиром да је иста унета у казнену евиденцију надлежне Полицијске управе Републике Србије, на основу података из казног листа који је доставила држава Швајцарска на основу чл.22. Закона о потврђивању Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима, са додатним протоколом, те је првостепени суд правилно утврдио да нису испуњени услови за судску рехабилитацију из чл. 100 Кривичног законика.“

(Из решења Апелационог суда у Нишу Кж2 452/2022 од 24.08.2022. године)

Аутор сентенце: др Дијана Јанковић, судија Апелационог суда у Нишу

**УБЛАЖАВАЊЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ
У СЛУЧАЈУ КАДА ЗАКОН ПРЕДВИЂА ДА СЕ УЧИНИЛАЦ
МОЖЕ ОСЛОБОДИТИ ОД КАЗНЕ**

(члан 50. Кривичног законика)

Када је суд овлашћен да учиниоца кривичног дела ослободи од казне, приликом ублажавања новчане казне исту може ублажити до општег законског минимума прописаним за новчану казну.

Из образложења:

„Оспоравајући правилност првостепене пресуде због повреде кривичног закона из чл.439. тач.3. Законика о кривичном поступку, јавни тужилац у жалби указује да је првостепени суд у конкретном случају у погледу утврђене новчане казне за кривично дело неовлашћено држање опојних дрога из чл.246а ст.1. Кривичног законика у износу од 50.000,00 динара, повредио кривични закон, јер је поступио супротно одредби чл.50 ст.3 тач.5 Кривичног законика којом је прописано да се новчана казна као главна казна изриче у висини од најмање 100.000,00 динара за кривично дело за које се може изрећи казна затвора до три године, што је, према ставу жалбе јавног тужиоца, случај са кривичним делом неовлашћено држање опојних дрога из чл.246а ст.1. Кривичног законика, те имајући у виду законом прописану казну за поменуто кривично дело, према наводима жалбе јавног тужиоца, првостепени суд није могао утврдити оптуженом новчану казну у износу мањем од 100.000,00 динара.

По оцени Апелационог суда жалбени наводи јавног тужиоца су неосновани, јер је одредбом чл.246а ст.1. Кривичног законика прописано да ће се учинилац кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога казнити новчаном казном или затвором до три године а може се ослободити од казне.

Наиме, када закон изричито предвиђа могућност да се учинилац одређеног кривичног дела може ослободити од казне (чл. 58 ст.1 Кривичног законика) а суд га не ослободи од казне, према одредби чл. 56 тач.2 Кривичног законика суд може учиниоцу кривичног дела изрећи казну испод границе прописане законом или блажу врсту казне.

Поред тога, када постоји наведени услов за ублажавање казне из чл. 56 тач.2 Кривичног законика, односно када је суд овлашћен да учиниоца кривичног дела ослободи од казне, суд приликом ублажавања казне, било

одмеравањем казне испод границе прописане законом било избором казне блаже по врсти, није везан ограничењима прописаним одредбом чл. 57 ст.1 до ст.3 Кривичног законика, како је изричито прописано одредбом чл.57 ст.4 Кривичног законика.

Сходно наведеном, неосновано се жалбом јавног тужиоца указује да је првостепени суд повредио кривични закон (чл.439 тач.3 Кривичног законика) када је оптуженом у конкретном случају утврдио новчану казну у износу од 50.000,00 динара имајући у виду напред наведене законске одредбе.“

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу, Кж1 129/2022 од 09.03.2022. године)

Аутор сентенце: др Дијана Јанковић, судија Апелационог суда у Нишу

ГРАЂАНСКО ПРАВО

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА

Сања Костић

Судија Апелационог суда у Нишу

ПРАВО НА ПРИСТУП СУДУ - У КОНТЕКСТУ ЗАШТИТЕ ПРЕМА ЧЛАНУ 6. СТАВ 1. ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА

Абстракт:

*Предмет овог рада је право на приступ суду, који је саставни део права на правично суђење, у контексту одредбе чл. 6. ст.1. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција).³⁸ Имајући у виду да се пред Европским судом за људска права³⁹ (у даљем тексту: Европски суд), подносиоци представки, ради заштите својих права, врло често позивају на повреду одредбе чл. 6 ст.1. Конвенције, у овом раду је кроз праксу Европског суда извршена анализа права на приступ суду, као и његових ограничења у смислу примене критеријума приликом испитавања да ли постоји повреда овог права. С тим у вези, дат је и приказ пресуде **Grzeda против Пољске**, који представља водећи случај из новије праксе Европског суда за људска права који се односи на повреду управо овог права.*

Кључне речи:

Право на приступ суду; Право на правично суђење- Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода; - Европски суд за људска права;

УВОД

Право на приступ суду, је поред једнакости странака у поступку, неодвојиви део права на правичну расправу, па самим тим и права на

³⁸ https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SRP.pdf, 15.05.2023.

³⁹ Судска институција Савета Европе, основана 1959. године, за заштиту права и слобода гарантованих Европском конвенцијом о људским правима (1950). <https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>, 15.05.2023.

правично суђење, које подразумева право сваког лица на покретање поступка пред судом укључујући и доказивање чињеница на којима је засновао свој тужбени захтев. Остварење овог права у пуном обиму обухвата и право на правну помоћ, право на суђење у разумном року, право на окончање судског поступка, право на судску одлуку и њено извршење.

Дакле, у ужем смислу право на приступ суду се односи на процесне гаранције пред судом, док у ширем смислу право на приступ суду обухвата не само поступак, већ и коначан исход, који подразумева да му је претходио правичан поступак.

Суштински приступ суду је обезбеђен кроз праксу Европског суда на ефикасан начин, а ефикасност овог права подразумева независност⁴⁰, флексибилност⁴¹, правну сигурност⁴², транспарентност⁴³ и благовременост.⁴⁴ Значај овог права је условио потребу регулисања не само на националном, већ и на међународном нивоу⁴⁵, па је стога ово право и саставни део права на правично суђење у контексту Конвенције.

ПРАВО НА ПРИСТУП СУДУ - кроз праксу Европског суда за људска права -

Иако у тексту члана 6 став 1 Конвенције⁴⁶ не постоји изричита гаранција *права на приступ суду*, за разлику од *„права на независан и непристрасан суд, образован на основу закона“*, Европски суд је изразио став да одредба

40 Потреба заштите од злоупотребе *Khan v UK ECHR*, &47. Указивање на важност независности и процедуралне гаранција када дотични „орган“ није део судске власти *Souza Ribeiro v France*, представка бр 22689/07 пресуда од 13.децембра 2012.године, & 79.

41 *Ilhan v Turkey*, представка бр. 22277/93, пресуда од 27.јуна 2000.године, & 51.

42 Успостављање процесних гаранција против произвољности, *Maskhadova and Others v Russia*, представка бр. 18071/05, пресуда од 6.јуна 2013.године, & 245.

43 *Sabanchiyeva and Others v Russia*, представка бр. 38450/05 & 154.

44 *O'nerildiz v Turkey*, представка бр. 48939/99, пресуда од 30.новембра 2014.године, & 152.

45 Препорука Р (81) 7 Комитета министара држава чланица о мерама које омогућавају приступ суду. (Recommendation No. R (81) 7 of the Committee of Ministers to member States on measures facilitating access to justice)

46 „Свако, током одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама, или о кривичној оптужби против њега, има право на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним судом, образованим на основу закона. Пресуда се мора изрећи јавно, али се штампа и јавност могу искључити с целог или с дела суђења у интересу морала, јавног реда или националне безбедности у демократском друштву, када то захтевају интереси малолетника или заштита приватног живота странака, или у мери која је, по мишљењу суда, неопходно потребна у посебним околностима када би јавност могла да нашкоди интересима правде.“

члана 6(1) Конвенције пружа могућност сваком појединцу право да суду поднесе захтев ради заштите својих „*грађанских права и обавеза*“, односно право на покретање поступка пред судовима у грађанским стварима. Услов за то је да спор буде озбиљне и стварне природе, што значи да се подносилац представке не би могао позвати на ову повреду у случају да се у поступку није интересовао за своја права на адекватан начин и није предлагао доказе.

У пресуди *Golder против Уједињеног Краљевства*⁴⁷, Европски суд налази да је „незамисливо да члан 6 став 1 исцрпно описује процесна јемства која се пружају странкама у поступку који је у току, а да при том не штити, на првом месту, оно што само по себи у ствари омогућује коришћење тих јемстава, а то је приступ суду. **Право на правичан, јаван и брз судски поступак уопште нема никакву вредност ако судског поступка нема**”⁴⁸.

Осим права на покретање поступка, које има основ у унутрашњем правном поретку, под условом постојања правног интереса, гаранције у смислу права на приступ суду се односе и на право странке у поступку да добије судску одлуку.

Такође, саставни део овог права је и подношење захтева за надкнаду материјалне или нематеријалне штете, само у случају да је предмет решен произвољно, јер домаћи суд утрђује висину одштете, без обзира да ли се ради о физичким или правним лицима.

47 Случај Голдер против Уједињеног Краљевства тиче се затвореника коме је одбијена дозвола да контактира свог адвоката ради подношења грађанске тужбе за клевету против затворског службеника. Суд је сматрао да се ради о повреди члана 6 – права на приступ суду, које не само да мора да постоји, већ ово право мора бити и ефикасно. Такође, немогућност затвореника да има поверљиве стоматолошке консултације са адвокатом представља онемогућавање затворенику на ефикасан приступ суду.

48 *Golder v. The United Kingdom*, представка бр. 4451/70, пресуда од 21 фебруара 1975, && 8, 35.

У пресуди *Esim против Турске*⁴⁹, утврђена је повреда права на приступ суду подносиоцу представке због стриктног тумачења временског рока, што је допринело да се основаност захтева не може сагледати у меритуму, чиме је нарушена сама суштина права подносиоца представке на приступ суду.

„Право на приступ суду је нарушен када правила престану да служе циљевима правну сигурност и правилно спровођење правде и чине неку врсту препрека која спречава странку да се његов или њен случај одлучи у меритуму“⁵⁰

Обавезивање странке у поступку на плаћање неоправдано високих судских такси, такође представља повреду права на приступ суду. У пресуди *Mehmet and Suna Yigit v. Turkey* „по мишљењу Суда, обавеза подносиоца представки, који нису имали приходе да плате судске таксе које су износили четири пута више од тадашње месечне минималне зараде, не може да се сматра пропорционалним.“⁵¹

49 *Esim против Турске*, представка бр. 59601/09, пресуда од 17. септембра 2013.године. Подносилац представке је дана 25.09.1990.године, као припадник војске, рањен у сукобу са терористима, због чега је лечен, а радна способност му је смањена за 33%, због чега му је у 1992.години утврђен трјани инвалидитет и донето решење о инвалидској пензији шестог степена. Наредних година је патио од главобоља, а у 2004.години на скенеру главе, откривен је неидентификовани метални објекат у левој области. У 2007. години, подносилац представке је примљен на неурохирургију, када му је откривен метак у глави, димензија 15 к 10 мм, а лекари су изјавили да је вађење метка потенцијално опасно по живот. 9. септембра 2007. године обратио Министарству Одбране за обештећење у вези са његовом повредом. Он је то тврдио, да је због медицинског немара, метак у његовој глави је остао непримећен и да је због ове чињенице претрпео материјалну штету, која није узета у обзир при обрачуна његове инвалидске пензије. 16 јануара 2008.године, подносилац представке је поднео две тужбе за материјалну штету и за нематеријалну штету због заосталог метка у глави. Обе тужбе су одбијене јер је протекло више од пет година од настале повреде, без обзира што је подносилац представке сазнао за заостали метак у глави у току 2007.године.

50 *Ибид* & 21.

51 *Mehmet and Suna Yigit v. Turkey*, представка бр. 52658/99, пресуда од 17 јула 2007, & 38. Видети и пресуду *Kreuz v. Poland*, представка бр. 28249/95, пресуда од 19. 6. 2001, & 52. у ком предмету је такође утврђена повреда права чл.6 ст.1 Конвенције, јер је наметање судске таксе подносиоцу представке представљало несразмерно ограничење његовог права на приступ суду. Подносиоцу представке је пред домаћим судом одбијен захтев за ослобођење од плаћања судских трошкова. Суд је одбио његов аргумент да не може да плати судске трошкове, али је истовремено смањио износ трошкова који су били једнаки износу годишње просечне плате у држави. С обзиром да је за подносиоца представке, тај износ још увек био превелик, поступак је обустављен. Европски суд за људска права је утврдио повреду члана 6. ста 1 Конвенције, а која пресуда је од значаја јер је утицала на промену Закона о судским таксама.

Суштина права на приступ суду може бити нарушена и у погледу несразмерног тумачења терета доказивања у односу на благовремену доставу поднесака електронским путем, као у предмету *Tence v. Slovenia*.⁵²

У овом предмету оцена Суда је да „технички проблем који је допринео достави непотпуног документа, путем факса, није могао да се припише подносиоцу представке, већ суду, а тумачење домаћег суда да је терет доказивања био на подносиоцу представке је превише ригидан,“ због чега је дошло до повреде одредбе члана 6(1) Конвенције.

Одбацивање правног средства, због недостављања довољног броја примерака неког поднеска, у одређеним случајевима представља такође претерани формализам који доводи до повреде права на приступ суду, као елемента права на правично суђење.⁵³

Подносилац представке, у предмету *Ненов против Бугарске*⁵⁴ је имао проблеме са менталним здрављем и у току парнице више пута помињао ниска примања и недостатак правне експертизе, те тражио правну помоћ од две судске инстанце, али је био одбијен јер важећи закон није пружао могућност бесплатне правне помоћи у грађанском поступку. Имајући у виду значај исхода овог предмета, као и сложеност поступка, принцип процедуралне равноправности страна у спору и проблеме подносиоца захтева са менталним

⁵² *Tence v. Slovenia*, представка бр. 37242/14, пресуда од 31 маја 2016, & 38. Подносилац представке се жалио на повреду права на приступ суду, јер су домаћи судови одбацили његову жалбу, послату факсом, као неблаговремену. Домаћи суд је констатовао, да је адвокат подносиоца представке успешно послао факсом документ са шест страница суду у 18.54 часова. 28. јуна 2011. године, односно последњег дана рока за подношење жалбе. Документ је истог дана у 18.59 часова примљен на факс суда, али није одштампан. Следећег дана, када је рок већ истекао, подносилац представке је послао жалбу (такође са шест страница) препорученом поштом. Жалба подносиоца представке је одбијена као неблаговремена, као и њени каснији приговори да је послата факсом у прописаном року. Домаћи судови су узели у обзир само документ послат препорученом поштом, уз напомену да подносилац представке није могао да докаже садржај документа послатог факсом. Домаћи суд је нагласио да све грешке у преношењу документа послатог факсом, чак и ако се могу приписати суду, мора сносити странка која је доставила такав документ. Европски суд је указао на повреду права на приступ суду и утврдио повреду чл. 6 став 1 Конвенције. У издвојеном мишљењу, судија Курис, наводи да подносилац представке није могао да докаже садржај документа послатог факсом, јер је Влада изразила сумњу да је документ који је послат факсом, у ствари предмет жалбе. Могла би се изнети теорија завере по којој је адвокат подносиоца представке, који још није био спреман да благовремено поднесе коначну верзију жалбе, факсом послао још шест страница како би добио на времену за финализацију потребног документа, који је накнадно послао препорученом поштом. То би, међутим, била пука спекулација и Влада није прибегла томе. Уместо тога, они су тврдили да терет доказивања да је факс пренос заиста исти документ који је послат препорученом поштом следећег дана треба да сноси подносилац представке.

⁵³ *Sergey Smirnov v. Russia*, 14085/04 од 22. децембра 2009. године.

⁵⁴ *Nenov v. Bulgaria*, бр. 33738/02, пресуда од 16. јула 2009.

здрављем, Суд је закључио да је правна помоћ била неопходна и самим тим утврдио повреду члана 6(1) Конвенције.

У сваком појединачном случају је суштински важно да домаћи суд наведе разлоге за одбијање бесплатне правне помоћи, као и да с дужном пажњом решава захтеве за бесплатну правну помоћ.⁵⁵

Право на приступ суду такође обухвата и право на коначно решење спора. У предмету *Jasiuniene protiv Litvanije*,⁵⁶ Изражен је став да кашњење у извршењу пресуда може бити оправдано само у одређеним околностима, али кашњење не сме бити такво да нарушава суштину права заштићеног чланом 6(1). Конвенције.

Поред наведеног, у једном броју предмета против Хрватске Европски суд је закључио да је повређен члан 6(1) у ситуацији када је поступак био дуго одлаган, у ишчекивању нових закона који, међутим, нису били усвојени у временском року који је одредила влада.⁵⁷

Уколико домаћи суд није правилно и праведно испитао захтеве подносиоца представке у светлу важећих домаћих правних принципа који се тичу спорног предмета, долази такође до повреде члана 6(1) у контексту права на приступ суду, који став је изражен у пресуди *T.P. and K.M. v. The United Kingdom*.⁵⁸

„Суштина права на приступ суду је угрожена када правила престану служити циљевима правне сигурности и правилног рада правосуђа и створе неку врсту баријере која онемогућава да о меритуму предмета странке одлучи

⁵⁵ *Tabor v. Poland*, представка бр. 12825/02, пресуда од 27. јуна 2006. &&. 45–46.

⁵⁶ *Jasiuniene v. Lithuania*, представка бр. 41510/98, пресуда од 6. марта 2003.

⁵⁷ *Kutić v. Croatia*, представка бр. 48778/99, пресуда од 1. марта 2002.

⁵⁸ *T.P. and K.M. v. The United Kingdom*, представка бр. 28945/95, пресуда од 10. маја 2001., &103.

надлежни суд“, о чему се Европски суд изјаснио у пресуди *Зубац против Хрватске*, у коме није дошло до повреде члана 6(1) Конвенције.⁵⁹

У предмету *Бака против Мађарске*,⁶⁰ у коме је подносилац је указао је на повреду члана 6(1) Конвенције, јер није имао могућност да оспорава одлуку о престанку мандата на место председника Врховног суда, као и на повреду чл. 10 којом се гарантује слобода изржавања, из разлога јер је јавно критиковао реформу правосуђа и у коме је Европски суд утврдио повреду члана 6(1) Конвенције, примећено је да се све већи значај у међународној пракси даје процесној правичности у предметима смене и разрешења судија.

59 Zubac v. Croatia, представка бр. 40160/12, пресуда од 05 априла 2018.године, &98.

Подносилац представке, која је ступила у парницу иза смрти свог супруга, у фази након изјављене ревизије, се жалила да јој није омогућен приступ суду, јер је Врховни суд Хрватске одбацио ревизију, због вредности предмета спора, у парници ради утврђења ништавних уговора о замени куће у Дубровнику за кућу у Требињу, закљученим 1992.године, јер је потписан под принудом. Врховни суд је посебно указао да је, према важећем домаћем закону, вредност предмета спора могла да се промени најкасније на припремном рочишту или на првом рочишту пре него што се тужени упусти у главну ствар. Међутим, подносилац захтева је повећао вредност предмета спора тек у каснијој фази поступка, када више није било могуће преокренути радњу. Уставни суд је одбацио уставну жалбу подносиоца захтева у новембру 2011.године. Након што је Европски суд донео пресуду у коме је утврдио повреду права на приступ суду подносиоци представке, предмет је упућен Великом већу. Приликом испитивања да ли се у овом случају примењује слобода процене државе о томе како се примењују важећа ограничења Суд је узео у обзир три критеријума: 1)предвидивост ограничења, 2) неповољне последице због пропуста почињених током поступка (да ли је подносиоцу захтева наметнуто прекомерно оптерећење у вези са тим грешкама), и 3) питање претераног формализма у примени ограничења.Европски суд је оценио да је накнадна измена вредности предмета спора, након упуштања туженог у парницу, у супротности са начелом владавине права и захтевом савесног вођења поступка. Стога, поступање Врховног суда не представља строги формализам, јер се заснива на правној сигурности, па стога није било несразмерно ограничења права на приступ суду, нити прекорачења домаће слободне процене, те није дошло ни до повреде чл. 6ст.1. Конвенције.

60 Baka v. Hungary, представка бр. 20261/12, пресуда од 23 јуна 2016.

(Водени случај) Подносилац представке је у периоду од 1991. до 2008. радио као судија Европског суда за људска права у Стразбуру, а 2015. именован је за судију Врховног суда на мандат од шест година и за председника Националног савета за правду и био је обавезан да изнесе своје мишљење о законима које је усвојио парламент, а који се утичу на правосуђе. У току 2011.години, критиковао је реформе преко портпарола, путем саопштења за медије и говора у парламенту. У децембру 2011.

усвојено су прелазне одредбе новог Устава Републике Мађарске, према којима је Курија (Врховни суд) предвиђена као правни наследник Врховног суда, а у складу са уставном реформом, мандат подносиоца захтева истекао је три и по године пре редовног истека мандата. При томе је подносилац захтева изгубио право на исплату зараде која би му припадала да му није истекао мандат, као и право на друге новчане накнаде, укључујући исплату отпремнине. Подносилац представке није испуњавао услов за председника Курије сходно новим условима за именовање, а период који је провео у Стразбуру није урачунат по новом закону, па је наставио да обавља рад као судија. Иако је до престанка мандата подносиоца представке дошло услед уставне реформе која није предвиђала могућност оспоравања овлуке о престанку мандата, држава није успела да докаже да је преурањени престанак мандата подносиоца представке био оправдан објективним потребама јавног интереса, што је довео до повреде саме суштине подносиоцевог права на приступ суду. Такође, Европски суд је оценио да је повређено и право подносиоца представке на слободу изражавања у контексту чл. 10, јер мешање државе у конкретном случају није било нужно.

ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА НА ПРИСТУП СУДУ

Право на приступ суду није апсолутно право⁶¹, већ је подложно ограничењима, јер пракса Европског суда тумачи ово право другачије, дајући му релативан значај. Држава уговорница, пре свега, регулише право на приступ суду, у чему ужива одређену слободу, док Европски суд доноси коначну одлуку о поштовању овог права, али не на начин и у мери да се угрожава његова суштина (прописивање рокова застарелости, прописи који се односе на малолетнике и лица која нису способна за расуђивање).

Ово се постиже применом критеријума из пресуде *Ashingdane v. the United Kingdom*⁶², односно тзв. *Ashingdane теста*, који подразумева да ће свако ограничење ће бити у складу са чланом 6. Конвенције применом следећих критеријума:

- *да се не угрожава суштина права*
- *легитимност циља*
- *сразмера између употребљених средстава и циља који се жели постићи*

(терет доказивања је на туженој држави; испитује се неопходност мешања у демократском друштву и сразмера између општег интереса државе и заштите интереса појединаца).

Уколико су испуњени наведени критеријуми, ограничење права на приступ суду је оправдано.

Законодавство државе уговорнице може да ограничи право приступа суду на различите начине, као што је прописивање рокова застарелости, доношење прописа који се односе на малолетнике и лица неспособна за расуђивање, а која ограничења ће Европски суд да сматра оправданим.⁶³

61 “Суд понавља да право на приступ суду – односно право на покретање поступка пред судовима у грађанским стварима – представља елемент који је инхерентан праву утврђеном у члану 6. став 1. Конвенције, који прописује гаранције у погледу организације и састава суда и вођења поступка. Целина чини право на правично суђење обезбеђено чланом 6 став 1. Међутим, право на приступ судовима није апсолутно и може бити подложно ограничењима која не ограничавају или смањују приступ који је остављен појединцу на начин или у толикој мери да је нарушена сама суштина права. Штавише, ограничење неће бити компатибилно са чланом 6. став 1. ако не тежи легитимном циљу и ако не постоји разуман однос пропорционалности између употребљених средстава и циља који се жели постићи.” *Baka v. Hungary*, представка бр. 20261/12, пресуда од 23. јуна 2016, & 120.

62 *Ashingdane v. the United Kingdom*, представка бр. 8225/78, пресуда од 28. маја 1985. & 57.

63 *T.P. and K.M. v. The United Kingdom*, представка бр. 28945/95, пресуда од 10 маја 2001.

У погледу другог критеријума, ограничење права на приступ суду биће оправдано, у случају угрожавања опште безбедности, као и у случајевима позивања на државни имунитет, што значи да једна држава не може да буде у надлежности друге државе.⁶⁴

Када испитује сразмерност ограничења приступа парничном суду, Суд узима у обзир процесне грешке које су се догодиле током поступка и које су подносиоцу представке тај приступ онемогућиле, па на основу тога утврђује да ли је подносилац представке морао да поднесе претерано оптерећење због таквих грешака. Истовремено, утврђени су референтни критеријуми за оцену о томе ко би требало да сноси последице таквих грешака – да ли је то сам подносилац представке или су то надлежни органи.

Такође, у предмету *Итановска и Барбуловска против Северне Македоније* Суд је утврдио повреду права на приступ суду подносиоцу представке, из разлога што је домаћи суд одбацио приговор против налога за плаћање таксе издат од стране јавног бележника, јер није поднет од стране адвоката, иако по домаћем закону приговор може да изјави само адвокат. По оцени Суда ограничење права на приступ суду није сразмерно циљу који се жели постићи, јер иако подносиатељка представке није тврдила да су јој трошкови ангажовања адвоката били превелики терет, Суд ипак сматра да су околности овог случаја, где је такса износила скоро једну шестину вредности предмета спора, „довољна да омогуће Суду да закључи да је у околностима овог случаја ограничење права подносиоца представке на приступ суду било несразмерно“.⁶⁵

Да би право на приступ суду могло да се оствари на најефикаснији начин потребно је да се модификују или уклоне две препреке, које се тичу персоналних ограничења-могућност да се буде странка у поступку и економских ограничења, која се односе на високе судске трошкове.

Право на приступ суду биће ограничено лицима која немају правни интерес да пред судом заштите своје право. Ова формулација представља и захтев да лице покаже непосредан и појединачни интерес као део правно забринуте јавности, чак и да докаже повреду права која би задовољила суд у оцени њеног правног интереса да буде странка у поступку. Наведени

64 *Fogarty v. The United Kingdom*, представка бр. 37112/97, пресуда од 21. новембра 2001.

65 *Итановска и Барбуловска против Северне Македоније*, представке бр. 53030/19 и 31378/20, пресуда од 09. маја 2023. године

рестриктивни приступ персоналним ограничењима приступа суду је дат у одредби Уговора о оснивању Европске Заједнице⁶⁶, при чему се наводи да свако физичко или правно лице може да покрене поступак пред судом уколико има непосредан и појединачни интерес.

У пракси Европског суда се јављају страначка ограничења-право да се буде странка у поступку, што представља аутономни конвенцијски појам, који Европски суд посматра другачије од појма у националном праву, као у предмету *Компанија Yukos против Русије*⁶⁷. Подносиоцу представке у ликвидацији је призната страначка способност, а Европски суд је овај поступак оправдао аргументом да се онемогући државама да ликвидирају правна лица чија су Европском конвенцијом гарантована права прекршена и ликвидацијом их спречиле да поднесу представку пред Европским судом. Ова пресуда указује да и правна лица уживају заштиту чл. 6(1) Конвенције у случају да им је повређено право на правично суђење, као у конкретном случају.

У предмету *Католичка црква из Канеа против Грчке*⁶⁸, домаћи суд је пресудио да црква нема својство правног лица по грчким законима, због чега је одбачена тужба за утврђивање имовинских права. Европски суд је, међутим, закључио да је то учињено на штету права на суд, односно да је реч о кршењу чл. 6(1) Конвенције, јер подносилац представке у конкретном случају има непосредни интерес за вођење тог поступка.

У предмету *Филис против Грчке*⁶⁹ подносилац представке, инжењер по струци, захтевао је накнаду за обављени посао. Тужбу је, међутим, могла да поднесе само Инжењерска комора Грчке. Европски суд је сматрао да, иако је ова процедура могла да значи искусно правно заступање уз невелики трошак по инжењере, то ипак није био довољан разлог да би се подносилац представке лишио права да сам поднесе тужбу.

Персонална ограничења се односе и на правну помоћ и на бесплатну правну помоћ, иако Европска конвенција не гарантује изричито право

66 Treaty Establishing the European Community, 2006 O.J., чл.230.

67 *Компанија Yukos против Русије*, представка бр. 14902/04, пресуда од 31. јула 2014. године.

68 *Canea Catholic Church v. Greece*, представка бр. 143/1996/762/963, пресуда од 16. децембра 1997. године

69 *Philis v. Greece*, представка бр. 15068/89, пресуда од 27. августа 1991. године.

на бесплатну правну помоћ у грађанским поступцима⁷⁰. Због тога се као посебан извор права за грађанске поступке примењује одлука Европског суда за људска права у случају *Airey против Ирске*. Обавеза је државе да свакоме коме је бесплатна правна помоћ неопходна да би заштитио своја грађанска права, то и омогући, без обзира на то да ли је странка у стању да заступа саму себе.⁷¹

У овом случају, подносиатељка представке није била у могућности да ангажује адвоката, због чега није могла да поднесе захтев за развод брака. Иако је Европски суд потврдио да државе треба да пруже правну помоћ за обезбеђивање ефективног приступа суду, то се, међутим, не односи на све предмете који се тичу грађанских права и обавеза. При том, релевантни фактори који се узимају у обзир у корист пружања правне помоћи су: сложеност поступка и правних питања; потребе утврђивања чињеница вештачењем и испитивањем сведока, као и природа спора, односно у конкретном случају узето је у обзир да је у питању спор који је подразумевао и емоционалну компоненту.

С тим у вези, Европски суд је изнео следећи став: “члан 6(1) понекад може присилити државу да обезбеди помоћ адвоката онда када је таква помоћ неопходна да би се остварио делотворни приступ суду, или зато што је правно заступање обавезно кад је то предвиђено законом, у неким високим странама уговорницама, у случају разних врста парница или због сложености самог поступка или предмета.”⁷²

Приступ суду може бити ограничен и када се ради о ограниченој надлежности. У предмету *Бријан против Уједињеног Краљевства*⁷³, који је односи на поступак извршења одлуке донете због непоштовања урбанистичке дозволе, Европски суд је заузео став да, иако је жалба Високом суду била ограничена на питања примене материјалног права, те је, самим тим, и надлежност тог суда над чињеницама била ограничена, што ипак није било довољно да се констатује кршење чл.6(1) Европски суд је посебно нагласио специфичан карактер урбанистичког планирања, које се сматра типичним

70 Овим се питањем бави и Хашка конференција за међународно приватно право, при чему посебно треба истаћи Хашку конвенцију о грађанском поступку (1954.), као и Конвенција о олакшању међународног приступа судовима.

71 *Airey v. Ireland*, представка бр. 6289/73, пресуда од 11 септембра 1979. & 22-28.

72 *Ibid*

73 *Bryan v. United Kingdom*, представка бр.19178/91, пресуда од 22. новембар 2009. & 29.

примером остваривања дискреционе одлуке надлежних власти у уређивању понашања грађана. Стога је закључено да је делокруг преиспитивања пред Високим судом био довољан.

Међутим, у предмету *Василеску против Румуније*⁷⁴, Европски суд је утврдио да је реч о кршењу чл. 6(1) Конвенције зато што домаћи судови нису имали надлежност да испитају захтев за реституцију имовине која је својевремено, у комунистичком режиму, била конфискована. Суд у Стразбуру је прихватио следеће тумачење домаћег процесног права које је понудио Врховни суд Румуније: у суштини, ниједан суд није надлежан да одлучује по захтеву подносиоца. Једини поступак који стоји на располагању је поступак пред Државним тужилаштвом. Европски суд је сматрао да тужилаштво није независни суд у смислу члана 6(1) Конвенције.

Питање ограничења права на приступ суду је посебно интересантан са аспекта имунитета, који може бити домаћи, који служи заштити домаћих органа и међународни имунитет, имунитет државе када једна држава може да тражи изузеће из јурисдикције друге државе и имунитет међународних организација. По оцени Европског суда, имунитет државе је концепт међународног права, који почива на принципу да једна држава неће бити подлеже надлежности друге државе, а све са намером одржавања добрих међудржавних односа.⁷⁵ Међутим, у пракси постоји и рестриктивни имунитет, као последица схватања да је држава привредни субјект због чега је потребно искључити њен привилегован положај у судским поступцима, због чега у пракси принцип апсолутног имунитета више није актуелан. С тим у вези, постоје и случајеви одрицања од међународног имунитета у ком случају треба раздвојити одрицање од вођења судског поступка и спровођења извршења. Изузимање из поступка извршења се у пракси може наћи у поступцима заштите дипломатско конзуларног имунитета.

„Несметано вршење функција дипломатских представника, без мешања друге државе покретањем правног поступка, важан је разлог постојања дипломатских имунитета. Међутим, постојање дипломатског имунитета у држави пријема је условљено понашањем државе слања у том смислу. Другим речима, ако се држава изричито одрекне имунитета дипломатског персонала, дипломата неће бити заштићен имунитетом у држави пријема. Ако се ради

⁷⁴ *Vasilescu v. Romania*, пресуда од 22. маја 1998.

⁷⁵ *Al-Adsani v. The United Kingdom*, 35763/97, 21. новембра 2001. & 54.

о дипломати са националношћу државе пријема, биће заштићен искључиво имунитетом искључиво поводом радњи из оквира своје функције.⁷⁶

У предмету *Sabeh El Leil v. France*,⁷⁷ Европски суд је утврдио повреду чл. 6 Конвенције јер држава није дозволила приступ суду бившем запосленим у амбасади у Кувајта у Паризу када је тужио свог послодавца за поништај отказа уговора о раду. С обзиром да Конвенција УН о јурисдикцији државних и њене имовине у чл. 11 прописује да се правило имунитета не односи на особље дипломатске мисије у иностранству, осим у Конвенцији набројаних ситуација, Суд је утврдио да у конкретном случају подносилац представке није био у питању дипломатски или конзуларни представник Кувајта, те неће потпадати под наведене случајеве.

Како је оправдање за постојање имунитета неопходно, Суд је закључио да послови подносиоца представке у амбасади Кувајта не би могли објективно повезати са сувереним интересима ове државе, те да је домаћи суд повредио право на приступ суду, одбијајући захтев подносиоца представке без давања релевантних и довољних разлога за такво поступање.⁷⁸

Када је у питању *actio popularis*, Европски суд је становишта да су овакве представке неприхватљиве, јер се не ради о повреди личног интереса, као и из разлога „да би се избегли случајеви појединаца који се жале на судске одлуке из поступака у којима нису били странка у поступку“⁷⁹.

РЕЗИМЕ

Право на приступ суду представља делотворно право релативне природе, које омогућава реализацију свих осталих гаранција права на правично суђење и омогућава физичким и правним лицима да заштите своја права и интересе пред судом, уз постојање одређених легитимних ограничења. Нека ограничења права на приступ суду, која регулише правни систем државе потписнице биће легитимна и оправдана, а нека не. У сваком случају, обавеза државе уговорнице је да штити грађанска права у процесном и материјалноправном смислу.

76 Чл. 31 (4), 38 (1), Бечке конвенције о дипломатским односима од 18. априла 1961. године, "Службени лист СФРЈ"

77 *Sabeh El Leil v. France*, представка бр. 34869/05, пресуда од 29.6.2011.

78 Ibid.

79 *L'erabliere A.S.B.L. v. Belgium*, представка бр. 49230/07, пресуда од 24 маја 2009. & 29.

Да би се право на приступ суду остварило у свом пуном обиму, потребно је да функционише у корелацији са правом на правну помоћ, правом на суђење у разумном року, а остваривање права на приступ суду је претпоставка свих осталих гаранција које су прописане овим чланом, јер да би поступак био јаван, брз, ефикасан и без одуговлачења, неопходно је да најпре буде покренут.

Судови држава уговорница су у обавези да примене правила поступка, избегавајући тако претерани формализам који би угрозио правичност поступка, тако и потпуну флексибилност која би обесмислила процедуране законе предвиђене домаћим прописима.

Пресуда Великог већа Grzęda против Пољске
представка бр. 43572/18, пресуда од 15 марта 2022.

Водећи случај

Повреда чл. 6 ст.1 Конвенције је утврђена због повреде права на приступ суду услед немогућности судског преиспитивања превременог престанка мандата судије у Националном савету судства, који је наступио *ex lege*, као последица законодавне реформе у Пољској.

Овај случај је покренуо ново питање пред Европским судом за људска права, и то да ли се члан 6. став 1. у контексту грађанских права и обавеза може применити на предметни случај који је настао као последица престанка мандата судије као члана изабраног судије Националног савета судства НСЈ, пре истека мандата од четири године.

Велико веће је донело одлуку већином од шеснаест гласова, док је један глас био против.

Чињенице :

Подносилац представке је судија Врховног суда, који је у току 2016. године, у складу са релевантним одредбама Устава и важећим законодавством, изабран од стране Генералне скупштине на мандат од четири године за члана Националног савета судства (НСЈ). Након ступања на снагу новог закона у време реформе правосуђа, његов мандат је окончан раније, 2018. године. Законом о изменама и допунама Закона о НСЈ из 2017. („Закон о изменама и допунама из 2017.“) предвиђено је да чланове НСЈ из реда судија не бирају судије, а да се мандат чланова НСЈ изабраних на основу претходних одредаба наставља до дана који претходи почетку мандата његових нових чланова

(члан 6). Када је 6. марта 2018. изабрано 15 судија за нове чланове НСЈ, мандат подносиоца представке као судског члана НСЈ престао је *ex lege* без претходног званичног обавештења. Подносилац представке сматра да му је повређено право на приступ суду у контексту члана 6 став 1 Конвенције.

Европски суд је приликом процене да ли постоји повреда, користио своје пресуде против Пољске које се односе на реорганизацију правосудног система *Reczkowicz v. Poland*⁸⁰), пресуде пољског Уставног суда, Врховног суда и Врховни управног суда, Суда правде Европске уније, као и више извештаја и оцена европских и међународних институција.

У контексту домаћег правног оквира, који је био на снази у време избора подносиоца представке и током његовог мандата, подносилац представке је по пољском закону имао право на заштиту од смене са позиције судског члана НЦЈ током тог периода. Тврдња подносиоца представке да има право да служи свој пуни мандат као члан правосуђа НСЈ такође је нашла подршку у члану 187. став 3. Устава који је предвиђао и штитио четворогодишњи мандат изабраних чланова НСЈ, као и у чињеници да је НЦЈ тело које је по Уставу овлашћено да штити независност судова и судија.

Влада је сматрала да је престанак мандата подносиоца представке, како је предвиђено Законом о изменама и допунама из 2017. године, изазван потребом да се спроведе пресуда Уставног суда од 20. јуна 2017. године, којом је утврђено да мандат свих изабраних чланова НСЈ требало је да буду заједничког карактера, односно да почињу и завршавају истог датума. Међутим, ваљаност и легитимитет такве одлуке доведен је у питање због присуства двојице судија у петочланом већу, чији је избор био погрешан због неправилности (*Xero Flor w Polsce sp*). Друго, у сваком случају, оспорена одлука није изричито захтевала превремени престанак мандата актуелних чланова судије НСЈ, нити идентификовала ванредне, уставно ваљане разлоге који би изузетно могли оправдати такву меру; тиме није и није могло да оконча њихов мандат. Треће, његов превремени прекид мандата јасно је покренуо питање пропорционалности. Било је могуће предузети алтернативне мере којима би се постигла сврха, без кршења уставног правила о четворогодишњем мандату. Коначно, како је Врховни суд у више наврата указао, усвајањем оспорене одлуке Уставни суд је противречио сопственим налазима о овом питању и занемарио своју судску праксу која захтева да

80 *Reczkowicz v. Poland*, представка бр. 43447/19, пресуда од 22. јула 2021. године

промене статуса чланова уставних органа буду пропраћене одговарајућим периодом прилагођавања или се примењују од почетка новог мандата.

Чињеница да је мандат подносиоца представке престао *ex lege* на дан избора нових чланова НЦЈ указује да је постојао истински и озбиљан спор око „права“.

Оцена суда

Велико веће подсећа да је за примену чл.6 ст.1 Конвенције неопходно постојање „спора“, који се заснива на праву признатим домаћим законом, без обзира да ли је то право заштићено Конвенцијом, да спор мора бити озбиљан и да се односи не само на постојање права већ и на његов обим и начин његовог остваривања, да резултат поступка мора бити директно одлучујући за дотично право, као и да само право мора бити „грађанске природе“.

Суд је у овом случају применио тест развијен у пресуди *Vilho Eskelinen и други против Финске*⁸¹, који се састоји од два кумулативна услова, који би, ако би били у потпуности испуњени, оповргли претпоставку о применљивости члана 6. став 1. Конвенције.

1. Први услов - *Да ли домаћи закон изричито искључује приступ суду за категорију особа у питању*

С обзиром на нови аспект случаја (није се тикао главне активности судије, већ његовог чланства НЦЈ) као и његове истакнуте јавноправне карактеристике, Суд је сматрао да је примерено даље развијати први услов. Овај услов је био строг и ретко испуњен, што је било довољно да се утврди да је члан 6 примењив, без узимања у обзир другог дела теста. Суд је, међутим, сматрао да директна примена првог услова не би била у потпуности прикладна у свим ситуацијама. Стога је био спреман да прихвати да се може сматрати испуњеним када је, чак и без изричите одредбе у том смислу, јасно да домаћи закон искључује приступ суду за врсту спора о којој је реч. Дакле, овај услов је био задовољен у случају да је домаће право садржало експлицитно искључење приступа суду. Друго, може се сматрати да је услов испуњен и када је искључење било имплицитне природе, посебно када је проистекло из системског тумачења важећег правног оквира или читавог корпуса законске регулативе. Стога је Суд оставио отвореним питање у вези

81 *Vilho Eskelinen and Others v. Finland*, представка бр. 63235 /00, пресуда од 19 априла 2007.

са првим условом, будући да у сваком случају други услов није био испуњен. Сходно томе, члан 6. став 1. био је применљив у овом контексту.

2. Други услов - *Да ли је искључење из приступа суду било оправдано објективним разлозима у интересу државе* – Према приступу усвојеном у предмету *Vilho Eskelinen*, сама чињеница да је подносилац представке био ангажован у сектору или одељењу који је учествовао у вршењу јавне власти није било само по себи одлучујуће.

По оцени Суда, да би национално законодавство које искључује приступ суду имало било какав ефекат према члану 6. став 1. у одређеном случају, морало је бити компатибилно са владавином права која захтева, између осталог, да свако мешање у принципу мора бити засновано на инструменту опште примене. Међитим, одељак 6 Закона о изменама и допунама из 2017. године не може се сматрати таквим инструментом, јер је био усмерен на одређену групу од петнаест лица која се јасно могу идентификовати – правосудних чланова НСЈ изабраних према претходној уредби, укључујући подносиоца представке. С тим у вези, Суд је већ сматрао да су закони који су уперени против одређених лица супротни владавини права.

Испитивање другог услова морало је да узме у обзир чињеницу да је овај случај уско повезан са независношћу судства, пошто је НЦЈ имао задатак да је чува. Једна од кључних манифестација улоге НЦЈ у овом погледу била је његова искључива надлежност да предлаже кандидате за именовање (почетно и напредовање) на свим нивоима правосуђа и у свакој врсти суда. Уклањање, или претња смењивањем, члана НЦЈ током његовог мандата, могло је да утиче на личну независност тог члана у вршењу његових или њених дужности НЦЈ.

У овом контексту, Суд је узео у обзир следеће:

Прво, све стране уговорнице Конвенције имале су експлицитне, формалне гаранције независности судства у својим законима, било уставног или статутарног ранга.

Друго, независност судства била је неопходни услов за право на правично суђење према члану 6.

Треће, независност судства је операционализована у лицима која су имала судску власт.

С тим у вези, Суд је подсетио на своју судску праксу која се тиче посебне улоге правосуђа у друштву као гаранта правде и потребе да се његови чланови заштите од било каквих мера које би могле да угрозе њихову судску независност и аутономију. Сходно томе, независност правосуђа је требало схватити тако да се не односи само на судију у његовој или њеној судијској улози, већ и на друге службене функције које би судија могао да обавља, а које су уско повезане са правосудним системима. Захтев да се обезбеди независност судских савета потврђен је у препорукама Комитета министара, као и других органа Савета Европе. Према релевантним стандардима Савета Европе, аутономија судског савета у питањима која се тичу именовања судија мора бити заштићена, те је постојала је јасна веза између интегритета процеса именовања судија и захтева независности судства у члану 6 став 1.

Иако Конвенција није спречила државе да донесу легитимне и неопходне одлуке за реформу правосуђа, у контексту принципа супсидијарности, задатак уговорних страна да обезбеде независност правосуђа, био је од пресудне важности.

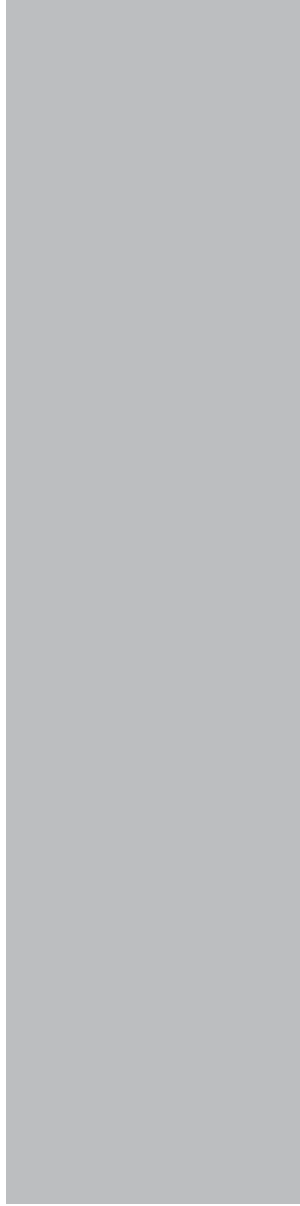
Узимајући у обзир све горе наведено, искључење подносиоца представке из приступа суду није могло бити оправдано објективним разлозима у интересу државе. Положај подносиоца представке као изабраног судског члана НСЈ, тела са уставном одговорношћу за очување независности правосуђа, прерано је укинут применом закона и у одсуству било каквог судског надзора над законитошћу ове мере. Искључење подносиоца представке из основне гаранције за заштиту спорног грађанског права уско повезаног са заштитом судске независности не може се сматрати у интересу државе у којој се води владавина права. Другим речима, други услов теста *Vilho Eskelinen* није био испуњен.

Стога је, Велико веће већином од шеснаест гласова утврдило повреду чл. 6 ст.1 Конвенције.

Члан 41: У складу са чланом 41. Конвенције ЕСЉП је тужбени захтев за накнаду нематеријалне штете одбио налазећи да се у конкретним околностима овог случаја утврђење повреде може само по себи сматрати довољном правичном надокнадом за било какву нематеријалну штету коју је претрпео подносилац представке.

ГРАЂАНСКО ПРАВО

СУДСКА ПРАКСА



РАДНО ПРАВО

ОБАВЕЗА И ПРАВО УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ДА ВРШИ ПРОВЕРУ ПСИХИЧКЕ, ФИЗИЧКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ЗАПОСЛЕНОГ ЗА РАД СА ДЕЦОМ И УЧЕНИЦИМА

(чл. 139 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања)

Послодавац има право и обавезу да током читавог трајања радног односа у установи образовања и васпитања проверава психичку, физичку и здравствену способност запосленог за рад са децом и ученицима. Наиме, губитак радне способности мора се утврдити налазом одговарајуће комисије, при чему мишљење о потпуном губитку радне способности доноси надлежна комисија – комисија Фонда ПИО.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању тужила је била у радном односу на радном месту „дефектолога – наставника у посебним условима“. Током 1998. године дијагностификовано јој је обољење мултипла склероза. Због здравствених проблема које је имала и због примедби на рад тужиле, директор тужене је дана ... године поднео захтев ЗЗЗР Ниш за вршење стручне експертизе и давање мишљења, да ли тужила, као дипломирани дефектолог, има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. ЗЗЗР Ниш сачинио је експертизу на основу које је завод дао мишљење да код тужиле није утврђено професионално обољење према Правилнику о утврђивању професионалних болести, да код ње постоји потпуни губитак радне способности и да се предлаже обрада за ИК, због чега је тужена тужилу упутила да покрене поступак за остваривање права на инвалидску пензију. Решењем РФ ПИО бр. ... од ... године, тужилу није признато право на инвалидску пензију, јер како је наведено у решењу, код исте не постоји потпуни губитак радне способности. Након пријема решења РФ ПИО тужена се обратила Министарству просвете, науке и технолошког развоја за давање мишљења, услед несагласности експертизе ЗЗЗР и решења РФ ПИО, од кога је добила обавештење да уколико одређени запослени у школи нема психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, треба да му престане радни однос. Након пријема

обавештења Министарства, тужена је донела решење о престанку радног односа тужили, у коме се утврђује да тужила не испуњава услове из чл. 139 ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпитања, а против ког решења је тужила изјавила жалбу Школском одбору тужене, која је одбијена.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је правилно применио одредбе материјалног права, када је усвојио тужбени захтев тужиоца дајући за своју одлуку јасне, разумљиве и правно непротивречне разлоге које у свему прихвата и овај жалбени суд.

Послодавац има право и обавезу да током читавог трајања радног односа у установи образовања и васпитања проверава психичку, физичку и здравствену способност запосленог за рад са децом и ученицима, сходно чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања.

У конкретном случају, правилно је првостепени суд, а супротно наводима жалбе туженог, нашао да експертиза Завода за здравствену заштиту радника не може бити коначна у доношењу одлуке о томе да ли тужила у конкретном случају испуњава овај услов за заснивање и одржање радног односа.

Штавише, у самој експертизи Завода, а супротно жалби туженог, не наводи се да је дошло до губитка психичке, физичке и здравствене способности тужиле за рад са децом и ученицима, већ се, у коначном, даје препорука за инвалидску комисију. Поред тога, решењем РФ ПИО утврђено је да код тужиле не постоји губитак радне способности, те да иста не испуњава услове за инвалидску пензију, а које решење представља коначни и правноснажни управни акт, будући да је међу странкама учињено неспорним да исте нису ово решење побијале правним леком.

Имајући у виду претходно наведено, правилно је првостепени суд закључио да у конкретном случају тужени, као послодавац, није извршио процену психичке, физичке и здравствене способности у складу са законом, те да отказни разлог из чл. 167 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања није испуњен, што се жалбеним наводима туженог неосновано побија.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 1 Гж1 664/2022 од 16.03.2022. године, која је потврђена пресудом Врховног касационог суда Рсб2 1706/2022 од 06.10.2022. године)

Аутори сентенце: Зоран Милошевић, судија Апелационог суда у Нишу и Никола Митровски, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У УСТАНОВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

(чл. 130 и 132 Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 11 Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања)

Преузимање запосленог, као начин пријема у радни однос у установама из Закона о основама система образовања и васпитања, има приоритет у односу на пријем у радни однос по расписаном конкурс.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужила је са туженим закључила Уговор о раду дана 01.09.2014. године, којим је засновала радни однос на одређено време, до избора кандидата по расписаном конкурс, на радном месту библиотекара. Решењем тужене од 15.09.2015. године, утврђено је да је тужили престао радни однос 14.09.2015. године, због престанка потребе за њеним радом. Тужила наводи да је отказни акт незаконит, јер она није засновала радни однос због повећаног обима посла код тужене, већ до окончања поступка за избор кандидата по објављеном конкурс, а како до дана отказа није дошло до избора кандидата, сматра да није био испуњен услов предвиђен у време заснивања радног односа, што отказ чини незаконитим. Тужбеним захтевом тражи да суд решење о престанку радног односа поништи као незаконито и тужену обавезе да јој уместо враћања на рад, накнади штету у висини од шест нето зарада. Тужена је оспорила тужбени захтев, наводећи да је на радно место библиотекара преузимањем примљена запослена из друге школе, која је остала нераспоређена, услед измене Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања.

Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) у чл. 132 ст. 1 прописује да установа може да прими у радни однос на одређено време без конкурса лице: 1) ради замене одсутног запосленог до 60 дана; 2) до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурс; 3) до избора кандидата – када се на конкурс не пријави ниједан кандидат или ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове – до завршетка школске године и 4) ради извођења верске наставе.

Чл. 130 ст. 1 и 2 истог Закона прописано је да се пријем у радни однос у установи врши на основу преузимања запосленог у установи чији је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и конкурса, при чему се пријем у радни однос на основу конкурса може извршити само уколико није било могуће извршити преузимање запосленог.

Дакле, императивним нормама је прописано да преузимање запосленог, као начин пријема у радни однос има примат у односу на пријем након расписаног конкурса.

Првостепени суд погрешно примењује материјално право, када при овако утврђеном чињеничном стању усваја тужбени захтев, будући да и у овом случају Закон о основама система образовања и васпитања примат даје преузимању запосленог. Наиме, специфичност просветне делатности, условљена променама наставних планова, бројем ученика и слично, узроковала је да је преузимање запослених првенствени начин заснивања радног односа у основним и средњим школама, како би се пре почетка сваке школске године проглашавање запослених технолошким вишком свело на најмању могућу меру, тако што се мањак часова до пуног радног времена попуњава у другој установи.

Имајући у виду Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 75/2015), који је ступио на снагу 01.09.2015. године, и примењивао се у школској 2015/2016 године, Основна школа „ББ“ из ... дана 14.09.2015. године донела је решење којим је утврдила да је запослена АА, распоређена на пословима и радним задацима библиотекара са 80% радног времена, остала нераспоређена за 80% од пуног радног времена. Наиме, чл. 11 претходно наведеног Правилника прописано је да школа која има од 25 до 64 одељења има једног извршиоца на пословима библиотекара, док је по раније важећем пропису за ово радно место било прописано да се на истом налази 1,8 извршилаца.

акон што је АА нераспоређена за 80% радног времена на пословима библиотекара, Основна школа „ББ“ из ... и тужена, дана 14.09.2015. године закључиле су споразум о преузимању запосленог, на основу кога је именована засновала радни однос на неодређено време код тужене, на радном месту библиотекара школе са 80% од пуног радног времена, а на основу уговора о раду који закључила са туженом дана 15.09.2015. године.

На овај начин, тужена је у потпуности поступила у складу са наведеним одредбама закона и радно место попунила преузимањем запосленог из школе у којој је тај запослени остао нераспоређен, а тиме је престала и потреба за радом тужиле, па је донета одлука као у изреци пресуде.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 1 Гж1 4133/2021 од 27.01.2022. године, која је потврђена пресудом Врховног касационог суда Рев2 1201/2022 од 25.05.2022. године)

Аутори сентенце: Зоран Милошевић, судија Апелационог суда у Нишу и Никола Митровски, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ НАКОН ВРАЋАЊА НА РАД (чл. 171, чл. 172 и чл. 192 ст. 1 Закона о раду)

Распоређивање запослених у искључивој је аутономији послодавца и у узрочно – последичној вези са стварним потребама и организацијом рада, те се о распоређивању тужиоца не може одлучивати од стране суда, јер је само послодавац овлашћен да распоређује запослене на конкретна радна места, тако да је тужени послодавац након враћања тужиоца на рад био овлашћен да изврши премештање тужиоца у складу са својим потребама, под условима из Закона о раду.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању и стању списима предмета, тужилац је био у радном односу код туженог по основу уговора о раду од године, са свим пратећим анексима којима је мењан радноправни статус тужиоца, при чему је према последњем анексу обављао послове шефа одсека ... – ..., који одсек данас носи назив ... –, за које радно место је предвиђено стечено високо образовање у трајању од најмање 4 године и најмање 240 ЕСПБ, друштвеног или природног смера 3. године радног искуства и тужиоцу је одређен коефицијент 3,50. Дана године тужени је донео решење о отказу уговора о раду због повреде радне обавезе, те је тужилац поводом тога покренуо радни спор ради поништаја предметног решења. У наведеном поступку донето је решење о изрицању привремене мере Вишег суда у Нишу ЗГж1 193/2021 од

28.01.2022. године, којим је наложено туженом да тужиоцу омогући да ради и обезбеди обављање послова утврђених уговором о раду од године, са пратећим анексима. Тужени је решењем број .. од године тужиоца вратио на рад на радно место да би му 22.02.2022. године, упутио понуду за закључење Анекса уговора о раду број ... којим је премештен на послове ..., за које радно место се Правилником о организацији и систематизацији захтева стечено високо образовање на студијама другог степена, односно основним студијама првог степена у трајању од најмање 4 године, најмање 240 ЕСПБ, друштвеног или природног смера и 1 година радног искуства, као и да је предвиђено да коефицијент посла износи 3.0. Наведеном понудом тужени послодавац је тужиоцу навео да је разлог за измену уговорених услова рада потреба процеса и организације рада а у вези са новонасталим околностима где је престала потреба за радом запосленог на одређеним пословима. Између осталог истом је предочено да је Правилником о систематизацији послова за туженог предвиђено шест извршилаца на радном месту ... у и у тренутку доношења Решења 3 Гж1 193/2021 од 28.01.2022. године свих шест радних места су била попуњена, односно у тренутку доношења поменутог решења није постојало слободно место ..., као и да је утврђена потреба за још једним запосленим на радном месту, које је одговарало стручној спреми коју тужилац поседује. На основу наведеног тужилац тврди да тужени није поступио у складу са наведеном привременом мером и на тај начин донео Анекс број 4 уговора о раду, дана 22.02.2022. године који је апсолутно ништав.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је нашао да је Анекс број 4 уговора о раду супротан принудним прописима и ништав у смислу члана 103. Закона о облигационим односима, јер је закључен супротно одлуци Вишег суда у Нишу од 28.01.2022. године, којом одлуком је одлучено о привременој мери и наложено туженом да тужиоцу омогући да ради и обезбеди обављање послова утврђених уговором о раду од године са пратећим анексима.

Међутим, у конкретном случају не може се прихватити закључак првостепеног суда да је спорни анекс уговора о раду апсолутно ништав, те је првостепена пресуда морала бити преиначена и тужбени захтев тужиоца одбијен као неоснован.

У конкретној правној ствари, тужени је у складу са привременом мером из решења Вишег суда у Нишу Згж1 193/2021 од 28.01.2022. године, којом је наложено туженом да тужиоцу омогући да ради и обезбеди обављање послова утврђених уговором о раду од ... године са пратећим анексима, донео решење којим тужиоца враћа на рад, на радно место ... дана 21.02.2022. године. Међутим, тужени је сутрадан 22.02.2022. године тужиоцу упутио понуду за закључење спорног Анекса .. уговора о раду, којим тужиоца премешта на послове ...

У складу са наведеним, како се основано жалбом туженог истиче, првостепени суд је погрешно закључио да тужени није поступио према чинидби дефинисаној привременом мером у решењу Основног суда у Нишу од 19.11.2021. године које је преиначено решењем Вишег суда у Нишу од 28.01.2022. године. Наиме, у конкретном случају тужилац се налази у отказном режиму и сврха издате привремене мере је да привремено уреди његов радноправни статус до правноснажног окончања поступка за поништај решења о отказу уговора о раду, а ради заштите његове егзистенције и егзистенције чланова његове породице откалањања ненадокнадиве штете, с обзиром да тужилац издржава породицу супругу и малолетно дете, како то произилази из одлуке којом је усвојена предложена привремена мера. С тога је по оцени Апелационог суда, доношењем решења о враћању тужиоца на рад дана 21.02.2022. године, остварена сврха издате привремене мере. С друге стране, распоређивање запослених је у искључивој аутономији послодавца и у узрочно – последичној вези са стварним потребама и организацијом рада, о распоређивању тужиоца се не може одлучивати од стране суда јер је само послодавац овлашћен да распоређује запослене на конкретна радна места, тако да је тужени послодавац након враћања тужиоца на рад био овлашћен да изврши премештање тужиоца у складу са својим потребама, под условима из цитираних одредби Закона о раду.

Наиме, да би закључени анекс уговора о раду био законит потребно је да послодавац испоштује прописану законску процедуру, односно форму, али и суштину, односно да запослени мора бити упознат са свим разлозима и околностима које су довеле до потребе за изменом уговорених услова рада. Конкретан разлог, мора бити саопштен запосленом кроз понуду за закључење анекса уговора о раду а све у складу са цитираном одредбом члана 172. Закона о раду те да сам изостанак конкретизацији чини поступак премештаја незаконитим. У конкретном случају по оцени Апелационог суда

пону да за закључење оспореног анекса уговора о раду садржи све потребне елементе (разлози, рок, правне последице одбијања), а послови на које је тужилац премештен су одговарајући јер се за њих захтевала иста врста и исти степен стручне спреме који су утврђени уговором о раду од године, а коју тужилац има, тако да је оспорени анекс уговора у раду донет у потпуности у складу са законом.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 2090/2023 од 14.02.2023. године, којом је преиначена пресуда Основног суда у Нишу П1 863/2022 од 14.02.2023. године)

Аутори сентенце: Тања Ристић, судија Апелационог суда у Нишу и Никола Митровски, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу

ОБАВЕЗА ПОСЛОДАВЦА ДА ОБРАЗЛОЖИ ОДЛУКУ О УМАЊЕЊУ ЗАРАДЕ ПО ОСНОВУ РАДНОГ УЧИНКА (чл. 105 ст. 1 и чл. 107 Закона о раду)

Да би се остварило умањење дела зараде по основу неоствареног стандардног радног учинка, нужно је да послодавац утврди стандардни радни учинак, затим да искаже степен његовог остварења и у зависности од тога да цени испуњеност услова за умањење зараде. У случају умањења зараде, послодавац је дужан да запосленом достави образложену одлуку која неће бити заснована само на паушално датим разлозима, већ на јасним и аргументованим разлозима из којих јасно произлази постојање пада радног учинка запосленог, у чему се тај пад састоји и колико процентуално износи. Изостанак таквих разлога представља незаконито поступање послодавца, јер се доводи у сумњу правилност оцене резултата запослених.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је код туженог запослен на радном месту „...“ у погону „...“, са описом послова, између осталог: да прати законске прописе и стара се о њиховој примени ради обезбеђивања потребних услова за стручно и квалитетно и ажурно извршавање послова у складу са законским и подзаконским прописима, усвојеним стандардима

и политиком квалитета; да организује послове службе заштите од пожара, управљања ризицима и цивилне заштите у свим организационим деловима послодавца; да контролише спровођење наложених мера, инспекције и одговорних лица у области заштите од пожара; да се стара о набавци опреме и средстава за гашење пожара и цивилне заштите; да организује испитивање узрока од пожара, итд. Тужени је донео решење дана ... године којим је тужиоцу утврђен умањени радни учинак за месец март 2022. године, на основу елемената за утврђивање радног учинка из члана 64. Правилника о раду код туженог и Правилника о изменама и допунама Правилника о нормативима, стандардима рада, критеријумима и мерилима за утврђивање радног доприноса пословном успеху послодавца од ... године, тако да му је зарада за поменути месец умањена за 20%. Тужиоцу је стављено на терет да није добро организовао послове у служби у организационој целини ..., није вршио надзор над радом референата ЗОП, није се старао о побољшању стања заштите од пожара, те је дана 22.03.2022. године приликом вршења безбедоносне провере у Погонима ...а уочено да 4 хидранта у погону ... нису у исправном стању и то: једно потпуно оштећење, неисправна врата на другом хидранту, оштећена врата на трећем, а у четвртм је пронађена флаша од 2 литра са течномшћу, којој ту није било место, и да је већина хидраната била прљава. Из описаног произилази да запослени, овде тужилац, није добро управљао заштитом људи и имовине, те за утврђено стање сноси одговорност као лице надлежно за вршење надзора у области заштите од пожара. Пре доношења решења тужиоцу је достављен предлог за умањење радног учинка на који се исти изјаснио. Током првостепеног поступка је неспорно утврђено да код туженог послове поправке и одржавања хидраната врши машинска служба а тужилац је током јануара и фебруара месеца 2022. године обавештавао надлежне, као и ... службу о оштећењу кутија и о потреби замене истих, те је од руководиоца ... службе добио гаранцију да ће исте бити замењене до 20.01.2022. године, што није учињено. Тужилац је обавештавао о овом проблему и ... руководиоца за безбедност. Референти заштите од пожара који су тужиоцу били подређени нису имали овлашћење да спроводе било какве интервенције на хидрантима, јер исти нису поседовали сертификат већ су они задужени да врше преглед хидраната и кутија, да дају процену да ли су кутије за замену, да их сликају и да сву документацију предају тужиоцу како би исти контактирао надлежну службу, односно ... службу.

На основу овако утврђеног чињеничног стања правилно је првостепени суд применио материјално право када је усвојио тужбени захтев тужиоца дајући у свему разлоге које прихвата и овај суд.

Зарада је право које се стиче и остварује радом, при чему се основна зарада утврђује на основу услова и времена рада. Основна зарада (заједно са зарадом по основу радног учинка), учествује у укупној заради за обављени рад и време проведено на раду, а представља и основицу за утврђивање увећане зараде. Радни учинак одређује се на основу квалитета и обима обављеног посла као и односа запосленог према радним обавезама. Квалитет се утврђује на основу мерила за каквоћу, која се утврђују зависно од природе посла али и од степена искоришћености средстава рада, уштеда, шкарта и других параметара. Обим се утврђује на основу мерила за количину обављеног посла, која се зависно од карактера рада, изражава бројем, дужином, тежином, величином, енергијом или на који други начин. Однос према радним обавезама утврђује се на основу мерила за дисциплину рада, која се тичу организације рада и пословања, режима заштите на раду, залагања, поштовања рокова, уредног долажења на рад, сарадње, комуникације и сл. Она се обично исказује описном оценом. Када се мерила квалитета, обима и односа према раду удруже, добија се део зараде за радни учинак, односно зарада по основу радног учинка.

Критеријуми за обрачун радног учинка и услови за оцену односа запосленог према радним обавезама уређени су у конкретном случају одредбом чл. 64 Правилника о изменама и допунама Правилника о нормативима, стандардима рада, критеријумима и мерилима за утврђивање радног доприноса пословном успеху послодавца од 17.06.2019 године. Чланом 65 истог Правилника предвиђено је да по основу посебног радног учинка, на писани и образложени захтев организатора процеса рада, послодавац својом одлуком може увећати основну зараду запосленом до 20% односно умањити основну зараду до 20% на месечном нивоу, а не мање од минималне основне зараде.

Произлази да је послодавац овлашћен да општим актом прецизира критеријуме за обрачун радног учинка и услове за оцену односа запосленог према радним обавезама. Да би се остварило умањење дела зараде по основу неоствареног стандардног радног учинка, нужно је да послодавац утврди стандардни радни учинак, затим да исказе степен његовог остварења и у

зависности од тога да цени испуњеност услова за умањење зараде. У случају умањења зараде, послодавац је дужан да запосленом достави образложену одлуку која неће бити заснована само на паушално датим разлозима, већ на јасним и аргументованим разлозима из којих јасно произлази постојање пада радног учинка запосленог, у чему се тај пад састоји и колико процентуално износи. Изостанак таквих разлога представља незаконито поступање послодавца, јер се доводи у сумњу правилност оцене резултата запослених.

У конкретном случају, оспореним решењем, сагласно цитираним одредбама Закона о раду, овлашћени руководиоца је извршио оцењивање рада тј. радног учинка тужиоца на основу критеријума из члана 64. и члана 65. Правилника о изменама и допунама Правилника о нормативима, стандардима рада, критеријумима и мерилима за утврђивање радног доприноса пословном успеху послодавца од ... године, тј. вредновао је његов радни учинак. Наиме, тужени је донео решење о оцени радног учинка запосленог којим му је умањена основна зарада за месец март 2022. године, по основу радног учинка за 20%, уз образложење да је дана године приликом вршења безбедоносне провере у Погонима ..уочено да 4 хидранта у погону нису у исправном стању и то: једно потпуно оштећење, неисправна врата на другом хидранту, оштећена врата на трећем, а у четвртом је пронађена флаша од 2 литра са течносту, којој ту није било место, и да је већина хидраната била прљава. Из описаног произилази да запослени, овде тужилац, није добро управљао заштитом људи и имовине, те за утврђено стање сноси одговорност као лице надлежно за вршење надзора у области заштите од пожара. Међутим, имајући у виду утврђене чињенице, да је тужилац извршавајући радни задатак у више наврата, пре доношења решења и пре извршене безбедоносне провере обавештавао надлежну машинску службу и њеног руководиоца о потреби замене кутија на хидрантима, описујући у чему се састоје недостаци, при чему је од руководиоца поменуте службе добио гаранције да ће кутије бити замењене до 20.01.2022.године, што није учињено, пре свега због обимности посла и недостатка радне снаге у машинској служби, а о чему су обавештавана и остала надлежна лица и руководиоци код туженог, па и сам ВВ... који је критичног дана извршио безбедносну проверу, као и чињенице да задатак није могао да се спроведе због мањка запослених, правилан је закључак првостепеног суда да је тужилац потпуно одговорно поступио извршавајући свој радни задатак.

Наиме, доношење одлуке о оцени радног учинка тужиоцу, на основу пропуста у раду и другог запосленог у ланцу одговорности, више руководиоца и извршиоца надлежних служби, без узимања у обзир резултата рада и пропуста у раду сваког запосленог у оквиру секције, који су били дужни да поступе по захтеву тужиоца и предузму мере из своје надлежности у циљу отклањања уочених кварова на хидрантним кутијама, не може бити основ за умањење зараде.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 2630/2023 од 07.12.2023. године)

Аутори сентенце: Тања Ристић, судија Апелационог суда у Нишу и Никола Митровски, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу

**ПРАВО НА ЈУБИЛАРНУ НАГРАДУ У
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
(чл. 120 Закона о раду и чл. 69 ПКУ за
јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС)**

Могућност остваривања права на јубиларну награду предвиђена је чланом 120 Закона о раду и одредбом члана 69 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС, али интерним општим и појединачним актима туженог, уговором о раду или решењем о отказу уговора о раду, нису предвиђени критеријуми за одређивање висине јубиларне награде нити начин њене исплате, без којих није могуће конкретно остваривање самог права на јубиларну награду.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је у радном односу код правног претходника туженог у временском периоду од 05.11.1975. године до 04.05.1993. године, а затим код туженог, као правног следбеника почев од 05.05.1993. године до 01.02.2018. године, када му је престао радни однос због испуњења услова за старосну пензију, тако да је тужилац 40 година радног стажа навршио дана 05.11.2015. године. Тужени није донео одлуку којим је запосленима признато право на јубиларну награду, већ је дана 24.02.2015. године донео Правилник о раду који су ближе уређена права и

обавезе запослених и послодаваца, а међу којима није предвиђено право на јубиларну награду. Право на јубиларну награду није предвиђено ни Уговором о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности бр.... одгодине, Анексом уговора бр....4 одгодине, Анексом бр..... од ...год. и решењем бр.... од ... Тужилац је писаним захтевом бр. 2/66 од 14.09.2016. године, тражио од туженог исплату јубиларне награде, што тужени није учинио. Из налаза и мишљења вештака економске струке произилази да је обрачун јубиларне награде извршен на основу одредбе чл. 44 Посебног колективног уговора за државне органе, према ком тужиоцу по том основу припада 121.997,10 динара, у висини просечне нето зараде у претходној календарској години од 49.970,00 динара, увећана за четири пута по 25%, за сваких 10 година рада. Тужени је оспорио тужбени захтев тужиоца наводећи да ни једним његовим актом није предвиђено право тужиоца на јубиларну награду.

На основу наведеног чињеничног стања првостепени суд је одбио тужбени захтев тужиоца уз образложење да чланом 120 Законом о раду предвиђена могућност утврђивања права на јубиларну награду, и чланом 69 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС, нису предвиђени критеријуми за обрачун и начин њене исплате, нити уговором о раду, касније закљученим анексима и решењем о отказу уговора о раду, те на основу тога закључује да нема места за аналогом применом критеријума за утврђивање јубиларне награде садржане у одредби члана 44 Посебног колективног уговора за државне органе, због чега је одлучио као у изреци става првог изреке.

Правилно је првостепени суд имао у виду да је одредбом чл. 120 Закона о раду предвиђено да послодавац може запосленом да исплати јубиларну награду у висини утврђеној општим актом, уговором о раду, при чему самом законском нормом нису дати критеријуми за обрачун, као и начин њене исплате, тако да наведена норма није императивног карактера већ диспозитивног, коју област послодавац аутономно уређује својим интерним актима, где право на јубиларну награду не мора али и може да предвиди, у ком случају мора да предвиди услове за његово остваривање, критеријуме за одређивање и начин исплате.

С тим у вези, правилно је првостепени суд нашао да могућност остваривања права на јубиларну награду јесте предвиђена и одредбом члана 69. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној

делатности на територији РС, али да интерним општим и појединачним актима туженог, уговором о раду или решењем о отказу уговора о раду, нису предвиђени критеријуми за одређивање висине јубиларне награде нити начин њене исплате, без којих није могуће конкретно остваривање самог права на јубиларну награду. Имајући у виду наведено правилно је првостепени суд закључио да тужиоцу не припада право на јубиларну награду и да се у конкретном случају не могу аналогно применити критеријуми за њен обрачун садржани у одредби чл. 44 Посебног колективног уговора за државне органе, па су у том погледу неосновани жалбени наводи тужиоца.

Наиме, чланом 1 став 2 Посебног колективног уговора за државне органе предвиђено је да њиме између осталог уређују права, обавезе и одговорности из радног односа у државним органима, у које не спада тужени будући да је он према члану 2. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС, јавно предузеће основано за обављање комуналних делатности а чији оснивач је локална самоуправа, те стога нема места примени цитиране одредбе члана 44. Посебног колективног уговора за државне органе, у погледу критеријума и начина исплате јубиларне награде.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 990/2023 од 30.03.2023. године)

Аутори сентенце: Слађана Стојановић, судија Апелационог суда у Нишу и Никола Митровски, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ТУЖБЕ **(чл. 195 Закона о раду)**

Рок за подношење тужбе у радном спору је преклузивни рок материјалног права и његово пропуштање доводи до губитка права на судску заштиту, о чему суд води рачуна по службеној дужности и кад наступи преклузија, суд одбацује тужбу.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању садржаном у првостепеној пресуди неспорно је да је тужилац био у радном односу код тужене на радном месту наставника ... групе предмета, и то почев од ... године а на основу решења

број ... од ... године, па све до године када му је решењем тужене број ... престао радни однос. Тужилац је уложио приговор на наведено решење Школском одбору као другостепеном органу, који је одлуком број ... од ... године поништио првостепено решење број ... од ... године и предмет вратио на поновни поступак. Након тога директор тужене је донео решење број ... од ... године, и против тог решења тужилац је изјавио приговор Школском одбору дана 27.05.2013. године али исти није одлучивао по приговору. Тужилац је тужбу поднео суду дана 25.06.2013. године којом је тражио поништај првог решења тужене о престанку радног односа бр. ... од 05.04.2013. године, и тек поднеском од 23.05.2014. године који означава као „поднесак о прецизирању тужбеног захтева“ тражи поништај другог решења тужене број ... од 15.05.2013. године, као и исплату неисплаћених зарада и уплату доприноса одговарајућим фондовима на обрачунату бруто зараду.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд усвојио тужбени захтев тужиоца, и поништио, као незаконито решење донето од стране директора тужене бр. ... од 15.05.2013. године, полазећи од тога да је тужилац поднеском прецизирао тужбени захтев, али одбија тужбени захтев тужиоца за исплату неисплаћених зарада као и захтев за уплату припадајућих пореза и доприноса за здравствено и пензијско осигурање и осигурање за случај незапослености, с позивом на правила о терету доказивања из чл. 228-231 ЗПП, односно да тужиоци нису доказали висину тужбеног захтева.

Не може се прихватити закључак првостепеног суда да је тужилац током поступка, поднеском од 23.05.2014.године, којим први пут тражи поништај решења о престанку радног односа бр. ...од 15.05.2013. године уствари прецизирао тужбени захтев, и с тим у вези да је тужба тужиоца у делу којим тражи поништај решења тужене број ... од 15.05.2013. године благовремена.

Како је тужилац тужбом коју је поднео суду дана 25.06.2013. године тражио поништај решења тужене бр. ... од 05.04.2013. године, и тек поднеском од 14.07.2015. године који означава као „поднесак о прецизирању тужбеног захтева“ тражи поништај другог решења тужене број ... од 15.05.2013. године, као и исплату неисплаћених зарада за период од 08.04.2013. године до 29.02.2020. године и уплату законом доприноса одговарајућим фондовима на обрачунату бруто зараду, то је тужилац овим поднеском тужбу преиначио, имајући у виду одредбу члана 200. став 1. Закона о парничном поступку, јер је дошло до промене истоветности тужбеног захтева.

Рок за подношење тужбе у радном спору је преклузиван рок материјалног права и његово пропуштање доводи до губитка права на судску заштиту, о чему суд води рачуна по службеној дужности и кад наступи преклузија, суд одбацује тужбу.

У конкретном случају правни претходник тужилаца АА је тужбом од 25.06.2013. године тражио поништај првог решења тужене од 05.04.2013. године број ... о престанку његовог радног односа, иако је исто одлуком Школског одбора број ... од 09.05.2013. године поништено, и тужена је након тога донела ново решење бр. ... од 15.05.2013. године о престанку радног односа, на које је правни претходник тужилаца изјавио приговор али Школски одбор није одлучио по приговору именованог, али тужилац поднетом тужбом није тражио поништај истог. Тужилачка страна тек поднеском од 23.05.2014. године, који означава као „поднесак о прецизирању тужбеног захтева“, тражи поништај тог другог решења тужене број ... од 15.05.2013. године, као и исплату неисплаћених зарада за период од 08.04.2013. године до 29.02.2020. године и уплату доприноса одговарајућим фондовима на обрачунату бруто зараду.

Дакле, првостепени суд је из утврђених чињеница везаних за подношење тужбе погрешно извео закључак да је правних претходник тужилаца наведеним поднеском извршио прецизирање тужбеног захтева иако је у питању преиначење тужбе обзиром да је промењена истоветност тужбеног захтева односно тражи се поништај другог решења тужене о престанку радног односа бр. ... од 15.05.2013. године, а на основу чега је извео погрешан закључак да је тужба тужилаца благовремена.

Одредбом члана 195. став 2. Закона о раду, који је у то време важио, прописан рок за покретање спора од 90 дана од дана достављања решења односно сазнања за повреду права. Рок за подношење тужбе у радном спору је преклузивни рок који се не може продужавати ни вољом суда ни вољом странака, па његово пропуштање доводи до губитка права на судску заштиту и кад наступи преклузија запослени више нема право на судску заштиту и тужба се одбацује као неблаговремена. Како је првостепени суд погрешно извео закључак да је тужба тужилаца благовремена, погрешно је применио цитирану одреду закона, Имајући у виду да је дан преиначење тужбе 23.05.2014. године, а да је решење тужене бр.46/13-5. 15.05.2013. године, било достављено било достављено правном претходнику тужилаца пре подношења тужбе јер је против истог изјавио приговор дана 27.05 2013.године, то је по цени овог

суда тужба којом се тражи поништај наведеног решења неблаговремена, па је стога побијана пресуда у делу става првог изреке, којим се тражи поништај решења тужене бр.46/13-5. 15.05.2013. године укинута и тужба одбачена сходно одредби члана 294.став 1. тачка 2. Закона о парничном поступку.

Из изнетих разлога основано се жалбом туженог указује да је неправилан закључак првостепеног суда да је тужба тужиоца благовремена у погледу захтева којим се тражи поништај наведеног решења.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 3470/2022 од 18.05.2023. године)

Аутори сентенце: Слађана Стојановић, судија Апелационог суда у Нишу и Никола Митровски, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу

ПРИМЕНА ЗАКОНА О РАДУ НА ЗАПОСЛЕНЕ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

(чл. 1 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања)

На радне односе запослених у установама образовања и васпитања примењује се Закон о основама система образовања и васпитања, као посебан закон, док је примена Закона о раду супсидијарна и исти се може применити само у одсуству норме посебног закона која уређује конкретну правну ситуацију.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужила је, као дипломирани правник са седмим степеном стручне спреме, засновала радни однос код тужене, на одређено време, за обављање послова на радном месту секретара школе, без конкурса, са пуним радним временом, по основу више сукцесивно закључених уговора о раду и анекса уговора о раду. Уговором о раду бр. 404/18 од 17.10.2018. године, тужила је засновала радни однос на одређено време, до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурс за пријем у радни однос на неодређено време, а најкасније до 31.08.2019. године, након чијег истека је потписала и Уговор о раду бр. 01-20-3/19 од 30.08.2019. године, тужила је засновала радни однос на одређено време, до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о

избору кандидата по конкурс за пријем у радни однос на неодређено време, почев од 01.09.2019. године, а најкасније до 31.08.2020. године. Даље, су овде парничне странке закључиле и Уговор о раду бр. 01-20-14/20 од 01.09.2020. године, тужилца је засновала радни однос на одређено време, до преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по конкурс за пријем у радни однос на неодређено време, почев од 01.09.2020. године, а најкасније до 31.08.2021. године, при чему је Анексом уговора о раду бр. 01-40-4/21 од 31.08.2021. године измењен део члана 3 Уговора о раду бр. 01.-20-14/20 од 01.09.2020. године у погледу периода трајања уговора о раду, тако што је исти продужен до истека права на породилшко одсуство и одсуство са рада ради неге детета. Решењем тужене бр. 01-28-1/21 од 23.04.2021. године утврђено је да је породилшко одсуство тужилце почело дана 08.04.2021. године и да исто траје три месеца од дана порођаја запослене, као и да одсуство са рада ради неге детета траје до 07.04.2022. године. По протеклу времена на које је тужилца заснована радни однос, претходно наведеним актима, тужена је донела решење о престанку радног односа, које је предмет побијања у овом поступку, у коме је утврдила да је протекао рок на који је заснован радни однос тужилце, те да су се стекли законски услови за престанак радног односа. Против решења о престанку радног односа тужилца је изјавила жалбу школском одбору, који је исти одбио и упutio је да против решења којим се одбија жалба има право да покрене радни спор пред надлежним судом. Тужилца је поднела тужбу, побијајући првостепено и другостепено решење тужене, наводећи да су иста незаконита, будући да је иста засновала радни однос на неодређено време, по сили закона, те је предложила да суд поништи решења тужене и утврди да је тужилца засновала радни однос код тужене, уз обавезу тужене да је врати на рад. Тужена је током поступка оспорила наводе тужилце и указала да је тужени поступио у складу са законом приликом доношења побијаних аката, те указао на одредбе Закона о основама система образовања и васпитања којима је прописано да радни однос на одређено време не може да прерасте у радни однос на неодређено време.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је правилно применио одредбе материјалног права, када је одбио тужбени захтев тужилце за поништај отказних аката и када је одбацио предлог тужилце за одређивање привремене мере, дајући за своје одлуке јасне, разумљиве и правно непротивречне разлоге које у свему прихвата и овај жалбени суд.

Наиме, чл. 1 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) прописано је да се овим законом уређују основе система предшколског, основног и средњег образовања и васпитања и образовања одраслих, и то: принципи, циљеви, исходи, стандарди образовања и васпитања, знања, вештина и ставова (у даљем тексту: компетенције), начин и услови за обављање делатности предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања, врсте програма образовања и васпитања, оснивање, организација, финансирање и надзор над радом установа образовања и васпитања (у даљем тексту: установа), као и друга питања од значаја за образовање и васпитање (ст. 1), те да се овим законом уређују и радни односи запослених у установи (ст. 2).

Дакле, како је то и првостепени суд правилно утврдио, на радне односе запослених у установама образовања и васпитања примењује се Закон о основама система образовања и васпитања, као посебан закон, док је примена Закона о раду супсидијарна и исти се може применити само у одсуству норме посебног закона која уређује конкретну правну ситуацију.

Неосновано се жалбом туженог указује да нема места примени претходно наведених одредаба Закона о основама система образовања и васпитања на конкретну правну ситуацију, те да се ове одредбе примењују само на наставнике верске наставе и педагошке и андрагошке асистенте, а да је на остале запослене у школи неопходно применити одредбе Закона о раду.

Наиме, претходно цитирана одредба чл. 1 ст. 2 Закона императивног је карактера и истом је прописано да се њоме уређују радни односи запослених у установама образовања и васпитања, док је чл. 155 Закона детаљно уредио начин заснивања радног односа на одређено време у установи и изричито прописао да радни однос на одређено време не може да прерасте у радни однос на неодређено време, при чему у истом није наведен никакав изузетак у односу на круг запослених на које се ова забрана односи, у ком смислу је одлука првостепеног суда правилна и на закону заснована.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 734/2023 од 22.02.2023. године, која је потврђена пресудом Врховног суда Рев2 2223/2023 од 21.06.2023. године)

Аутори сентенце: Ксенија Џомбић, судија Апелационог суда у Нишу и Никола Митровски, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу

ДИСКРЕЦИОНО ОВЛАШЋЕЊЕ ПОСЛОДАВЦА ПРИЛИКОМ РЕИНТЕГРАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНОГ У РАДНИ ОДНОС (чл. 193 ст. 1 Закона о раду)

Дискреционо овлашћење послодавца да изврши реинтеграцију запосленог није апсолутно, већ је ограничено начелима уговорног права, а нарочито начелом забране злоупотребе права.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужила је била у радном односу код тужене ...-..., све до доношења решења директора тужене бр. године којим јој је престао радни однос услед проглашења технолошким вишком, које је Пресудом Основног суда у Нишу П1 1681/16 од 16.10.2016. године, поништено као незаконито и тужена је обавезана да врати тужилу на рад и призна јој сва права на раду и по основу рада, почев од 12.10.2015. године па до повратка на рад. Дана ... године тужена је донела решење о враћању на рад бр. ... у коме је наведено да се тужила враћа на рад и да јој се признају сва права на раду и по основу рада почев од године па до повратка на рад (у коме датум повратка на рад није наведен), да ће права и обавезе по основу рада тужили почети да теку осмог дана од дана достављања пресуде Гж1-789/17 од 17.03.2017. године и да ће анексом уговора о раду бити одређени послови које ће обављати. На ово решење тужила је уложила приговор и навела да решење не садржи датум повратка на рад, нити датум потписивања анекса уговора о раду. Дана године управни обор је донео решење бр. ... којим је одбио приговор, и обавестио тужилу да је у обавези да се на посао јави по пријему овог решења, са образложењем да је утврђено да је установа вратила на посао и извршила потребне пријаве и да се именована налази у радном односу, да је у току поступак за поништај решења којом је проглашена технолошким вишком, да је била у обавези да се по пријему решења обрати директору ради добијања потребних информација о свом статусу и пословима које ће обављати, што тужила није учинила, и да није било могуће предвидети тачан датум када је у обавези да се јави на посао. Решењем Врховног касационог суда Рев 2 бр. 1843/17 од 14.02.2018. године, укинута су пресуда Апелационог суда у Нишу Гж 1-798/11 од 17.03.2017. године и пресуда Основног суда у Нишу П1 1681/16 од 06.10.2016. године. У поновном поступку пресудом Основног суда у Нишу П1 3976/21 од 17.12.2021. године, тужили је поново усвојен тужбени захтев, па је

поништено као незаконито решење туженог бр.... од године, којим је тужили престао радни однос, а тужени је обавезан да врати тужилу на рад и призна јој сва права по основу рада почев од ... године, која је потврђена Пресудом Апелационог суда у Нишу Гж1 1241/22 од 10.03.2022. године. Тужена је дана године донела решење бр. ... којим је тужилу вратила на рад по пресуди Апелационог суда Гж1 1241/22 од 10.03.2022.године и којом јој је признала сва права на по основу рада почев од године.

На основу изнетог и правилно утврђеног чињеничног стања, Апелациони суд налази да је првостепени суд правилно применио материјално право када је усвојио тужбени захтев тужиле, из следећих разлога.

Одредбом члана 193 ст. 1. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018), прописано је да се запосленом у писаном облику доставља решење о остваривању права, обавеза и одговорности, са образложењем и поуком о правном леку, осим у случају из члана 172. овог закона.

Из цитираног прописа произлази да се о правима, обавезама и одговорностима запосленог одлучује решењем. Одлучивање може отпочети тек пошто се утврде чињенице од значаја за примену релевантног прописа. Решење има увод, изреку и образложење. Увод садржи назив органа, пропис на основу кога се одлучује и датум одлучивања. Изрека садржи исказ о праву, обавези или одговорности запосленог (оно о чему се одлучује). Садржина одлуке зависи од права које се запосленом признаје, обавезе која се запосленом поверава, одговорности која се према запосленом утврђује. Образложење садржи разлоге којима се оправдава одлука. Оно треба да покаже да се одређено право или одређена обавеза, односно одговорност, може применити према одређеном запосленом. Њиме се одређени пропис конкретизује везивањем за одређни животни догађај и одређеног запосленог. Ако то везивање захтева да буду испуњени неки услови, из образложења мора бити видљиво да они постоје. Оно мора указати и на чињенице које омогућују конкретизацију прописа, а ако је потребно и оцену доказа (код одлуке о одговорности). Дакле, такво одлучивање не подразумева арбитарност (самовољу) директора, већ његову дужност да одлуку образложи конкретним и оправданим разлозима.

У конкретној чињеничној и правној ситуацији, правилан је закључак првостепеног суда да оспорена решења, којима су тужили призната сва

права на основу рада почев од године, до повратка на рад, не садрже разлоге којима се оправдава одлука, јер из истих не произилази да је право на реинтеграцију по пресуди Основног суда у Нишу П1 1681/16 од 16.10.2016. године, у потпуности извршено, јер не садрже конкретан датум враћања и почетак рада, као и на које се послове и радне задатке се иста распоређује. Изостанак таквих разлога представља повреду правила из цитираног чл. 193 ст. 1 Закона о раду и води закључку да су спорна решења донета мимо граница дискреционе власти која није апсолутна, већ је ограничена начелима уговорног права, а нарочито начелом забране злоупотребе права. Како је директор своје дискреционо право да изврши потпуну реинтеграцију тужиље, применио противно његовој природи и циљу (што је евидентно из садржине оспорених одлука), то је првостепени суд правилно поништио као незаконита решења ВД директора тужене о враћању на рад ...године и решење управног одбора бр. године.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 1198/2023 од 20.04.2023. године)

Аутори сентенце: Лидија Стошић, судија Апелационог суда у Нишу и Никола Митровски, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу

ПОВРЕДА НА РАДУ ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА И ОДЛАСКА СА РАДА (чл. 154, чл. 173 и чл. 174 Закона о облигационим односима)

Ако доживи повреду на путу од куће до посла или обрнуто, запослени ће моћи да оствари права по основу здравственог, пензијског и инвалидског осигурања, али не и по основу накнаде штете. За остваривање права на накнаду штете због повреде на раду, потребно је постојање кривике послодавца, или пак да је повреда настала у вези са опасном ствари или опасном делатношћу.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац се повредио дана ... године, код у, при доласку на рад, ради обављања физичког посла – утовара дрвне масе у камион за потребе трећег лица (за који је претходно,

заједно са још неколицином лица, а на основу претходног усменог договора, био ангажован од стране – супруга законског заступника туженог), тако што се након изласка из аутомобила, када је кренуо ка камиону у који је требало да врши утовар дрвне масе, оклизнуо на ризли којом је био прекривен асфалт, те је том приликом задобио телесну повреду – прелом унутрашњег глежња десне потколенице, са непотпуним исчашењем скочног зглоба, која је по степену оштећења здравља у време повређивања квалификована као тешка телесна повреда, како то произилази из налаза и мишљења вештака медицинске струке. Вештачењем од стране вештака медицинске струке, утврђено је да је тужилац критичном приликом претрпео болове јаког интензитета у трајању од најмање пола сата, али не и дуже од два сата, затим повремени бол средњег интензитета у наредних 15-ак дана. У погледу страха тужилац је претрпео страх у виду интензивне афективне реакције примарног страха јаког интензитета у трајању од 1-2 минута, а потом је наступило стање секундарног страха јаког интензитета све док није стигао у болницу и сазнао о каквим се повредама ради. Тужилац никада није био запослен, нити је био у радном односу код туженог по основу уговора о раду или уговора о делу, нити по било ком другом основу, већ је повремено обављао за надницу једнократне послове – утовар дрва уз накнаду, а на основу њиховог усменог договора.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је правилно применио материјално право када је одбио тужбени захтев тужиоца, у свему дајући разлоге које прихвата и овај суд.

Повреда на раду је увек довољна за остваривање права по основу социјалног осигурања, али не мора увек бити довољна за остваривање права на накнаду штете. Наиме, ако доживи повреду на путу од куће до посла или обрнуто, запослени ће моћи да оствари права по основу здравственог, пензијског и инвалидског осигурања, али не и по основу накнаде штете. За остваривање права на накнаду штете због повреде на раду, потребно је постојање кривице послодавца, или пак да је повреда настала у вези са опасном ствари или опасном делатношћу.

У конкретном случају, а насупрот жалбеним наводима тужиоца, правилно првостепени суд налази да не постоје ни основ (кривица или ризик), ни услови одговорности туженог за насталу штету у погледу каузалне везе између узрока и последице.

Наиме, не постоји субјективна одговорност послодавца, односно одговорност по основу кривице у смислу чл. 154. ст. 1. ЗОО, за пад тужиоца који се критичном приликом десио на путу од аутомобила до камиона у који је требало да врши утовар дрвне масе и за повреду коју је том приликом тужилац доживео, а нема ни објективне одговорности туженог за насталу штету у смислу чл. 173 и 174 ЗОО, јер сама повреда тужиоца није у узрочној вези са процесом рада туженог као послодавца тужиоцу, дакле опасном ствари или опасном делатношћу, нити је повреда резултат пропуста туженог у обезбеђењу уобичајених услова рада.

С тим у вези, правилан је закључак првостепеног суда да је штета коју је тужилац критичном приликом претрпео последица непажње приликом кретања по ризли којом је био прекривен асфалт, односно његовом личном пропусту, а не утицају других чинилаца. С тога су и жалбени наводи тужиоца да тужени није предузео мере заштите на раду неосновани,.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 1361/2023 од 03.08.2023. године)

*Сентенцу приредио: Никола Митровски, судијски помоћник
у Апелационом суду у Нишу*

ОДРЕЂИВАЊЕ ДУЖИНЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА (чл. 70 Закона о раду)

Приликом одређивања дужине трајања годишњег одмора радна недеља рачуна се као пет радних дана, у које се не урачунавају суботе, недеље и државни и верски празници.

Из образложења:

Према чињеничном стању у списима предмета, тужилац је засновао радни однос код туженог Угором о раду бр. ...од године, на неодређено време, на радном месту пословође. Поступајући по захтеву тужиоца, тужени је дана године донео решење о коришћењу годишњег одмора бр. СЛ ... којим је тужиоцу одобрио коришћење дела годишњег одмора за календарску 2018. годину у трајању од три радна дана у периоду од 01.06.2019. године до 04.06.2019. године, са обавезом запосленог да се јави на рад дана 05.06.2019.

године. Тужбеним захтевом тужилац тражи поништај наведеног решења о коришћењу годишњег одмора, наводећи да је 01.06.2019. године, односно први дан коришћења годишњег одмора субота, те је исто супротно одредбама Закона о раду.

На основу овако утврђеног чињеничног стања правилно је првостепени суд применио материјално право када је усвојио тужбени захтев тужиоца, дајући у свему разлоге које прихвата и овај суд.

Наиме, одредбом чл. 70 ст. 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 95/2018), прописано је да се при утврђивању дужине годишњег одмора радна недеља рачуна као пет радних дана.

Даље, члан 55 ст. 1, 2 и 3 Закона о раду прописује да радна недеља траје, по правилу, пет радних дана (ст. 1), да распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује послодавац (ст. 2), као и да радни дан, по правилу, траје осам часова (ст. 3).

Чл. 67 ст. 1, 2 и 3 Закона о раду прописано је да запослени има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно којем се додаје време одмора из члана 66. овог закона, ако законом није друкчије одређено (ст. 1).

Недељни одмор се, по правилу, користи недељом (ст. 2). Послодавац може да одреди други дан за коришћење недељног одмора ако природа посла и организација рада то захтева (ст. 3).

Правилником о раду код туженог бр. ... од године питање радног времена регулисано је чл. 29 и чл. 30, у којима је утврђено да радна недеља траје пет радних дана, да распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује директор, као и да радни дан, по правилу, траје осам часова (чл. 29). Чл. 30 Правилника утврђено је да радну недељу и распоред радног времена послодавац може да организује на други начин кад природа посла и организација рада то захтевају, као и обавезе директора о обавештавању запосленог о распореду и промени распореда радног времена.

Уговором о раду бр. ... од године, који су закључили тужилац и тужени, уређено је питање радног времена, и то у чл. 7, у коме се наводи да ће запослени обављати послове са пуним радним временом од 40 часова

недељно (ст. 1), при чему је распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђен Одлуком о радном времену послодавца од дана године (ст. 2).

Одлуком о распореду радног времена запослених у малопродајним објектима б. 812/19 од 01.02.2019. године, прописан је распоред радног времена запослених, тако да радна недеља сваког запосленог у продајном објекту траје 6 дана да се рад одвија у три смене са утврђеним временом трајања смена у објектима и истом је одређено да запослени у продајном објекту раде 40 часова недељно, и то 5 дана у недељи по 7 часова дневно и један дан у недељи по 5 часова дневно.

Наиме, као што то из цитираних одредаба произилази, у аутономној је надлежности послодавца утврђивање распореда радног времена у оквиру радне недеље, односно утврђивање дана који ће бити радни, све док послодавац поступа у оквирима постављеним Законом о раду и омогућава запосленима право на недељни одмор.

На основу цитираних прописа првостепени суд је извео правилан закључак да је одредба чл. 70. Закона о раду императивна правна норма којом је прецизно одређено све по питању начина утврђивања дана који се узимају приликом одређивања и коришћења годишњег одмора запослених, и да се приликом одређивања дужине годишњег одмора радна недеља рачуна као 5 радних дана, у које се не урачунавају суботе, недеље и државни и верски празници, с тим у вези, субота се не рачуна као радни дан без обзира на режим радног времена код послодавца, а како је то и сам тужени предвидео наведеним правилником у одредби чл. 29. Обзиром на чињеницу да оспорено решење не садржи ни чињенични основ, ни разлоге у погледу примене мерила за одређивање радних дана годишњег одмора у смислу чл. 70. Закона о раду, као саставног и обавезног дела одлуке послодавца којим одлучује о праву запосленог на коришћење годишњег одмора, што исто чини незаконитим, како то правилно закључује првостепени суд.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 2123/2023 од 09.08.2023. године)

Аутори сентенце: Лидија Стошић, судија Апелационог суда у Нишу и Никола Митровски, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу

**ПОВРЕДА РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ
КОЈИ СЕ НЕ ВРАЋА НА РАД
НАКОН КОРИШЋЕЊА ГОДИШЊЕГ ОДМОРА
(чл. 179 и чл. 180 Закона о раду)**

Запослени који се након истека времена коришћења годишњег одмора не врати на рад код послодавца чини повреду радне дисциплине која представља такво понашање да исти не може да настави рад код послодавца.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је код туженог био у радном односу на одређено време, на пословима организатора материјално финансијских послова, све до 09.06.2014. године, када је послодавац донео решење о отказу уговора о раду. Против овог отказног акта, тужилац је покренуо парнични поступак, који је правноснажно окончан пресудом Апелационог суда у Нишу Гж1 1784/17 дана 16.06.2017. године, када је преиначена првостепена пресуда, решење о отказу уговора о раду је поништено и обавезан је тужени да тужиоца врати на рад, на послове који одговарају његовој стручној спреми и радним способностима, са накнадом припадајуће штете. На основу наведене пресуде, парничне странке су закључиле Анекс уговора о раду бр. 924/2 дана 20.07.2017. године, којим су уредиле односе поводом враћања тужиоца на рад и истим је тужилац распоређен на радно место организатор материјалних и општих послова, које радно место одговара радном месту на коме се налазио пре отказа уговора о раду. Након закључења Анекса уговора о раду бр. 924/2, тужилац се налазио на боловању до 26.10.2017. године, након чега се, почев од 27.10.2017. године, налазио на годишњем одмору, са обавезом јављања на посао 30.11.2017. године. Тог дана, 30.11.2017. године, тужилац је, путем електронске поште, обавестио туженог да неће доћи на посао до доношења судске одлуке у вези његових права, будући да је покренуо парнични поступак ради заштите узбуњивања. Како тужилац није долазио на рад, тужени као послодавац у два наврата 15.12.2017. године и 25.12.2017. године је препорученом поштом доставио тужиоцу упозорење на постојање разлога за отказ уговора о раду и позвао га да се на исте благовремено изјасни, што тужилац није учинио, те је тужени, након прибављеног мишљења синдиката, донео решење о отказу уговора о раду бр. 135 дана 29.01.2018. године.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је правилно закључио да нису испуњени услови за поништај отказног акта и правилно је применио одредбе материјалног права када је одбио тужбени захтев тужиоца за поништај истог, дајући за своју одлуку јасне, разумљиве и правно непротивречне разлоге које у свему прихвата и овај жалбени суд.

Наиме, одредбом чл. 179 ст. 3 тач. 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017), прописано је да послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину, и то ако не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца.

У чл. 180 ст. 1 и 2 Закона о раду, прописана је процедура коју послодавац мора спровести пре престанка радног односа или изрицања друге мере, те је прописано да је послодавац дужан да пре отказа уговора о раду у случају из чл. 179 ст. 2 и 3 овог закона, запосленог писаним путем упозори на постојање разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок од најмање осам дана од дана достављања упозорења да се изјасни на наводе из упозорења (ст. 1). Поред тога, обавеза је послодавца да у овом упозорењу наведе основ за давање отказа, чињенице и доказе који указују на то да су се стекли услови за отказ и рок за давање одговора на упозорење (ст. 2).

У конкретном случају, правилан је закључак првостепеног суда, а супротно наводима жалбе тужиоца, да је тужени поступак пре престанка радног односа спровео у складу са законом, будући да је након што се тужилац није вратио на рад код туженог након коришћења годишњег одмора, које понашање представља такво понашање да не може да настави рад код послодавца, тужиоцу у два наврата доставио упозорење на постојање отказа уговора о раду и то дана 15.12.2017. године и 05.01.2018. године, из разлога што се исти након истека годишњег одмора дана 30.11.2017. године није вратио на рад код послодавца, у коме га је упозорио да на тај начин поступа супротно одредбама Закона о раду и интерним актима туженог који уређују дисциплину и понашање запослених.

Правилан је и закључак првостепеног суда да је отказни акт донет у складу са законом, будући да се тужени готово 3 месеца, све до 26.01.2018. године није вратио на рад, нити се изјаснио на два упозорења о постојању разлога за отказ уговора о раду, те да је послодавац донео закониту одлуку

када је утврдио да је понашање тужиоца такво да не може да настави рад код послодавца, због чега му је отказао уговор о раду.

Неосновани су жалбени наводи тужиоца који се тичу поступка заштите од узбуђивања, будући да је ово питање било предмет спора у другом парничном поступку, који је правноснажно окончан одбијањем тужбеног захтева тужиоца, па исти не могу бити од утицаја у овој правној ствари, нарочито јер овај разлог законом није предвиђен као основ за одсуствовање запосленог са рада. Нису прихваћени ни наводи везано за радно место на које је тужилац распоређен, обзиром да је распоред извршен закљученим Анексом уговора о раду бр. 924/2 од 20.07.2017. године, који тужилац није побијао и који је био у примени у спорном периоду. Поред тога, неосновано се жалбом тужиоца указује на неправилности у поступку избора директора туженог, будући да суд у овом парничном поступку није овлашћен да цени правилност и законитост управног акта којим је директор тужене именован на ту функцију, при чему током поступка није пружен никакав доказ да је овај акт оспорен или поништен у поступку пред надлежним органом.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 40 Гж1 689/2022 од 23.03.2022. године, која је потврђена пресудом Врховног касационог суда Рев2 2037/2022 од 28.09.2022. године)

Аутори сентенце: Ђорђе Гојџић, судија Апелационог суда у Нишу и Никола Митровски, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу

МАТЕРИЈАЛНОПРАВНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗАКОНИТОСТИ РЕШЕЊА О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ УСЛЕД ТЕХНОЛОШКИХ, ЕКОНОМСКИХ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ПРОМЕНА КОД ПОСЛОДАВЦА

**(чл. 179 ст. ст. 5 тач 1 Закона о раду и чл. 13
Закона о облигационим односима)**

Технолошке, економске или организационе промене морају имати објективну структурну вредност да би се отказ због престанка потребе за радом запосленог могао сматрати оправданим.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужила је била у радном односу код туженог на радном месту ... и оспореним решењем бр. ... од 22.02.2017. године, тужили је престао радни однос. Уговором о раду бр. ... од 01.07.2009. године и Анексом Уговора од 11.06.2014. године тужила је распоређена на послове ... са шифром ... у сектору Решењем туженог од 22.02.2017. године тужили је престао радни однос отказом Уговора о раду због престанка потребе за њеним радом у складу са одредбом члана 179.став 5. тачка 1 Закона о раду из разлога што је због економских и организационих промена и потреба процеса рада престала потреба за обављањем одређеног посла, односно јер је дошло до укидања тј.гашења радног места ... сходно Правилнику о организацији и систематизацији радних места код туженог од 09.12.2016.године. На основу Одлуке о измени Одлуке о оснивању ЈКП Горица Ниш тужени је био дужан да изврши реорганизацији према Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору те је тужени донео одлуку о покретању поступка утврђивања вишка запослених, а затим и нови Правилник о организацији и систематизацији послова 09.12.2016. године на који је добијена сагласност од стране Градског већа Града Ниша, решењем од 22.12.2016. године. Новим Правилником смањен је број радних места код туженог са 62 на 53 а број извршилаца са 214 на 129. Овим Правилником није систематизовано радно место ... , након чега је тужили решењем од 22.02.2017. године отказан уговор о раду. Послови које је тужила обављала нису укинута већ су придодати радном месту ... у чијем опису послова стоји и да поред послова ... по потреби ... и ... , што су послови ... према ранијој систематизацији. Код туженог је извршено бодовање радника при чему је тужила од три ... имала најмањи број бодова. Остале раднице које су радиле на радном месту ... распоређене су на радно место Ради утврђења да ли је тужили у спорном периоду од 09.03.2014. године до 22.02.2017. године зарада исправно обрачуната обављено је вештачење од стране вештака економско финансијске струке. Из налаза вештака произилази да зарада тужиле регулисана Уговором о раду тако да се цена рада запосленог утврђује множењем цене рада за најједноставнији рад утврђена општим актом послодавца коефицијента Анексом Уговора о раду од ... године предвиђено је да се цена рада запосленог утврђује тако што се цена за најједноставнији рад утврђена Правилником о раду помножи коефицијентом Вештак је у налазу нашао да према општим актима туженог и то према

Колективном уговору и Правилнику о раду постоји разлика од исплаћене до припадајуће зараде тужиљи у износу од 732.529,77 динара, као и разлика између исплаћене и припадајуће отпремнине у износу од 65.015,88 динара. Допунским налазом утврђена је разлика између исплаћене и минималне зараде тужиљи у износу од 72.347,23 динара, на основу кога је тужиља прецизирала тужбени захтев у погледу исплате разлике у заради.

Одредбом чл. 179. ст. 5. тач. 1. Закона о раду („Сл. гл. РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) прописано је да запосленом може да престане радни однос, ако за то постоји оправдан разлог који се односи на потребе послодавца и то ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла.

Из наведене одредбе произилази да Закон разликује две ситуације, једну када због насталих промена дође до укидања одређених служби или радних места и престанка потребе за обављањем одређеног посла и другу, када дође до смањења обима посла и тиме до смањеног броја извршилаца на одређеним пословима. У другом случају потребно је да се изврши избор запослених који су вишак и за чијим радом престаје потреба. Када се одређени послови обављају од стране више извршилаца у складу са постојећом систематизацијом, смањење њиховог броја новом систематизацијом и утврђивање вишка запослених, односно одређивање запосленог коме радни однос престаје, мора да буде извршено на основу одређених критеријума који искључују сваку произвољност.

Дакле, технолошке, економске или организационе промене морају имати објективну структурну вредност да би се отказ због престанка потребе за радом запосленог могао сматрати оправданим. Наведене промене код послодавца представљају његову пословну политику, коју суд није овлашћен да цени у поступку оцене законитости решења о престанку радног односа запосленом по овом основу, али разлози за престанак потребе за радом запосленог морају бити оправдани. Закон о раду не садржи критеријуме којих је послодавац дужан да се придржава при одређивању на које ће се запослене односити престанак потребе за радом, већ прописује поступак који се у том случају примењује и одређује права која је послодавац дужан да обезбеди запосленима за чијим радом је престала потреба. Програм решавања вишка запослених, послодавац је дужан да донесе када се стекне неки од услова из

члана 153. Закона о раду, у зависности од броја запослених који представљају вишак у односу на укупан број запослених. Међутим, ситуација када је послодавац у обавези да донесе Програм решавања вишка запослених, као и ситуација када наведену обавезу нема, не даје право послодавцу да без одређених критеријума сам одлучи који запослени представља вишак.

Стога, и у ситуацији кад није у обавези да донесе Програм решавања вишка запослених, послодавац нема дискреционо право да без одређених мерила сам одлучи који запослени представља вишак, већ напротив, одређивање лица које представља вишак од више извршилаца на истом радном месту, без примене критеријума, односно без извршеног бодовања применом претходно утврђених мерила и критеријума, такву одлуку чини незаконитом. На послодавцу лежи терет доказивања чињенице да је конкретно решење о отказу уговора о раду засновао на претходно спроведеном поступку бодовања запослених на истом радном месту, правилном применом мерила и критеријума које је послодавац претходно утврдио.

Такође, институт „забране злоупотребе права“ штити запосленог као опште важећи принцип у уговорном праву (члан 13. ЗОО), који се, имајући у виду порекло уговора о раду, супсидијарно примењује и у области рада. Злоупотреба права постоји када послодавац у поступку давања отказа испоштује форму, али не и суштину (разлоге) института тзв. вишка запослених, односно ако вређа његов циљ и сврху.

Како је у конкретном случају утврђено да послови радног места ... нису укинута, већ су припојени пословима радног места ... , јер наведени опис послова који је садржан у Правилнику од 09.12.2016.године у опису послова овог радног места, садржи и опис послова радног места ... , према ранијем правилнику и како тужила није бодована и за радно место ... , за које је постојала конкуренција, нити образложење побијаног решења садржи наведене чињенице и околности, то је правилан закључак првостепеног суда да је побијано решење незаконито, те да је тужени у обавези да тужиљу врати на рад и призна јој сва права по основу рада.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 3642/22 од 14.02.2023. године

Сентенцу приредили: Сања Костић, судија Апелационог суда у Нишу и Душан Паравина, виши судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу

МОМЕНАТ НАСТУПАЊА ПРЕОБРАЖАЈА РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ (Члан 37 Закона о раду)

Уколико законом прописани лимит трајања радног односа на одређено време истекне, такав радни однос трансформисаће се у радни однос на неодређено време почев од шестог радног дана од дана престанка радног односа, под условом да је запослени континуирано радио на истоврсним пословима 24 месеца и пет радних дана.

Из образложења:

Из утврђеног чињеничног стања произилази да је између тужиоца као запосленог на пословима..... и туженог као послодавца најпре био закључен уговор о раду дана 18.06.2020. године због повећаног обима посла у трајању од три месеца, почев од 18.06.2020. године, а најдуже до 17.09.2020. године. Анексом уговора о раду од 08.09.2020. године измењен је уговор о раду у тачки 4 утолико што је продужено трајање уговора о раду на одређено време за период од 18.09.2020. године до 07.12.2020. године. Решењем о престанку радног односа број од године, тужиоцу је престао радни однос заснован уговором о раду од 18.06.2020. године, због истека уговора и то дана 17.01.2021. године. Тужилац је са обавезног социјалног осигурања одјављен дана 17.01.2021. године. Из књиге примопредаје дужности и дневне евиденције произилази да је тужилац радио код туженог на пословимау периоду од 07.12.2020. године до 17.01.2021. године. Тужилац је на основу уговора о раду од 01.06.2021. године и анекса уговора о раду засновао радни однос на одређено време код ВВ почев од 01.06.2021. године. Из записника о извршеном инспекцијском надзору произилази да је тужени дана 15.12.2020. године упутио нови анекс уговора о раду по координатору ГГ, који је исти оставио на објекту, јер тужилац тада није био у смени. Тужилац је у тужби и током поступка истакао да је након истека наведеног уговора о раду и анекса уговора о раду наставио да ради код туженог на истим пословима, да се обраћао послодавцу имајући у виду да је уговор односно анекс уговора истекао и да исти није поступио по захтеву. Тужилац сматра да су испуњени услови за преображај радног односа са одређеног на неодређено време у смислу одредбе чл. 37. Закона о раду. Тужбеним захтевом тужилац тражи да суд поништи као незаконито решење о престанку радног односа, да се утврди да је код туженог засновао радни однос на неодређено време и

накнаду штете у виду изгубљених зарада. Тужени је оспорио тужбени захтев, истичући да је тужилац одбио да потпише анекс уговора о раду од 18.12.2020. године до 17.01.2021. године, те да није знао да анекс упућен тужиоцу преко координатора није потписан. Висина спорног потраживања на име накнаде штете у виду изгубљене зараде утврђена је налазом и мишљењем вештака економско финансијске струке за период од 17.01.2021. године до 01.06.2021. године у укупном износу од 141.258,24 динара. На дати налаз странке нису имале примедбе.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је правилно применио материјално право када је тужбени захтев тужиоца за поништај решења о престанку радног односа и утврђења прерастања радног односа, усвојио, одлучујући као у изреци пресуде, дајући разлоге које прихвата и овај суд.

Наиме, радни однос на одређено време регулисан је одредбама чл. 37 Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005,... 113/2017) којим је прописано да уговор о раду може да се закључи на одређено време, за заснивање радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком или извршењем одређеног посла или наступањем одређеног догађаја, за време трајања тих потреба (став 1). Послодавац може закључити један или више уговора о раду из става 1. овог члана на основу којих се радни однос са истим запосленим заснива за период који са прекидима или без прекида не може бити дужи од 24 месеца (став 2). Прекид краћи од 30 дана не сматра се прекидом периода из става 2. овог члана (став 3). Изузетно од става 2. овог члана, уговор о раду на одређено време може да се закључи: 1) ако је то потребно због замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка; 2) за рад на пројекту чије је време унапред одређено, најдуже до завршетка пројекта; 3) са страним држављанином, на основу дозволе за рад у складу са законом, најдуже до истека рока на који је издата дозвола; 4) за рад на пословима код новооснованог послодавца чији упис у регистар код надлежног органа у моменту закључења уговора о раду није старији од једне године, на време чије укупно трајање није дуже од 36 месеци; 5) са незапосленим коме до испуњења једног од услова за остваривање права на старосну пензију недостаје до пет година, најдуже до испуњења услова, у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању (став 4). Послодавац може са истим запосленим да закључи нови уговор о раду на одређено време по истеку рока из става 4. тач. 1-3) овог члана по истом,

односно другом правном основу, у складу са овим чланом (став 5). Ако је уговор о раду на одређено време закључен супротно одредбама овог закона или ако запослени остане да ради код послодавца најмање пет радних дана по истеку времена за које је уговор закључен, сматра се да је радни однос заснован на неодређено време (став 6).

Сасгласно наведеном, услови за прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време постоје и уколико запослени ради дуже од 5 радних дана по истеку рока за који је заснован радни однос на одређено време. Разлози за престанак радног односа уређени су чл. 175 истог закона, којим је у тачки 1 прописано да радни однос престаје истеком рока за који је заснован.

У конкретном случају, тужилац је код туженог радио на пословима по основу закљученог уговора о раду на одређено време од 18.06.2020. године и Анекса уговора о раду од 08.09.2020. године до 07.12.2020. године. Како је тужилац након истека уговора, односно анекса уговора о раду радио код туженог у периоду након 07.12.2020. године до 17.01.2021. године, а за који период није закључен уговор о раду, односно анекс уговора о раду између тужиоца и туженог, правилан је закључак првостепеног суда да је тужилац засновао радни однос на неодређено време код туженог, имајући у виду да је тужилац доказао да је у периоду од 07.12.2020. године до 17.01.2021. године радио, био радно ангажован више од пет радних дана по истеку закљученог анекса уговора о раду, те да све наведено произилази како из исказа сведока, тако и евиденције о радном ангажовању тужиоца, што тужени током поступка није спорио.

Такође, имајући у виду да је материјална претпоставка за преображај радног односа на одређено у радни однос на неодређено време испуњена, основном напред цитираних прописа дошло је до активирања правила о преображају тужиоцевог радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време, како то правилно закључује и првостепени суд.

Међутим, закључак првостепеног суда у погледу момента прерастања радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време, Апелациони суд није прихватио као правилан и на закону заснован, те је одлука првостепеног суда у ставу другом изреке морала бити преиначена.

У конкретном случају, првостепени суд је утврдио да је до прерастања радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време дошло

почев од 18.06.2020. године по основу уговора о раду на одређено време од 18.06.2020. године и анекса истог уговора од 08.09.2020. године.

Међутим, по налажењу овог суда, до преображаја радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време сходно императивној одредби чл. 37. ст.1.и 6. Закона о раду, долази након протекла законом прописаног минимума рада код послодавца, односно протекла рада најмање пет радних дана од дана престанка важења последњег закљученог уговора о раду, односно анекса уговора о раду.

Закључивањем уговора о раду на одређено време почев од 18.06.2020. године, тужилац је прихватио такав радноправни статус. У периоду од 18.06.2020. године до 07.12.2020. године, тужилац је био у радном односу код туженог по основу уговора о раду на одређено време и анекса уговора о раду, те зато његов радни однос нема карактеристике радног односа на неодређено време почев од 18.06.2020. године, већ се протеклом пет радних дана након истека важења уговора о раду, односно анекса уговора о раду, стекао услов за примену одредбе чл. 37. Закона о раду о прерастању радног односа.

Како је тужиоцу последњи анекс уговора о раду важио до 07.12.2020. године (уторак), рок од 5 радних дана почео је да тече првог радног дана после тога 08.12.2020. године а истекао 12.12.2020. године (субота), па би радни однос заснован на одређено време постао радни однос на неодређено време дана 14.12.2020. године (понедељак), из којих разлога је одлука преиначена како је одлучено у ставу другом изреке ове пресуде.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 1 Гж1 2744/2023 од 16.08.2023. године)

Сентенцу приредио: Зоран Милошевић, судија Апелационог суда у Нишу

**ПРЕСТАНАК ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У ДРУГОЈ УСТАНОВИ
(Члан 124. Закона о основама система образовања
и васпитања и 79. Закона о раду)**

Директор који је на ту дужност именован из матичне школе (из реда запослених) у другу школу, не може по истеку мандата засновати радни однос на неодређено време у школи у којој је обављао дужност директора.

Ово из разлога што у матичној школи већ има заснован радни однос на неодређено време, који се налазио у стању мировања у смислу члана 79. Закона о раду и који запослени има право да реактивира по истеку директорског мандата у школи у којој је ту дужност обављао.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је код тужене у радном односу на одређено време, почев од 2006. године, када је као запослен у другој школи именован на место тужене. Тужилац је био у још три мандата, од 2010. године, 2014. године и 2018. године, све до 01.12.2022. године када му је на лични захтев престала дужност тужене. Директор тужене је решењем број..... од године распоредио тужиоца на место на одређено време, односно до 31.08.2023. године, на основу ког решења је са тужиоцем закључио Уговор о раду на одређено време бр..... од године. Тужилац тужбеним захтевом тражи поништај наведеног решења и уговора, те да се обавезе тужена да тужиоца распореди на неодређено време у складу са врстом и степеном стручне спреме, сматрајући да је тужена била у обавези да га у складу са одредбом чл. 124 ст. 5 Закона о основама система образовања и васпитања распореди на неодређено време. Тужена је у одговору на тужбу и током поступка оспаравала тужбени захтев тужиоца истичући да се наведена одредба примењује на коме мирује радни однос, те да тужена нема сазнања да је тужилац у установи из које је дошао био у радном односу на неодређено време.

На основу утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је закључио да је тужбени захтев тужиоца неоснован, налазећи да је тужена правилно распоредила тужиоца на одређено време имајући у виду да је тужилац почев од првог мандата био у радном односу код тужене на одређено време. За своју одлуку дао је правилне и основане разлоге које прихвата и овај жалбени суд.

Наиме, одредбом члана 124 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) одређено је да орган управљања закључује са директором уговор о раду на одређено време. Уколико је за директора именовано лице из реда запослених у тој установи, доноси се решење о његовом премештају на радно место директора које по сили закона замењује одговарајуће одредбе уговора о раду. Уколико је директор именован из реда запослених код другог послодавца, остварује право на мировање радног односа на основу решења о именовању. Лице из ст. 2. и 3.

овог члана има право да се након престанка дужности директора након првог, односно другог мандата врати на послове које је обављало пре именовања за директора установе. Уколико директору установе коме мирује радни однос престане дужност због истека мандата или на лични захтев током трећег и сваког наредног мандата, распоређује се на послове који одговарају степену и врсти његовог образовања. Ако нема одговарајућих послова, лице из става 5. овог члана остварује права као запослени за чијим радом је престала потреба, у складу са законом.

У конкретном случају неспорно је да је тужилац на место именован из друге школе, док је трећим ставом цитиране одредбе предвиђено да лице које је именовано на место директора из друге школе остварује право на мировање радног односа на основу решења о именовању. Четврти став исте одредбе прописује да лице има право да се после престанка дужности директора након првог, односно другог мандата врати на послове које је обављало пре именовања за директора установе. Наведено подразумева да директор након престанка мандата и престанка мировања радног односа, своја права и обавезе поново остварује у матичној школи из које је именован, и у којој је имао закључен уговор на неодређено време.

Одредбом чл. 79 ст. 1 тач. 4 Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописано је да запосленом мирују права и обавезе које се стичу на раду и по основу рада, осим права и обавеза за које је законом, општим актом, односно уговором о раду друкчије одређено, ако одсуствује са рада због: избора, односно именовања на функцију у државном органу, синдикату, политичкој организацији или другу јавну функцију чије вршење захтева да привремено престане да ради код послодавца.

Одредбом чл. 124 ст. 5 Закона о основама система образовања и васпитања, на коју се тужилац у тужби позива, предвиђено је да уколико директору установе коме мирује радни однос престане дужност због истека мандата или на лични захтев током трећег и сваког наредног мандата, распоређује се на послове који одговарају степену и врсти његовог образовања. Оваква одредба регулише ситуације након престанка трећег и сваког наредног мандата директора, имајући у виду да након протекла толиког временског периода по правилу долази до попуњавања радног места са кога је запослени именован на позицију директора, те обавезује послодавца да у таквом случају запосленог распореди на одговарајуће радно место у складу са степеном и врстом стручне спреме.

Међутим, оваква одредба Закона о основама система образовања и васпитања, имајући у виду и правила о мировању радног односа прописана Законом о раду, обавезује искључиво школу у којој је запослени остваривао права по основу рада пре именовања за директора у другој школи, док иста не предвиђа било какву обавезу школе у којој је лице именовано за директора да након престанка мандата распореди запосленог, било на одређено или неодређено време.

Имајући наведено у виду, по налажењу овог суда, тужиоцу решењем туженог бр..... од године и Уговором о раду бр..... од истог датума нису повређена права из радног односа, која према правилима о мировању радног односа може да остварује само у матичној школи где се налазио у радном односу на неодређено време, већ су му решењем о распоређивању и закључењем уговора о раду на одређено време призната нова права код другог послодавца.

Из наведених разлога, правилан је закључак првостепеног суда да тужилац код тужене, где је остваривао права по уговору на одређено време, не може да захтева пријем у радни однос на неодређено време након престанка мандата директора, због чега је првостепена пресуда у ставу првом потврђена као правилна и законита, док су жалбени наводи тужиоца, које је истицао и током првостепеног поступка, без утицаја на другачије одлучивање.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 1 Гж1 3579/2023 од 25.10.2023. године)

**Сентенцу приредила: Наташа Тасић, судијски сарадник
у Апелационом суду у Нишу**

УМАЊЕЊЕ ЗАРАДА ПО ОСНОВУ НЕОСТВАРЕНОГ РАДНОГ УЧИНКА (Члан 106. Закона о раду)

Да би се остварило умањење дела зараде по основу неоствареног стандардног учинка, нужно је да послодавац утврди стандардни радни учинак, затим да искаже степен његовог остварења и у зависности од тога да цени испуњеност услова за умањење зараде.

Из образложења:

Према чињеничном стању садржаном у списима предмета, тужилац је код туженог у радном односу на неодређено време, на пословима....., у Служби за техничке и друге сличне послове, као КВ радник са трећим степеном стручне спреме грађевинске струке. Према члану 2 Уговора о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности бр. од године, тужилац обавља све послове за потребе Клиничког центра, ради и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу шефа Одсека, коме је и одговоран за свој рад. Идентичан опис послова тужиоцевог радног места предвиђен је и Правилником о организацији и систематизацији послова КЦ Ниш. Дана 25.04.2017. године директору Клиничког центра Ниш достављен је од стране директора техничке службе писани предлог да се тужиоцу умањи зарада, из разлога што је дана 24.04.2017. године тужилац одбио извршење радне обавезе постављања ламината у Правној служби, децидирано рекавши: “Нећу док ми се не врати V степен”. Овај предлог је прихваћен, па је решењем туженог бр..... од..... године, тужиоцу умањена зарада за месец април 2017. године, за 15%. Исто решење донето је применом чл. 107 Закона о раду и чл. 4 и 9 Правилника о утврђивању елемената за оцену индивидуалног радног учинка запослених у Клиничком центру Ниш.

Првостепени суд је на основу изложеног чињеничног стања оценио основаним тужбени захтев тужиоца, имајући у виду да тужени није правилно применио критеријуме за оцену радног учинка прописане својим општим актима, да конкретни послови које је тужилац одбио не спадају у опис његових послова, као и због чињенице да решење није потписало овлашћено лице, из којих разлога је одлучио као у изреци ожалбене пресуде под ставом један изреке.

Овакав закључак првостепеног суда, као правилан и на закону заснован, прихвата и овај жалбени суд.

Наиме, одредбом чл. 106. Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005,... 113/2017) прописано је да се зарада за обављени рад и време проведено на раду састоји од основне зараде, дела зараде за радни учинак и увећане зараде, а чланом 107 истог закона прописано је да се радни учинак одређује на основу квалитета и обима обављеног посла, као и односа запосленог према радним обавезама (став 2), при чему се општим актом утврђују елементи за обрачун и исплату основне зараде и зараде по основу радног учинка из ст. 1 и 2 овог члана (став 3).

Из цитираног прописа произлази да је послодавац овлашћен да општим актом прецизира критеријуме за обрачун радног учинка и услове за оцену односа према радним обавезама. Да би се остварило умањење дела зараде по основу неоствареног стандардног радног учинка, нужно је да послодавац утврди стандардни радни учинак, затим да искаже степен његовог остварења и у зависности од тога да цени испуњеност услова за умањење зараде. У случају умањења зараде, послодавац је дужан да запосленом достави образложену одлуку која неће бити заснована само на паушално датим разлозима, већ на јасним и аргументованим разлозима из којих јасно произлази постојање пада радног учинка запосленог, у чему се тај пад састоји и колико процентуално износи. Изостанак таквих разлога представља незаконито поступање послодавца, јер се доводи у сумњу правилност оцене резултата запослених.

Правилником о утврђивању елемената за оцену индивидуалног радног учинка запослених у КЦ Ниш по основу резултата рада бр..... од године, у чл. 3 је прописано да се радни учинак запосленог у Клиничком центру Ниш одређује према квалитету и обиму обављених послова, квалитету извршеног посла и односа запосленог према радним обавезама, док је у ставу другом исте одредбе одређено да се по основу оцене радног учинка основна зарада запосленог који оствари радни учинак знатно изнад уобичајеног може увећати до 30%, а основна зарада запосленог који оствари радни учинак испод уобичајеног може смањити до 15%. Одредбом чл. 4 правилника утврђени су елементи по којима послодавац врши оцену радног учинка. Одредбом чл. 9 правилника предвиђено је да се сматра да је запослени остварио значајно мањи радни учинак од уобичајеног и то ако: по основу квалитета извршених послова: 1) поверене послове не обавља квалитетно, односно ако их обавља са квалитетом који је значајно мањи од уобичајеног за ту врсту послова. 2) у ванредним околностима и по позиву, односно радном налогу успешно не обавља послове који су му поверени. 3) не оствари уштеде у материјалним трошковима; по основу обима обављених послова: 1) не оствари обим планираних радних задатака, 2) да је уз свој посао по налогу непосредног руководиоца могао да обавља и послове које други запослени није могао у року и квалитетно да изврши; по основу рока извршења послова 1) прекорачи утврђене рокове за завршетак посла, 2) радно време користи на неадекватан начин и ако је задате послове могао да обавља у оквиру редовног радног времена; по основу односа према радним обавезама: 1) запослени има такав однос према радним задацима да не постоји радна дисциплина

и однос према раду (поштовање радне дисциплине, упутстава за рад, однос према пацијентима, странкама и осталим запосленим, значајно испод уобичајеног), 2) запослени се не придржава свих мера и кодекса понашања на радном месту, 3) запослени нема изграђен однос индивидуалног и тимског рада у пословним комуникацијама са осталим запосленима, односно према надређеним и подређеним радницима.

У смислу наведеног, првостепени суд је правилно нашао да тужени није правилно применио критеријуме за оцену радног учинка које је сам прописао општим актима, с обзиром да се одбијање послова који не спадају у опис послова радног места тужиоца и за које се захтева другачија стручна спрема у односу на стручну спремину предвиђену за послове које тужилац обавља, не може сматрати недисциплином у смислу односа тужиоца према радним обавезама.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 1 Гж1 3458/2023 од 11.10.2023. године)

Сентенцу приредила: Зоран Милошевић, судија Апелационог суда у Нишу

ШТЕТА ПРИЧИЊЕНА ПОСЛОДАВЦУ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ И ПРОЦЕСНА ПРЕТПОСТАВКА ЗА ВОЂЕЊЕ СУДСКОГ СПОРА (Члан 163 Закона о раду)

У ситуацији када запослени причини штету послодавцу, њено постојање, висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и како се накнађује – утврђује одлуком послодаваца, у интерном поступку, по правилима предвиђеним аутономном регулативом. Та одлука је коначна у првом степену па делује чим буде достављена запосленом. Ако запослени поступи по одлуци, узима се да је проузроковану штету репарирао. Међутим, ако по одлуци не поступи, послодавац не може приступити њеном извршењу, али се може обратити суду тужбом за накнаду штете. Дакле, захтеву за накнаду штете пред судом мора претходити поступак код послодавца, који је процесна претпоставка за остваривање судске заштите у спору који суд решава пуном јурисдикцијом, одлучујући о самом праву на накнаду штете. Одсуство те процесне претпоставке, биће разлог за одбијање тужбеног захтева у парници коју је послодавац покренуо против запосленог ради накнаде причињене штете.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужена је била запослена на неодређено време у ТР „.....” у власништву тужиоца, на пословима продавца, почев од 01.09.2014. године, на основу закљученог уговора о раду. Место рада било јој је у селу, Општина, у којој је поменута радња имала продајни објекат. Туженој је радни однос престао дана 10.05.2017. године, на основу споразума о престанку радног односа који је закључила са тужиоцем. Са тим датумом тужена је одјављена са обавезног социјалног осигурања. Даном 01.06.2017. године тужена је у Основном суду у оверила изјаву којом је потврдила да тужиоцу дугује износ од 3.015.235,00 динара по основу узете робе на вересију у ТР “”. Ради утврђења ништавости ове изјаве, тужена је против тужиоца водила засебну парницу пред Основним судом у која је правноснажно завршена решењем тог суда 4П од 25.01.2018. године којим је одлучено да се тужба тужиље сматра повученом а тужила је обавезана да туженом накнади трошкове парничног поступка. Предметни новчани износ од 3.015.235,00 динара у суштини представља мањак који је у тужиочевој радњи у настао за време трајања радног односа тужене, а који је тужилац утврдио на основу спроведеног ванредног пописа. Економско – финансијским вештачењем утврђено је да је тужилац начинио низ повреда процедуре приликом спровођења ванредног пописа, које су ближе описане у налазу и мишљењу од 17.11.2021. године. Предметном тужбом тужилац је тражио обавезивање тужене на плаћање износа од 3.015.235,00 динара, са законском затезном каматом почев од 27.07.2017. године као дана подношења тужбе, па до коначне исплате, који тужена није платила.

Насупрот наводима жалбе тужиоца, првостепени суд је на правилно и потпуно утврђено чињенично стање правилно применио материјално право када је тужбени захтев оценио неоснованим и исти одбио одлучујући као у изреци ожалбене пресуде под ставом један. За своју одлуку дао је потпуне и јасне разлоге које прихвата и Апелациони суд.

Одредбама члана 163 Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005,... 113/2017) регулисано је да је запослени одговоран за штету коју је на раду или у вези с радом, намерно или крајњом непажњом проузроковао послодавцу, у складу са законом (став 1). Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала, ко је штету проузроковао и како се накнађује – утврђује послодавац, у складу са општим актом, односно уговором о раду (став 5).

Ако се накнада штете не оствари у складу са одредбама става 5. овог члана, о накнади штете одлучује надлежни суд (став 6).

Цитирана одредба става 1 члана 163 Закона о раду омогућује идентификацију основа и услова одговорности запосленог за директну штету проузроковану послодавцу. Одштетна одговорност запосленог заснована је на његовој кривици. Запослени као штетник крив је ако се није понашао онако како је требало да се понаша, односно како би се у одређеној животној ситуацији од њега могло основано очекивати. Реч је, дакле, о односу конкретног и очекиваног. Терет доказивања постојања одговорности пада на послодавца. То произлази из околности да постојање штете, околности под којима је она настала, њену висину и ко је штету проузроковао, утврђује послодавац, у складу са општим актом и уговором о раду.

Ако постоји основ одговорности, запослени се може обавезати да накнади штету под условом да је настала штета и да је узрочнј вези са радом. Кад је оштећени правно лице, има право само на материјалну штету. Материјална штета према чл. 155 Закона о облигационим односима може представља умањења имовине (стварна штета) или спречавања њеног увећања (измакла добит).

Дакле, први услов одговорности је постојање штете. Ако ње нема, нема ни одговорности за штету. Узрочност штете и рада је други услов одговорности. Запослени одговара за штету по одредбама чл. 163 Закона о раду, само ако је до његове штетне радње дошло на раду или у вези са радом. За штету коју проузрокује независно од рада, запослени одговара по општим правилима из Закона о облигационим односима. Запослени је проузроковао штету послодавцу ако се његови поступци односе према штети као узрок према последици. Поступци запосленог могу се односити на предузимање штетних радњи или пропуштање радњи које је требало предузети да штета изостане.

Како у конкретном случају тужилац није претходно спровео поступак из напред цитираног чл. 163 ст. 5 Закона о раду, те како у односу на тужену није на поуздан начин доказао постојање основа и услова одговорности у смислу исте законске одредбе, то је тужбени захтев правилно одбијен као неоснован, због чега је првостепена пресуда као правилна и законита потврђена и у ставу првом изреке.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 6 Гж1 370/2023 од 02.06.2023. године)

Сентенцу приредила: Мира Стефанова, судија Апелационог суда у Нишу

ФОРМАЛНОПРАВНО ПОСТОЈАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА И ПРАВО НА ПЛАТУ

(Члан 6 Закона о платама у државним органима и јавним
службама (“Сл. гласник РС” бр. 34/2001,... 123/2021))

Запослени неће имати право на плату за период у коме није обављао рад за послодавца, упркос чињеници постојања радног односа у формалноправном смислу. Ово због тога што је у питању законом регулисано право које запосленом припада не на основу формалноправног постојања и трајања радног односа, већ на основу чињенице обављеног рада у одређеном временском (обрачунском) периоду, током трајања радног односа.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужила је била у радном односу у Општинској управи општине, на неодређено време, на управно – правним пословима у области интерне контроле, у Одељењу за привреду и финансије. Закључцима начелника Општинске управе од 09.01.2019. и 22.03.2019. године, против тужиле је покренут дисциплински поступак, јер је у периоду од јуна 2018. године до фебруара 2019. године одсуствовала са посла, без достављања било каквих доказа којима би своје одсуство оправдала. Решењем од 15.07.2019. године, тужила је оглашена одговорном што је почев од 04.06.2018. године до окончања дисциплинског поступка (12.07.2019. године) неоправдано одсуствовала са посла и није доставила тачну адресу коју је накнадно променила, што је квалификовано као тежа повреда радне дужности из члана 138 став 1 тачка 18 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, те јој је изречена дисциплинска мера престанак радног односа. Против тог решења тужила је изјавила жалбу Жалбеној комисији општине, која је решењем од 02.09.2019. године жалбу усвојила, поништила првостепено решење од 15.07.2019. године, и предмет вратила начелнику Општинске управе на поновно одлучивање. У поновном поступку донето је решење од 15.10.2019. године, којим је идентично одлучено као и решењем од 15.07.2019. године. Решењем Жалбене комисије општине од 10.01.2020. године усвојена је жалба тужиле, те је поништено првостепено решење од 15.10.2019. године и предмет враћен првостепеном органу на поновно одлучивање, у ком поступку је начелник Општинске управе донео решење од 03.07.2020.

године којим тужили код тужене престаје радни однос по сили закона, због неоправданог изостанка са рада најмање три узастопна дана. Пресудом Управног суда од 07.05.2021. године, поништено коначно решење тужене од 03.07.2020. године и предмет враћен туженој као надлежном органу на поновно одлучивање. У поновном поступку, начелник Општинске управе донела је решење од 21.07.2021. годин о престанку радног односа тужили, са скоро идентичном садржином као и претходно решење од 03.07.2020. године. Тужили је закључена радна књижица са 03.07.2020. године, са којим датумом је одјављена са обавезног социјалног осигурања. Међу странкама је неспорно да тужила није долазила на посао (није обављала рад) у периоду од 04.06.2018. године до престанка радног односа и одјаве са осигурања 03.07.2020. године. Висина спорног потраживања утврђена је на основу резултата економско – финансијског вештачења у складу са којим је тужила прецизирала тужбени захтев поднеском од 09.06.2022. године.

Полazeћи од овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је правилно одлучио када је тужбени захтев одбио као неоснован. Доносећи ожалбену пресуду, првостепени суд је на потпуно и правилно утврђено чињенично стање правилно применио материјално право, а за своју одлуку дао исправне, јасне и непротивречне разлоге које у свему прихвата и Апелациони суд.

На основу одредбе чл. 16 ст. 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), послодавац је дужан да запосленом за обављени рад исплати зараду, у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Законом о платама у државним органима и јавним службама (“Сл. гласник РС” бр. 34/2001,... 123/2021) који је у примени до 01.01.2025. године, односно до почетка примене Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (“Сл. гласник РС” бр. 113/2017,... 123/2021), уређен је начин утврђивања плата, додатака, накнада и осталих примања изабраних, постављених и запослених лица у органима и организацијама територијалне аутономије и локалне самоуправе (чл. 1 тач. 2).

Чланом 2 истог закона регулисано је да се плате изабраних, именованих и постављених лица и запослених из члана 1. овог закона утврђују на основу: 1) основице за обрачун плата; 2) коефицијента; 3) додатка на плату; и 4) обавеза

које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у складу са законом (став 1). Поред елемената из става 1. овог члана, плате запослених из члана 1. тачка 4) овог закона садрже и део плате по основу радног учинка (став 2). Основну плату изабраних, именованих и постављених лица и запослених из члана 1. овог закона чини производ основице из тачке 1) овог члана и коефицијента из тачке 2) овог члана, осим за запослене из члана 1. тачка 4) овог закона (став 3). Ако се плата утврђује у складу са ставом 2. овог члана, основна плата одређује се множењем коефицијента, основице за обрачун плате и корективног коефицијента (став 4).

Чланом 6 предвиђено је да се плата утврђена у смислу члана 2. овог закона исплаћује за рад у пуном радном времену, односно радном времену који се сматра пуним.

Из наведених прописа, који су јасни и не захтевају тумачење, произлази да се плата запосленом исплаћује не на основу чињенице формално – правног постојања и трајања радног односа, већ на основу чињенице обављеног рада у одређеном временском (обрачунском) периоду, током трајања радног односа.

Имајући у виду да у периоду из тужбе, тужилца код тужене није обављала рад (неспорно међу странкама), то је правилно првостепени суд закључио да нема право да од тужене потражује исплату плате по основу цитираних законских одредби Закона о раду и Закона о платама у државним органима и јавним службама, за период од 01.03.2018. до 03.07.2020. године.

Обавеза тужене да тужилци исплати тражену плату, или накнаду плате не произилази ни по основу грађанско правне одговорности послодавца штету коју претрпи запослени на раду или у вези са радом, односно по општим правилима одговорности за штету из Закона о облигационим односима. У конкретној чињенично-правној ситуацији, нема деликтног понашања тужене у смислу члана 154 став 1 Закона о облигационим односима, нити пак неправилног и незаконитог рада који би водио постојању њене одговорности за накнаду штете у смислу члана 172 овог закона.

Тужилца у овој парници није изнела наводе, нити пружила доказе на околност да је у правноснажно завршеном управно – судском поступку утврђена незаконитост решења начелника Општинске управе општине од 21.07.2021. године о престанку радног односа, односно није пружила

доказе на околност да су у конкретној ситуацији испуњени услови за одговорност тужене. Наиме, према члану 191. Закона о раду, ако суд донесе правноснажну одлуку којом се утврђује да је запосленом незаконито престао радни однос, одлучиће да се запослени врати на рад ако он то захтева. Поред враћања на рад, у смислу исте одредбе, послодавац је дужан да запосленом исплати накнаду штете у висини изгубљене зараде и других примања која му припадају по закону, општем акту и уговором о раду, као и да уплати доприносе за обавезно социјално осигурање, с тим што се накнада штете умањује за износ прихода које је запослени остварио по основу рада након престанка радног односа. Обавеза накнаде штете по овом основу, само је један од облика одштетне одговорности послодавца за штету на раду или у вези са радом (што може бити предмет неке друге парнице).

Зато по налажењу овога суда, за сада нема противправности у раду органа тужене, са правног аспекта исплате плате тужиљи, без обзира што је била у радном односу, јер се плата стиче фактичким радом на основу мерила и критеријума прописаних законом, због чега је ожалбена пресуда потврђена као правилна и законита.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 6 Гж1 5359/2022 од 10.02.2023. године)

Сентенцу приредила: Мира Стефанова, судија Апелационог суда у Нишу

**ПОВРЕДА ЗАБРАНЕ НАСИЉА У УСТАНОВАМА
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
КАО РАЗЛОГ ЗА ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА
(Члан 111. и 112. Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017))**

У установама система образовања и васпитања, у које спадају и основне школе, забрањени су сви облици физичког кажњавања ученика од стране наставника. Ова забрана прописана је императивним одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, а њено кршење представља тежу повреду радне обавезе и разлог за престанак радног односа.

Дисциплинско решење о престанку радног односа због кршења наведене забране, биће законито само под условом да је дисциплински поступак спроведен без формалних мањкавости и да је у том поступку на поуздан начин утврђена и доказана чињеница физичког кажњавања ученика од стране наставника.

Из образложења:

Према чињеничном утврђењу првостепеног суда, тужилац је био у радном односу код тужене на радном месту професора физике, а све до доношења побijаних решења. Закључком о покретању дисциплинског поступка бр. од 22.12.2021. године, против тужиоца је покренут дисциплински поступак због основане сумње да је извршио повреду забране насиља прописане у чл. 111 ст. 1, 3 и 6 Закона о основама система образовања и васпитања, а све због тога што је дана 21.12.2021. године извршио наведену повреду, на тај начин што је око 17,00 часова, за време трајања часа који је држао у одељењу VIII-1, ученика С.Н. извео са часа да би га одвео код психолога школе и у путу до психолога ученика је држао за капуљачу јакне, након чега је пустио капуљачу и ударио ученика руком у задњи део главе. Решењем тужене о привременом удаљењу са рада бр. од 22.12.2021. године, тужилац је привремено удаљен са рада за време вођења дисциплинског поступка. Тужилац се у дисциплинском поступку писмено изјаснио да је ученик С.Н. критичном приликом од почетка часа ометао наставу у дужем трајању добављивањем и недоличним понашањем, да су остали ученици без успеха покушали да утичу на њега да се смири, да га је тужилац упутио на разговор код психолога, што је ученик одбио, те је био принуђен да га лично одведе, при чему се ученик у ходнику отргао и отрчао у канцеларију психолога упутивши му речи „Видећеш ти код психолога“, а да су наводи да га је ударио неосновани и нетачни. Решењем тужене бр. од 04.03.2022. године тужиоцу је престао радни однос, тако што му је изречена дисциплинска мера престанка радног односа због учињене повреде забране насиља, с обзиром да је из доказа у дисциплинском поступку утврђено да је учинио повреду забране. Тужилац је дана 24.03.2022. године изјавио жалбу против наведеног решења, која је одбијена решењем Школског одбора тужене бр. од 30.03.2022. године. Тужилац тужбеним захтевом тражи поништај наведених решења, сматрајући да су иста незаконита, с обзиром да у дисциплинском поступку нису правилно и потпуно утврђене чињенице од значаја за одговорност тужиоца, јер тужилац није учинио повреду која му се

ставља на терет. Тужена је у одговору на тужбу и током поступка оспоравала наводе из тужбе као неосноване наводећи да је у дисциплинском поступку који је спроведен према одредбама Закона о основама система образовања и васпитања, на основу изведених доказа неспорно утврђено да је тужилац учинио повреду забране насиља која му се ставља на терет.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је правилном оценом свих изведених доказа нашао да је тужбени захтев тужиоца основан, имајући у виду да се са снимака сигурносних камера не може извести закључак и потврдити навод који стоји у решењу да је тужилац ударио малолетног С.Н., што значи да је чињенично стање из оспореног решења погрешно утврђено, из којих разлога је одлучио као у изреци пресуде.

Овакав закључак првостепеног суда, у свему као правилан и на закону заснован прихвата и овај жалбени суд.

Наиме, одредбом чл. 111 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017) прописано је да је у установи забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, детета, ученика, одраслог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у установи. Ставом шестим исте одредбе предвиђено је да се под физичким насиљем, у смислу овог закона, сматра се: физичко кажњавање детета, ученика или одраслог од стране запосленог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у установи; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика, одраслог или запосленог; насилно понашање запосленог према детету, ученику или одраслом, као и ученика и одраслог према другом ученику, одраслом или запосленом.

Одредбом чл. 112 истог закона, прописано је да је забрањено свако понашање запосленог према детету, ученику и одраслом; детета, ученика и одраслог према запосленом; родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица према запосленом; запосленог према родитељу, односно другом законском заступнику; детета, ученика и одраслог према другом детету, ученику или одраслом, којим се вређа углед, част или достојанство.

Одредбом чл. 164 истог закона регулисане су теже повреде радне обавезе, те је истим предвиђено да су теже повреде радне обавезе запосленог у установи, док је одредбом чл. 165 прописано да се дисциплински поступак

покреће и води за учињену тежу повреду радне обавезе из чл. 164 и повреду забране из чл. 110-113 овог закона.

Правилан је закључак првостепеног суда да је побијано решење од 04.03.2022. године формално исправно, да је донето од стране овлашћеног лица, односно директора, након дисциплинског поступка проведеног у складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ „.....“, те да је тужиоцу омогућено да се изјасни о повреди забране која му је стављена на терет.

Такође, правилан је и закључак првостепеног суда да је побијано решење донето на основу погрешно утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да се из доказа у виду снимка сигурносних камера из ходника школе не може утврдити да је тужилац ударио малолетног С.Н. критичном приликом. Наиме, овај суд је у жалбеном поступку извршио увид у снимак сигурносне камере и утврдио да је првостепени суд правилно закључио да се на снимку не може видети да је тужилац нанео ударац малолетном ученику у задњи део главе, како се то у побијаном решењу наводи. На самом снимку се види да је рука тужиоца на леђима ученика, по свему судећи на капуљачи дукса, како то и сам тужилац тврди у свом изјашњењу, док у тренутку када се ученик отргао од тужиоца не претходи било какав замах руке тужиоца, који би био неопходан за наношење удараца ученику.

Забрана насиља прописана Законом о основама система образовања и васпитања забрањује свако физичко кажњавање ученика, односно свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика, или насилно понашање запосленог према детету, док се на снимку не може видети било каква радња тужиоцу која би се могла подвести под наведену забрану.

Такође, чињеница да се на снимку јасно види како се малолетни ученик, након што се удаљио на само пар метара од професора окреће ка њему и упућује му речи, указује да код малолетног ученика није било страха од насиља или телесног кажњавања, док иста одговара исказу тужиоца који је навео да му се малолетни Н.С. у том тренутку обратио са претњама „Видећеш ти код психолога“.

Жалбом тужене се неосновано указује да је изостала оцена доказа, те да је у случају сумње суд имао овлашћења да одреди саслушање оштећеног

ученика, имајући у виду да је првостепени суд свој закључак засновао на материјалним доказима у виду снимка са сигурносне камере, који је према становишту другостепеног суда правилно оцењен у образложењу првостепене пресуде, те није било потребе за извођење доказа саслушањем малолетног ученика.

Правилан је и закључак првостепеног суда да је другостепено решење школског одбора незаконито, имајући у виду да је истим потврђено чињенично стање које је при доношењу првостепеног решења погрешно утврђено.

Неосновано се притом жалбом тужене указује да је првостепени суд погрешно закључио да је другостепено решење незаконито, јер је директорка била присутна одлучивању школског одбора у својству трећег лица, имајући у виду да првостепени суд првенствено наводи да је исто незаконито, јер потврђује погрешно утврђено чињенично стање из првостепеног решења, док је неспорно да присуство лица које донело првостепену одлуку одлучивању другостепеног органа представља притисак на доношење одлуке другостепеног органа и доводи у сумњу објективност читавог поступка одлучивања школског одбора, али се присуство директора не може сматрати присуством јавности или трећег лица.

Овај суд није прихватио ни жалбене наводе тужене којима се указује на погрешну примену материјалног права у смислу примене одредбе чл. 191 ст. 7 Закона о раду, имајући у виду да је истом прописана ситуација када суд утврди да је постојао правни основ за престанак радног односа, али је послодавац поступио супротно одредбама закона који прописује поступак, док је у конкретном случају првостепени суд утврдио да није постојао правни основ за изрицање дисциплинске мере престанка радног односа тужиоцу.

Имајући све напред наведено у виду, првостепена одлука је у свему оцењена као правилна и на закону заснована, а жалбени наводи тужене као неосновани.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 38 Гж1 3340/2023 од 04.10.2023. године)

Сентенцу приредила: Ксенија Џомбић, судија Апелационог суда у Нишу

**ДИСКРЕЦИОНО ОВЛАШЋЕЊЕ ПОСЛОДАВЦА
КОД ОДРЕЂИВАЊА ВИСИНЕ ДОДАТНОГ КОЕФИЦИЈЕНТА
ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНОГ**

**(Члан 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата
именованих и постављених лица и запослених у државним органима)**

Запослени у општинској управи у звању самосталног стручног сарадника, има право на додатни коефицијент за обрачун и исплату плате у распону прописаном Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата имениваних и постављених лица и запослених у државним органима. Самим стицањем наведеног звања, запослени не остварује по аутоматизму право на додатни коефицијент у максималној висини од 8,40 већ иста зависи од сложености и одговорности конкретног радног места чије послове запослени обавља, а што остаје на оцену начелнику општинске управе који се користи дискреционим правом приликом утврђивања додатног коефицијента.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужиоцу је решењем тужене бр. од 08.02.2016. године утврђено звање самостални стручни сарадник и за обрачун и исплату плате утврђен коефицијент од 12,05, који се увећава за додатни коефицијент од 5,29. По приговору тужиоца, наведено решење је измењено решењем тужене бр. од 04.03.2016. године, којим је у ставу 2 одређено да је додатни коефицијент у висини од 5,75, док се у ставу 4 наводи да се исто примењује почев од исплате плате за март месец 2016. године. Тужилац сматра да је наведено решење незаконито, јер му је признат мањи додатни коефицијент од максимално припадајућег 8,40 по Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата имениваних и постављених лица и запослених у државним органима, те тужбеним захтевом тражи да се решење поништи у делу става другог којим је одређен додатни коефицијент и у ставу трећем, као и да се туженом наложи да донесе ново решење у року од 15 дана. Тужени је у одговору на тужбу и током поступка оспоравао тужбени захтев тужиоца истичући да је тужиоцу додатни коефицијент признат у складу са уредбом, имајући у виду да она прописује само максималну вредност коефицијента док начелник има дискреционо право при одлучивању у складу са сложености и одговорности послова, као и да су решењем туженог од 09.09.2016. године стављена ван снаге решења од

08.02.2016. године и 04.03.2016. године и тужиоцу утврђено звање виши стручни сарадник, с обзиром да није испуњавао услове за звање самосталног стручног сарадника у односу на број година радног искуства са високом стручном спремом, те да су истим тужиоцу одређени основни коефицијент у износу од 10,77 и додатни од 7,03. Тужилац је звање дипломираног правника стекао у 2013. години, док је неопходан услов за звање самосталног стручног саветника 5 година радног искуства са високом стручном спремом, које он у тренутку доношења спорног решења 2016. године очигледно није имао. Против овог решења жалба тужиоца је одбијена решењем Жалбене комисије, док је Управни суд по тужби тужиоца пресудом од 04.10.2018. године поништио решење жалбене комисије и вратио надлежном органу на поновно одлучивање. До окончања првостепеног поступка нису достављени докази да је Жалбена комисија донела ново решење по жалби тужиоца.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд налази да је тужена при доношењу решења поступала у складу са законом имајући у виду да уредба прописује само горњу границу додатног коефицијента, док иста не прописује минимум, те да из доказа у списима предмета произилази да тужилац у тренутку доношења побијаног решења није испуњавао услове за стицање звања самостални стручни сарадник, с обзиром на то да је звање дипломираног правника стекао у 2013. години, док је неопходан услов за звање самосталног стручног саветника 5 година радног искуства са високом стручном спремом, из којих разлога је одбио тужбени захтев тужиоца као неоснован.

Овакав закључак првостепеног суда, као правилан и на закону заснован, прихвата и овај жалбени суд.

Одредбом чл. 5 ст. 1 тач. 3 алинеја 2 Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима ("Сл. гл. РС", бр. 44/2008 - пречишћен текст, 2/2012), прописано је да се коефицијент из чл. 2 и 4 ове уредбе, за именована и постављена лица и запослене у органима територијалне аутономије и локалне самоуправе увећава, по основу сложености и одговорности послова, за додатни коефицијент и то: у органима општина - до 8,40 - за самосталног стручног сарадника.

Одредбом чл. 22 ст. 1 алинеја 1 и 2 Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Општинској управи од 29.12.2015. године,

одређено је да коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи износе 12,05 за самосталног сарадника, односно 10,77 за вишег стручног сарадника, док је ставом другим исте одредбе прописано да се коефицијент из ст. 1 овог члана увећава по основу сложености и одговорности послова, за додатни коефицијент и то: до 8,40 за самосталног стручног сарадника. Чланом 23 наведеног правилника предвиђено је да начелник Општинске управе утврђује висину коефицијента за запослене у Општинској управи према звању, односно занимању и доноси решење у складу са важећим законским прописима.

Имајући у виду напред цитиране одредбе подзаконског акта, односно општег акта тужене, правилно првостепени суд налази да тужена при одређивању додатног коефицијента за запосленог није ограничена доњом границом, већ искључиво горњом границом, односно до коефицијента 8,40, те да се коефицијент одређује на основу дискреционог овлашћења начелника Општинске управе. Цитираном уредбом, као и правилником тужене, прописано је да се додатни коефицијент увећава по основу сложености и одговорности послова, те се не може сматрати да се самим стицањем звања самосталног стручног сарадника, остварује право на додатни коефицијент у максималном износу од 8,40, већ исти зависи од сложености и одговорности конкретног радног места чије послове запослени обавља, а што остаје на оцену начелнику општинске управе, који се користи дискреционим правом приликом утврђивања додатног коефицијента. Уредба представља императивни подзаконски пропис којим се ограничавају границе поступања општинског органа при одређивању права на додатни коефицијент запосленог, док првостепени суд правилно налази да је тужена при доношењу решења поступила у складу са уредбом.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 40 Гж1 2525/2023 од 09.08.2023. године)

Аутори сентенце: *Борђе Гојџић, судија Апелационог суда у Нишу и Наташа Тасић, судијски помоћник у Апелационом суду у Нишу*

ДОЛАЗАК НА РАД ПОД ДЕЈСТВОМ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ

(Члан 266. став 3 тач. 14 Закона о извршењу кривичних
санкција (“Сл. гласник РС” бр. 55/2014 и 35/2019))

У ситуацији када намештеник, који је у радном односу у Казнено – поправном заводу, учини повреду радне дисциплине доласком на рад под дејством психоактивних супстанци, његова одговорност за тако учињену повреду неће се ценити са аспекта одредбе чл. 179. став 3 тач. 4 Закона о раду, већ ће се ценити са аспекта одредбе чл. 266. став 3 тач. 14 Закона о извршењу кривичних санкција. Ово из разлога што се поменути специјални закон примењује на запослене у Управи за извршење кривичних санкција, који присуство психоактивних супстанци у организму запосленог не условава њиховим реалним или могућим утицајем на обављање послова на којима је запослени распоређен, независно од тога да ли је он у статусу државног службеника, или у статусу намештеника, а имајући у виду да је реч о специфичној радној средини у којој се извршавају кривичне санкције, те да запослени у таквој средини, током радног времена, не смеју имати присуство психоактивних супстанци у организму.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужила је код тужене била у радном односу на неодређено време, на пословима, у Служби за опште послове – Одсек, са статусом намештеника. Дана 17.10.2017. године заменик управника КПЗ донео је наредбу да се изврши тестирање тужиле на присуство психоактивних супстанци у организму, применом десетопанелног уринског теста, због постојања сумње да је тог дана тужила била под дејством истих. Тестирање је спроводено од стране лекара КПЗ, запослених у Служби за здравствену заштиту. Резултат обављеног тестирања био је позитиван и показао је присуство Бупренорфина и Бензодијазепама, о чему је истог дана сачињен записник. Дана 17.10.2017. године, на предлог начелника Службе за опште послове, заменик управника КПЗ донео је закључак о покретању дисциплинског поступка против тужиле и решење о њеном привременом удаљењу са рада. Решењем од 28.11.2017. године тужила је оглашена одговорном за тежу повреду радне обавезе – долазак на рад под дејством алкохола или ПАС, те јој је изречена дисциплинска санкција

– престанак радног односа. По жалби тужиле, наведено решење поништено је решењем Министарства правде од 15.01.2018. године, уз образложење да је донето у ствари о којој се не одлучује у управном поступку, већ је у питању ствар на коју се примењују одредбе Закона о раду, а судска заштита остварује пред судом опште надлежности, имајући у виду да тужила има статус намештеника. Након тога, тужена је тужили доставила упозорење од 13.02.2018. године у смислу чл. 180. Закона о раду, на које се тужила изјаснила писаним изјашњењем од 20.02.2018. године. Спорним решењем тужене бр. од 01.03.2018. године, тужили је престао радни однос са тим датумом, због тога што је својом кривицом учинила непоштовање радне дисциплине из чл. 179. став 3 тачка 4 Закона о раду, која се огледа у доласку на рад под дејством опојних средстава. Вештачењем преко вештака неуропсихијатра утврђено је, поред осталог, да дана 17.10.2017. године када је вршено тестирање и установљено постојање психоактивних супстанци у организму тужиле, тужила није имала прописане лекове у својој терапији, као ни дужи временски период пре тога, да Бупринорфин представља супстанцу која се не може набавити без извештаја специјалисте и рецепта у оквиру бупринорфинског супститутивног програма, да исти спада у супституенте за лечење самоопијатске зависности Ф 11.2, да се не користи као аналгетик, односно као лек за смиривање болних сензација, да Бензодијазепам јесте супстанца која се налази на листи забрањених супстанци и служи за смањење напетости и као антиепилептик и хипнотик, да су обе супстанце у конкретном случају илегално набављене и да исте супстанце чије присуство је утврђено у урину тужиле, нису ометале њено свакодневно функционисање, те да би њихов недостатак изазвао елементе апстиненцијалне кризе.

Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је закључио да је тужбени захтев тужиле основан, па га је усвојио одлучујући као у изреци првостепене пресуде.

Међутим, по оцени Апелационог суда, првостепени суд је на основу чињеничног стања које је правилно и потпуно утврдио, извео погрешан закључак о основаности постављеног тужбеног захтева, због чега је првостепена пресуда морала бити преиначена одбијањем тужбеног захтева и то из следећих разлога:

Одредбама члана 2. став 3 Закона о државним службеницима (“Сл. гласник РС” бр. 79/2005,... 95/2018) прописано је да је намештеник лице чије се радно место састоји од пратећих помоћно – техничких послова у државном органу, као и да се на права и дужности намештеника примењују општи прописи о раду и посебан колективни уговор, ако овим или посебним законом није друкчије одређено (члан 4. став 3).

Отказ од стране послодаваца и поступак у случају отказа уређени су одредбама Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005,... 95/2018), и то чл. 179 – 186.

Чланом 179. Закона о раду, који уређује разлоге за отказ, прописано је у ставу 3 тачка 4 да послодавац може отказати уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину и то због доласка на рад под дејством алкохола или других опојних средстава, односно употребе алкохола или других опојних средстава у току радног времена, које има или може да има утицај на обављање посла.

Чланом 266. Закона о извршењу кривичних санкција (“Сл. гласник РС” бр. 55/2014 и 35/2019), који уређује повреде радних обавеза и дужности запослених у Управи за извршење кривичних санкција, прописано је да за лакше и теже повреде радних обавеза и дужности запослени у Управи одговарају дисциплински (став 1); поред лакших повреда радних обавеза и дужности утврђених законом којим се уређују права и дужности државних службеника и намештеника и Кодексом понашања државних службеника, лакшом повредом радних обавеза и дужности сматра се свако понашање противно прописима о начину обављања послова у Управи (став 2); поред тежих повреда радних обавеза и дужности утврђених законом којим се уређују права и дужности државних службеника и намештеника, тежом повредом радних обавеза и дужности запослених у Управи сматра се и долазак на рад под дејством алкохола или психоактивних супстанци или конзумирање алкохола или психоактивних супстанци у току рада (став 3 тачка 14); за све теже повреде радних обавеза и дужности може се изрећи мера престанка радног односа.

Из напред цитираних одредба чл. 179. став 3 тач. 4 Закона о раду и чл. 266. став 3 тач. 14 Закона о извршењу кривичних санкција, произлази да тежу повреду радне обавезе (дисциплине), односно дужности, за коју се може изрећи мера – престанак радног односа, представља долазак на рад под

дејством алкохола или психоактивних супстанци или конзумирање алкохола или психоактивних супстанци у току рада, с тим што Закон о раду постојање исте повреде условавава реалним или могућим утицајем алкохола или ПАС на обављање посла, док Закон о извршењу кривичних санкција тај услов не поставља, већ је за њено постојање довољно да су у организму запосленог присутни алкохол или ПАС.

У конкретном случају, није спорно да је дана 17.10.2017. године утврђено да је тог дана тужила дошла на рад под дејством психоактивних супстанци Бупренорфина и Бензодиазепам (чињенични основ није споран), те да је побијано решење бр. од 01.03.2018. године донето у поступку и на начин предвиђен напред наведеним одредбама Закона о раду, на чију примену упућује члан 4. став 3 Закона о државним службеницима, имајући у виду да тужила има статус намештеника.

Спорно је да ли је постојање повреде радне обавезе (дисциплине), односно дужности – у виду присуства ПАС у организму тужиле у току радног времена, требало у конкретном случају ценити са аспекта одредбе чл. 179. став 3 тач. 4 Закона о раду, или са аспекта одредбе чл. 266. став 3 тач. 14 Закона о извршењу кривичних санкција.

Према становишту Апелационог суда, постојање наведене повреде радне обавезе (дисциплине), односно дужности требало је у конкретном случају ценити са аспекта одредбе чл. 266. став 3 тач. 14 Закона о извршењу кривичних санкција, који се примењује на запослене (државне службенике и намештенике) у Управи за извршење кривичних санкција, и који присуство ПАС у организму запосленог не условавава реалним или могућим утицајем тих супстанци на обављање послова на којима је запослени распоређен, независно од тога да ли је он у статусу државног службеника, или у статусу намештеника. Ово из разлога што је реч о специфичној радној средини у којој се извршавају кривичне санкције. Запослени у таквој средини, током радног времена, не смеју имати присуство ПАС у организму. Другим речима, толеранција на присуство ПАС је нулта. Супротно правно становиште – примена чл. 179. став 3 тач. 4 Закона о раду, подразумевало би да би запослени у Управи за извршење кривичних санкција могли бити легални конзументи алкохола, дроге и других психоактивних супстанци, уколико та конзумација не би имала негативан утицај на обављање послова на којима су распоређени, а што је у конкретной радној средини апсолутно недопуштено.

Како је дана 17.10.2017. године тужиља дошла на рад под дејством ПАС Бупренорфина и Бензодијазепама, што међу странкама није ни било спорно, а потврђено је и вештачењем преко вештака неуропсихијатра, то јој је након спроведног поступка по одредбама Закона о раду, правилно и законито изречена мера престанка радног односа решењем тужене бр. од 01.03.2018. године, у смислу чл. 266. став 3 тач. 14 Закона о извршењу кривичних санкција. Због тога је преиначењем првостепене пресуде њен тужбени захтев одбијен у целини као неоснован, те је одлучено као у изреци ове пресуде под ставом један.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 46 Гж1 241/2023 од 27.01.2023. године)

Сентенцу приредили: Биљана Стаменковић, судија Апелационог суда у Нишу и Дамјан Мирчић, виши судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу

НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА ПРЕТРПЉЕНА ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА КУЋНОГ ПОМОЋНОГ ОСОБЉА И ДОКАЗИВАЊЕ КАУЗАЛИТЕТА

(Члан 164. Закона о раду и чл. 231 Закона о парничном поступку)

Лице радно ангажовано на пословима кућног помоћног особља од стране лица зараженог вирусом Хепатитиса “Ц”, које је приликом обављања тих послова било у контакту са зараженим лицем и само се заразило вирусом Хепатитиса “Б”, дужно је да у смислу правила из члана 231 Закона о парничном поступку, у парници ради накнаде нематеријалне штете због страха претрпљеног услед заражавања, на поуздан начин докаже узрочно – последичну везу (каузалитет) између претрпљене штете, са једне стране, и обављања наведених послова код зараженог лица, са друге стране.

Из образложења:

Према чињеничном стању садржаном у списима предмета, у периоду из тужбе тужиља је код тужене била радно ангажована на пословима кућног помоћног особља, без закљученог уговора о раду из чл. 45 Закона о раду. За обављени рад тужена је тужилји исплаћивала накнаду у висини од 15.000,00 динара месечно, осим последњег месеца спорног периода када јој је исплатила накнаду у износу од 20.000,00 динара. На обавезно социјално

осигурање тужена тужилу није пријавила, нити јој је вршила обрачун и уплату доприноса за ПИО. На основу налаза и мишљења вештака економско – финансијске струке, који је на бази исказа странака и сведока израђен у две варијанте, утврђена је висина разлике потраживања од исплаћених износа до износа минималне зараде. Из списка предмета првостепеног суда утврђено је да је тужена уназад десетак година била инфективна на вирус Хепатитиса “Ц”, а вирус Хепатитис “Б” могла је да добије у току хемодијализе на Клиници за нефрологију КЦ али је била вакцинисана па није била инфективна. Тужила је августа месеца 2018. године увидом у резултате тужене од 26.06.2018. године, сазнала да тужена болује од Хепатитиса “Ц”. Тужила је била реактивна на вирус Хепатитиса “Б”, при чему су имуноглобулини на Хепатитис “Ц” показали да је била у контакту са зараженом особом, али није се инфицирала. Након три недеље тужилини резултати су били негативни. Тужбом од 24.05.2019. године, тужила је поред осталог тражила исплату разлике зараде од исплаћених износа до минималне зараде, као и накнаду нематеријалне штете за претрпљен страх због заражавања вирусом Хепатитиса “Б”, за који тврди да је њиме заражена од стране тужене. Висину новчаног потраживања на име разлике зараде определила је према првој варијанти налаза и мишљења вештака економско – финансијске струке, док је захтев за исплату накнаде нематеријалне штете определила на основу резултата судско – психијатријског вештачења обавезеног преко др, судског вештака за наведену област. Одговором на тужбу и на главној расправи, тужена је у односу на наведене тужбене захтеве оспорила њихов основ и висину.

На основу изложеног чињеничног стања, првостепени суд је нашао да је тужбени захтев основан, па га је усвојио одлучујући као у изреци ожалбене пресуде под ставом два (усвајајући део) и ставом четири.

Међутим, закључак на коме је првостепени суд засновао ожалбену пресуду не може се за сада прихватити као правилан и законит, јер је првостепена пресуда заснована на битној повреди одредаба парничног поступка из чл. 374. ст. 2 тач. 12 Закона о парничном поступку, на коју се жалбом тужене основано указује, а која повреда се у конкретном случају огледа у нејасним и непотпуним разлозима првостепеног суда. Ова повреда је даље довела до тога да се првостепена пресуда у поступку њене жалбене контроле не може испитати са становишта правилне примене материјалног права, а из разлога што је чињенично стање остало непотпуно утврђено, због чега је иста морала бити укинута у побијаном делу.

Са друге стране, ни у односу на део захтева којим је тражена исплата накнаде нематеријалне штете за претрпљен страх, закључак првостепеног суда за сада се не може прихватити као правилан и законит, јер је првостепена пресуда и том делу заснована на чињеничном стању које је остало погрешно и непотпуно утврђено, због чега се иста не може испитати ни са становишта правилне примене материјалног права, па је морала бити укинута.

Наиме, према одредби чл. 164. Закона о раду, ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му накнади штету, у складу са законом и општим актом.

Порекло штете коју запослени може да претрпи на раду или у вези са радом, јесте у повреди права запосленог, или у повреди, односно нарушавању здравља самог запосленог. Повреда права запосленог постоји кад послодавац донесе одлуку или предузме радњу која није у складу са законом или општим актом, док се повреда, односно нарушавање здравља запосленог тиче повреде на послу и професионалне болести. Ако је штета настала због повреде права запосленог, основ одговорности је кривица која се претпоставља у смислу чл. 154 ст. 1 ЗОО. Претпоставка је оборива, а терет њеног обарања сноси послодавац. С друге стране, ако је штета настала због повреде или професионалне болести запосленог, основ одговорности може бити кривица или ризик пословања послодавца. Кривица је основ одговорности кад штета није настала услед опасне ствари или опасне делатности. Ризик је основ одговорности, кад је штета настала услед опасне ствари или опасне делатности послодавца. Тада се одговора независно од кривице, по члану 154. ст. 2 ЗОО. За штету због повреде запосленог на раду, послодавац може одговарати и по основу кривице и по основу ризика. Ако је повреда настала независно од опасне ствари или опасне делатности, ангажује се кривица, а ако је настала од опасне ствари или опасне делатности ангажује се ризик. За штету због професионалне болести запосленог ангажује се само ризик. Како је претходно већ речено, професионална болест настаје услед дужег непосредног утицаја процеса и услова рада на здравље запосленог, па се и штета изазвана том болешћу не може одвојити од опасне ствари или опасне делатности. Кад се као основ одговорности ангажује кривица, примењују се правила о субјективној одговорности. Кад се ангажује ризик, примењују се правила о објективној одговорности. Услови одговорности су да је запослени претрпео штету, да постићи узрочна веза између радње послодавца и штете и да не постоје разлози за искључење одговорности. Накнада нематеријалне штете због повреде или

професионалне болести запосленог одређује се у новчаном износу, а односи се на физичке болове, претрпљени страх и душевне болове због наружености и умањене животне активности запосленог, при чему досуђивање правичне новчане накнаде зависи од јачине и интензитета поремећаја психичке, односно емоционалне равнотеже оштећеног (чл. 200. ст. 1 ЗОО).

У конкретном случају, током првострпеног поступка није било спорно да је тужена била заражена вирусом Хепатитиса “Ц”, а не и вирусом Хепатитиса “Б”. Такође, неспорно је и то да се у периоду док је била радно ангажована код тужене, тужила заразила вирусом Хепатитиса “Б” услед кога је претрпела страх ближе описан у налазу и мишљењу др , вештака за област судска психијатрија. Није спорно ни то да су у питању два независна вируса, те да особа која је заражена вирусом Хепатитиса “Ц”, не може другу особу заразити вирусом Хепатитиса “Б”, већ само вирусом којим је и сама заражена (Хепатитисом “Ц”).

Пропуст да на позудан начин утврди спорну одлучну чињеницу – да ли је тужила (на којој је био терет доказивања) на поуздан начин доказала да јој је вирус Хепатитиса “Б” пренела тужена која је била заражена Хепатитисом “Ц”, првостепени суд ће утврдити у поновном поступку на темељу последне примене чл. 8. у вези чл. 231. Закона о парничном поступку, а имајући у виду напред поменута правила која регулишу субјективну одговорност за штету из чл. 154. ст. 1 ЗОО у вези чл. 164. Закона о раду, након чега ће бити у прилици да о овом делу тужбеног захтева донесе закониту и правилну одлуку.

(Из решења Апелационог суда у Нишу 46 Гж1 1670/2023 од 12.05.2023. године)

Сентенцу приредила: Биљана Стаменковић, судија Апелационог суда у Нишу

ОДГОВОРНОСТ ПОСЛОДАВЦА ЗА ШТЕТУ ПРИЧИЊЕНУ ЗАПОСЛЕНОМ НЕБЛАГОВРЕМЕНОМ ОДЈАВОМ СА ОСИГУРАЊА (Члан 144 став 1 тачка 2 Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Сл. гласник РС” бр. 34/2003,... 93/2012))

У ситуацији када послодавац пропусти да запосленог одјави са осигурања у року од три дана од дана престанка радног односа, подношењем јединствене одјаве на обрасцу МА, па услед тог пропуста

запослени претрпи штету на начин што право на новчану накнаду из члана 68 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености не оствари у припадајућем (већем) обиму – почев од дана престанка радног односа (осигурања), већ га оствари у мањем обиму – почев од дана подношења захтева Националној служби, за такву штету биће одговоран послодавац у смислу чл. 164 Закона о раду у вези чл. 154 ст. 1 Закона о облигационим односима.

Из образложења:

Према чињеничном стању на коме је заснована првостепена пресуда, тужилац је код тужене био у радном односу на одређено време у периоду од 13.01.2011. до 12.01.2018. године, када му је радни однос престао истеком рока за који је заснован. У оквиру рока од 30 дана након престанка радног односа, тужилац се јавио Националној служби за запошљавање ради остваривања права на новчану накнаду, али је од стране те службе враћен јер га послодавац није одјавио са обавезног социјалног осигурања. Тужена је тужиоца одјавила са обавезног социјалног осигурања тек дана 05.03.2018. године, након чега је тужилац Националној служби за запошљавање поднео захтев од 13.03.2018. године ради остваривања права на новчану накнаду. Наведено право тужиоцу је признато почев од 13.03.2018. године, као дана подношења захтева. Предметном тужбом тужилац је тражио исплату накнаде штете у висини изгубљене новчане накнаде за период од 12.01.2018. до 13.03.2018. године, коју је претрпео због пропуста туженог послодавца да га одјави са обавезног социјалног осигурања. Висина тог потраживања, која није била спорна међу странкама, утврђена је економско – финансијским вештачењем, у складу са чијим резултатима је тужилац прецизирао тужбени захтев поднеском од 19.10.2018. године.

На основу наведеног, правилно и потпуно утврђеног чињеничног стања првостепени суд је правилно одлучио првим ставом изреке када је обавезао тужену да тужиоцу плати тражену накнаду штете са законском затезном каматом по месечном доспећу до коначне исплате.

Наиме, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Сл. гласник РС” бр. 36/2009,... 113/2017), чланом 67 став 1 тачка 2 предвидео је да незапослени има право на новчану накнаду у случају престанка радног односа или престанка обавезног осигурања, по основу престанка радног односа на одређено време, привремених и повремених послова, пробног

рада. Чланом 68 истог закона регулисано је да новчана накнада припада незапосленом од првог дана од дана престанка обавезног осигурања, ако се пријави и поднесе захтев Националној служби у року од 30 дана од дана престанка радног односа или престанка осигурања (став 1). Незапосленом који поднесе захтев из става 1 овог члана по истеку рока од 30 дана, новчана накнада припада од дана подношења захтева (став 2).

Одредбом члана 11 став 1 Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања (“Сл. гласник РС” бр. 30/2010) прописано је да се регистрација осигураника и осигураних лица, врши подношењем јединствене пријаве у електронском облику од стране подносиоца јединствене пријаве у Централни регистар обавезног социјалног осигурања. Према одредби става 2. истог члана, јединствена пријава подноси се у року од три радна дана од дана запослења, односно од дана закључења уговора о раду, односно другог уговора о обављању послова или од дана почетка обављања делатности, односно од дана престанка запослења, престанка обављања послова или обављања делатности, односно од дана настале промене у току осигурања.

Надаље, према одредби става 5. наведеног члана, дан пријема јединствене пријаве у Централном регистру сматра се дан пријема јединствене пријаве у свим организацијама обавезног социјалног осигурања. У складу са одредбом члана 11. став 4. Закона Влада је донела Уредбу о садржини, обрасцу и начину подношења јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, јединственим методолошким принципима и јединственом кодексу шифара за унос података у јединствену базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања (“Сл. гласник РС” бр. 54/2010 и 124/2012).

Према одредби члана 35. став 1. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања, прописано је да ће се до испуњења техничких услова за успостављање и вођење Јединствене базе Централног регистра, јединствена пријава подносити Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање или Републичком фонду за здравствено осигурање, у роковима, на начин и под условима за подношење пријаве на осигурање, промене и одјаве са осигурања, који су прописани законима који уређују пензијско и инвалидско осигурање, односно здравствено осигурање.

Јединствена пријава примењује се од 01.10.2010. године.

Одредбом члана 144 став 1 тачка 2 Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Сл. гласник РС” бр. 34/2003,... 93/2012), прописано је да се

пријава података на осигурање, одјава са осигурања и пријава промена у току осигурања доставља у року од три дана од дана запослења, односно од дана закључења уговора, обављања послова или почетка обављања делатности, односно од дана престанка запослења, обављања делатности, односно од дана настале промене у осигурању.

Према напред наведеним одредбама закона, тужена као тужиочев послодавац била је дужна да тужиоца одјави са осигурања у року од три дана од дана престанка радног односа, подношењем јединствене одјаве – на обрасцу МА (најкасније до 15.01.2018. године, имајући у виду да је тужиоцу радни однос престао 12.01.2018. године истеком рока за који је био заснован), уз достављање одговарајућих доказа Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање. Како је тужена пропустила да у складу са цитираним прописима тужиоца одјави са обавезног социјалног осигурања најкасније до 15.01.2018. године, то је тужилац претрпео штету на начин што право на новчану накнаду из члана 68 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, које право је било условљено престанком обавезног социјалног осигурања (одјавом са осигурања), није остварио од дана престанка радног односа – осигурања (почев од 12.01.2018. године) у складу са ставом 1 те законске одредбе, већ га је остварио од дана подношења захтева Националној служби (почев од 13.03.2018. године) у складу са ставом 2 исте законске одредбе.

Због таквог пропуста који се у конкретном случају огледа у нечињењу – непоступању по члану 144 став 1 тачка 2 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, постоји одговорност тужене за штету чију накнаду тужилац тужбом тражи у смислу чл. 164 Закона о раду у вези чл. 154 ст. 1 Закона о облигационим односима, а која се огледа у изгубљеном праву на новчану накнаду за период од 12.01.2018. до 13.03.2018. године из чл. 68 ст. 1 у вези са чланом 67 став 1 тачка 2 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 47 Гж1 1314/2023 од 30.03.2023. године)

Сентенцу приредили: Даниела Радовић, судија Апелационог суда у Нишу и Дамјан Мирчић, виши судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу

ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРЕМА ПРЕОСТАЛОЈ РАДНОЈ СПОСОБНОСТИ (Члан 101. Закона о раду)

У ситуацији када је правноснажним решењем Националне службе за запошљавање запосленом утврђен први степен тешкоћа и препрека у раду, због чега запослени има статус особе са инвалидитетом која се запошљава под општим условима, послодавац је дужан да таквом запосленом понуди измену уговорених услова рада – закључење анекса ради премештаја на послове које ће моћи да обавља према преосталој радној способности. Уколико запослена особа са инвалидитетом буде анексом премештена на послове које не може да обавља према преосталој радној способности, такав анекс биће незаконит и неће производити правно дејство.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је код туженог по основу уговора о раду од 11.08.2004. године (што је констатовано у пречишћеном тексту уговора о раду од 15.06.2018. године) обављао послове, а по потреби и послове у РЛ Лубница, све до 04.08.2014. године када је претрпео повреду на раду, након које је био на лечењу до марта 2019. године, када се вратио на посао. Током боловања тужилац је пред надлежним РФ ПИО покренуо поступак ради остваривања права по основу инвалидности. У том поступку донето је решење од 21.12.2018. године којим је утврђено да код тужиоца не постоји потпуни губитак радне способности, са којих разлога му није признато право на инвалидску пензију, али у образложењу истог указано је да је потребно осигураника ослободити послова који захтевају дуго стајање и ходање, рад у принудном положају тела, дизање и ношење терета преко 5 кг у једном акту, као и рада у лошим микроклиматским условима. Да тужилац није способан за тежак физички посао и рад у нефизиолошком положају тела утврђено је из решења Националне службе за запошљавање од 04.01.2017. године, донетог у поступку оцене радне способности и могућности запослења и одржавања запослења и оцене да ли је болест и оштећење код тужиоца од утицаја на радну способност. По закљученом боловању, тужилац је био подвргнут претходном лекарском прегледу од стране Медицине рада у Зајечару, која је извештајем број одгодине оценила да тужилац чија се здравствена способност ценила са аспекта радног места на коме је радио до извршеног прегледа, утврдила

да тужилац није способан за рад на радном месту, односно да код истог постоје патолошка стања која представљају контраиндикацију за рад у јами. По повратку са боловања, тужиоцу је понуђено закључивање анекса II уговора о раду, којим се са радног места надзорник смене распоређује на радно место, а као разлог распоређивања на друго радно место наведени су здравствена способност тужиоца, тј. утврђена неспособност за обављање послова у јами извештајем Медицине рада бр. од године, потребе процеса рада и сагласност тужиоца заведена под бр..... одгодине. Том писменом изјавом од 18.03.2019.године, тужилац се сагласио да у наредном периоду од три месеца учи послове у техничком магацину и да уколико се оспособи за рад, настави да обавља те послове. Анексом бр. II уговора о раду, који је потписао 18.03.2019.године, тужилац је премештен на послове у техничком магацину, почев од 25.03.2019.године. Након тога, тужени је тужиоцу понудио измену уговорених услова рада, тако што му је због потребе процеса рада, конкретно због упражњеног радног места, понудио да поред пословау техничком магацину, обавља и послове у магацину јамске грађе, под претњом отказивања уговора о раду у случају неприхватања понуде. Анекс бр. III уговора о раду тужилац је закључио дана 29.05.2019. године. Њиме су тужиоцу придодати послови у магацину јамске грађе почев од 01.06.2019.године. Дана 03.06.2019.године, тужилац је у техничком магацину доживео повреду на раду услед пада каратавана, због које се налази на боловању од 04.06.2019. године. Судско – медицинским вештачењем утврђено је да је тужиочева радна способност за послове који укључују и послове у магацину техничке робе и јамске грађе ван јаме, умањена за око 55%. Тужбом од 23.05.2019.године, тужилац је тражио поништај анекса II уговора о раду бр. одгодине, а тужбом од 04.06.2019.године тражио је поништај анекса III уговора о раду бр..... одгодине. Парнице по наведеним тужбама спојене су ради заједничког расправљања и одлучивања.

На основу правилно и потпуно утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је правилно одлучио када је тужбени захтев усвојио и поништио као незаконит Анекс бр. III (уговора о раду – пречишћен текст бр. ... од године) бр..... од године и утврдио да исти не производи правно дејство, дајући за своју одлуку основане и законите разлоге које прихвата и Апелациони суд.

Наиме, одредбом чл.171 ст. 1 тачка 1. Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр.24/2005,... 75/2014), прописано је да послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада (анекс уговора о раду), ради премештаја на

други одговарајући посао због потреба процеса и организације рада. Ставом другим исте законске одредбе предвиђено је да се одговарајућим послом у смислу става 1 тач. 1 и 3 овог члана сматра посао за чије се обављање захтева иста врста и степен стручне спреме који су утврђени уговором о раду.

Чланом 81 ст. 2 Закона о раду, прописано је да запослени са здравственим сметњама, утврђеним од стране надлежног здравственог органа у складу са законом, не може да обавља послове који би изазвали погоршање његовог здравственог стања или последице опасне за његову околину. Чланом 101 истог закона прописано је да је запосленом - особи са инвалидитетом и запосленом из члана 81. став 2. овог закона послодавац дужан да обезбеди обављање послова према радној способности, у складу са законом. Ако послодавац не може запосленом да обезбеди одговарајући посао у смислу члана 101. овог закона, запослени се сматра вишком у смислу члана 179. став 5. тачка 1) овог закона (чл. 102 ст. 2).

Одредбама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС" бр. 36/2009 и 32/2013), поред осталих питања, уређено је и питање процене радних способности особа са инвалидитетом, у коју категорију спадају лица са трајним последицама телесног, сензорног, менталног или душевног оштећења или болести које се не могу отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом, које се суочава са социјалним и другим ограничењима од утицаја на радну способност и могућност запослења или одржања запослења и које нема могућности или има смањене могућности да се, под равноправним условима, укључи на тржиште рада и да конкурише за запошљавање са другим лицима.

Права утврђена овим законом остварује особа са инвалидитетом која има утврђен статус особе са инвалидитетом, а тај статус, поред осталих лица, има и лице коме се, у складу са овим законом, процени радна способност сагласно којој има могућност запослења или одржања запослења, односно радно ангажовања (члан 4 ст. 1 и ст. 2 тач. 6).

Процена радне способности начелно је уређена одредбама чл.8 и чл.9 поменутог закона, а ближи начин, трошкови и критеријуми за процену радне способности и могућности запослења и одржања запослења уређени су одредбама Правилника о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом ("Сл. гласник РС" бр. 26/2010 и 97/2013).

Чланом 8 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, предвиђено је да процена радне способности и могућности запослења или одржања запослења обухвата медицинске, социјалне и друге критеријуме којима се утврђују могућности и способности особе са инвалидитетом неопходне за укључивање на тржиште рада и обављање конкретних послова самостално или уз службу подршке, употребу техничких помагала, односно могућности запошљавања под општим или под посебним условима (став 1). Особи са инвалидитетом којој није процењена радна способност иста се, у циљу утврђивања могућности запослења или одржања запослења, процењује у складу са овим законом (став 2). Чланом 9 истог закона, регулисано је да се захтев за процену радне способности подноси се организацији надлежној за послове запошљавања (став 1), а изузетно организацији надлежној за послове пензијског и инвалидског осигурања – уз захтев за остваривање права на инвалидску пензију (став 2). Налаз, мишљење и оцену у погледу радне способности и могућности запослења или одржања запослења даје орган вештачења организације надлежне за послове пензијског и инвалидског осигурања (став 3). Решење о процењеној радној способности и могућности запослења или одржања запослења доноси организација надлежна за послове запошљавања, као поверени посао, на основу налаза, мишљења и оцене органа вештачења из става 3. овог члана (став 4). По жалби на решење из става 4. овог члана решава министар надлежан за послове запошљавања (став 5).

Из цитираних прописа произлази да у ситуацији постојања правноснажног решења о процењеној радној способности и могућности одржања запослења, донетог од стране Националне службе за запошљавање у поступку по одредбама чл. 8 и чл. 9 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и одредбама Правилника о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом, а по претходно прибављеном налазу, мишљењу и оцени органа вештачења (инвалидске комисије образоване од стране РФ ПИО), послодавац запосленом не може да понуди измену уговорених услова рада премештајем на послове који би изазвали погоршање здравственог стања запосленог, већ је дужан да му обезбеди обављање послова према радној способности, у смислу чл. 81 ст. 2 у вези са чл. 101 Закона о раду.

У конкретном случају, тужиоцу је правноснажним решењем Националне службе за запошљавање – Филијала Зајечар број од године утврђен први степен тешкоћа и препрека у раду, те да тужилац има статус особе са инвалидитетом која се запошљава под општим условима, а што је потврђено и судско – медицинским вештачењем које је током поступка изведено као доказ на тужиочев предлог. У таквој ситуацији, а у контексту свих напред цитираних прописа, тужени тужиоцу није могао да понуди измену уговорених услова рада – закључење Анекса бр. III (уговора о раду – пречишћен текст бр...од године) бр..... од године, ради премештаја на послове у магацину јамске грађе (које би обављао уз послове техничког магацина, за чије обављање тужилац такође није имао радну способност), већ је био дужан му обезбеди обављање послова према радној способности из поменутог решења Националне службе за запошљавање.

Како је закључењем анекса бр. III (уговора о раду – пречишћен текст бр. од године) бр..... од године, тужени поступио супротно императивним одредбама чл. 81 ст. 2 у вези са чл. 101 Закона о раду, то је првостепени суд исти анекс правилно поништио као неправилан и незаконит и утврдио да не производи правно дејство, због чега је Апелациони суд ожалбену пресуду потврдио у том делу става првог изреке.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу 47 Гж1 3214/2023 од 12.10.2023. године)

Сентенцу приредили: Даниела Радовић, судија Апелационог суда у Нишу и Дамјан Мирчић, виши судијски сарадник у Апелационом суду у Ниш

ПРАВНА ПРИРОДА УГОВОРА О ДОПУНСКОМ РАДУ (чл. 202 Закона о раду)

Уговор о допунском раду представља специфичну уговорну форму којом се регулише допунски рад и лице које се ангажује по наведеном уговору нема статус запосленог лица у смислу Закона о раду, што значи да ово лице има другачији радноправни статус у односу на запослене. Приход који се остварује по основу таквог уговора чини доходак физичког лица који се исплаћује онако како је уговорен, у складу са општим принципима уговорног права.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужила је по струци ... Код туженог је у спорном периоду била радно ангажована по основу четири уговора о допунском раду. Истима је било уговорено да ће тужила бити ангажована код туженог до 1/3 пуног радног времена и да ће радити у поподневним часовима после редовног радног времена, као ... , до 12 часова недељно. Такође је уговорено да тужила може бити ангажована на ... у својству консултанта по позиву и укупан месечни број сати ангажовања по позиву је до 10 часова. Накнада за допунски рад је регулисана у висини коефицијента и цене рада одговарајућег специјалисте, запосленог код туженог. Тужила је у целом тужбеном периоду обављала допуски рад код туженог, за шта тврди да јој није исплаћена уговорена накнада. Уз тужбу је приложила налаз и мишљење вештака економско финансијске струке, који је обрачунао висину спорних потраживања према максималном броју часова допунског рада по предметним уговорима. Првостепени суд је током поступка налагао туженом да достави извештаје о броју и врсти ... које је тужила, сагласно уговорима о допунском раду, обавила у тужбеном периоду, као и да достави евиденције о броју остварених часова рада и обрачунске листе за тужилу. Тужени је доставио извештај службе статистике о броју и врсти обављених ... и извештај обрачунске службе туженог о стању дуговања према тужили. Током поступка је учињено неспорним да тужили нису плаћена сва дуговања по предметном основу и да је тужила у спорном периоду остварила већи број часова рада од уговореног. Како тужени није доставио обрачунске листе, нити евиденције о раду тужиле, вештак је израдио допунско вештачење на основу извода са рачуна тужиле код банке Intesa, на који су вршене уплате од стране туженог за потраживања из тужбе, на тај начин што су уплатама туженог редом измириване најстарије доспеле накнаде тужиле у тужбеном периоду, почев од накнаде за јун 2015. године, па закључно са делом накнаде за јул 2016. године. Тужени је оспорио тужбени захтев по висини и истакао приговор застарелости потраживања.

Одредбама чл. 202. ст. 1. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), прописано је да запослени који ради са пуним радним временом код послодавца може да закључи уговор о допунском раду са другим послодавцем, а највише до једне трећине пуног радног времена. Став 2. истог члана регулише да се уговором о допунском

раду утврђује право на новчану накнаду и друга права и обавезе по основу рада. Уговор из става 1. овог члана закључује се у писаном облику (ст. 3).

Уговор о допунском раду представља специфичну уговорну форму којом се регулише допунски рад и лице које се ангажује по наведеном уговору нема статус запосленог лица у смислу Закона о раду, што значи да ово лице има другачији радноправни статус у односу на запослене. Приход који се остварује по основу таквог уговора чини доходак физичког лица који се исплаћује онако како је уговорен, у складу са општим принципима уговорног права.

У конкретном случају, свим предметним уговорима о допунском раду је у чл. 3. ст. 1. регулисано да ће тужиљи бити исплаћена накнада у висини коефицијента и цене рада одговарајућег ... Здравственог центра Сурдулица, према броју остварених сати у том месецу. Тужени је, сходно томе, био дужан да води евиденцију о броју часова допунског рада које је тужиља остварила у спорном периоду, с обзиром да се уговорима обавезивао да тужиљи исплаћује накнаду за рад која има карактер зараде лица које је у радном односу код туженог на радном месту које одговара стручној спреми тужиле. Тужени је током поступка доставио извештај о броју и врсти обављених прегледа тужиле и извештај обрачунске службе туженог о стању дуговања према тужиљи, из којих се не може утврдити који је број часова допунског рада тужиља остварила у периоду из тужбе.

На другој страни, директор туженог је приликом саслушања навео да је тужиља у спорном периоду остварила већи број часова допунског рада од уговореног. Имајући у виду све наведено и чињеницу да је вештак вршио обрачун према максимално уговореном броју часова рада, правилно првостепени суд закључује да је тужбени захтев основан, те да тужиљи није у целости исплаћен дуг по предметном основу за период који је опредељен прецизираним тужбеним захтевом из поднеска од 21.02.2022. године, узимајући у обзир да је исплатама које је тужени вршио на рачун тужиле само делимично намирено спорно потраживање.

Наиме, тужбеним захтевом од 09.04.2019. године, тужиља је најпре потраживала накнаду за период од јуна 2015. године до фебруара 2019. године. На основу извода са банковног рачуна тужиле, који су достављени током поступка, утврђено је да је тужени по траженом основу извршио укупно 10 различитих уплата на рачун тужиле у укупном износу од 318.559,00 динара, при чему је износ целог дуга према тужиљи 1.153.479,96

динара. Између странака је дакле постојало више истородних обавеза, а оно што је тужени испунио није било довољно да би се могле намирити све, због чега се у одсуству изјаве туженог о урачунавању, обавезе намирују редом како је која доспела за испуњење, сходно одредбама чл. 312. ст. 1. и 2. Закона о облигационим односима.

Конечно, сама чињеница да је од најстаријег потраживања (јун 2015. године) и датума подношења тужбе (април 2019. године) протекло више од 3 године, не значи да је део потраживања застарео.

Закон о облигационим односима у чл. 387. ст. 1. регулише да се застаривање прекида када дужник призна дуг. Признање дуга може се учинити не само изјавом повериоцу, него и на посредан начин, као што су давање отплате, плаћање камате, давање обезбеђења (ст. 2). Даље, Закон у чл. 392. ст. 1. прокламује да после прекида застаривање почиње тећи изнова, а време које је протекло пре прекида се не рачуна у законом одређени рок за застарелост.

Како је током првостепеног поступка утврђено да је тужени у више наврата, у периоду између маја 2016. године и јануара 2019. године, вршио делимичне исплате дуга према тужилци, при чему се не може утврдити на које се месеце исте односе, свака од тих исплата је, сагласно цитираном нормативном оквиру, за правну последицу имала прекид застаривања, због чега је рок застарелости после сваке уплате на рачун тужилке почињао тећи изнова.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 5396/22 од 28.02.2023. године

Сентенцу приредили: Сања Костић, судија Апелационог суда у Нишу и Душан Паравина, виши судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу

ЗАКОНСКИ ПРЕДУСЛОВИ ДА БИ СЕ РАДЊЕ ПОСЛОДАВЦА МОГЛЕ СМАТРАТИ ЗЛОСТАВЉАЊЕМ ЗАПОСЛЕНОГ НА РАДУ (чл. 6 Закона о спречавању злостављања на раду)

Да би радње послодавца представљале радње злостављања, потребно је да су предузете како би се повредило достојанство, углед, лични и професионални интегритет, здравље или положај запосленог, да су оне код истог изазвале страх или створиле непријатељско, понижавајуће или

увредљиво окружење, да су погоршале услове рада или довеле до тога да се запослени изолује или наведе да на сопствену иницијативу раскине радни однос или откаже уговор о раду или други уговор, те да су се такве радње понављале континуирано у одређеном временском периоду, при чему запослени у судском поступку мора да учини вероватним да те радње садрже сва напред набројана обележја и карактеристике.

Из образложења:

Из списка предмета произилази да је тужила у радном односу код тужене почев од 02.11.2009.године, на радном месту медицинске сестре-васпитача. Међутим, тужила је почев од 2012. године када је ББ, са којом је некада била у пријатељским односима, ступила на место директора ПУ „Лане”, па све до дана подношења тужбе, трпела континуирано злостављање које је посебно кулминирало током 2019. године. Као последњу радњу злостављања тужила је навела догађај од 28.08.2019. године, када је тужиљу и њен рад директор критиковала у присуству запослене ВВ и када је директорка викала на њу говорећи да је јакó безобразна, претећи јој речима да ће да „лети из установе” као и да ће „да јој доведе стручну службу”, а при томе тужиљи није дозвољавала да говори, односно да се изјасни на наведене наводе. Наведеног дана након пола сата од описаног догађаја директор је поново дошла до тужиље, и сада у присуству педагога и психолога, а све у циљу како би је убедила да прихвати да рад обавља у нефункционалној просторији. Директорка је у присуству наведених лица одмах почела да виче и вређа тужиљу речима „требала си да останеш у кухињи, боље да узмеш нешто да прочиташ, ако нећеш у ову собу, ићи ћеш у Житковац”. Наведени догађај је код тужиље изазвао страх, јер јој се директор обраћала повишеним тоном - викањем и све то у присуству осталих колега, што је тужила доживела као повреду личног достојанства и професионалног интегритета. Такође, дана 05.09.2019. године, директорка је наредила тужиљи да подигне венецијанере који се налазе целом дужином зида у намери како би код тужиље створила додатни психички притисак и изазвала страх, којом приликом је вербално напала тужиљу због тога што прозор није отворен, а венецијанери нису подигнути иако су отворени. Када је тужила покушала да јој објасни, директорка није желела да је слуша и почела је да виче на тужиљу како “хушка родитеље против ње”, те да стога има мало деце у групи. Након тога, директорка је наредила тужиљи да подигне венецијанере, што је тужила учинила, а како је венецијанер био неисправан исти је пао, што је још више разљутило директорку и тужиљи се обратила повишеним тоном

„Је л’ ја треба да вам поправљам венецијанере, ти и твоје колегинице ћете нешто да направите”. Такође, дана 18.09.2019.године, директорка је вербално напала тужиљу да намерно ставља рајбер на вратима да би спречила улазак родитеља у собу са децом током периода привикавања, а због чега је тужиља дисциплински кажњена, јер је сама ставила рајбер на вратима. Тужиља је током првостепеног поступка наводила да радње којима је тужиља била свакодневно изложена од стране директора ББ, представљају злостављање на раду у виду неоправданог и намерног онемогућавања тужиле да изнесе своје мишљење, као и неоправданог прекидања тужиле у говору, обраћање уз вику, претње и вређање, игнорисање присуства тужиле, те да је тужиља била намерно и неоправдано изолована од других запослених тако што је комуникација са тужиљом била прекинута а контакти са њом су избегавани, неоправдана физичка изолација тужиле из радне околине смештањем у неусловну просторију, неоправдана забрана комуницирања са тужиљом, а што је сазнала од спремачице, неоправдане сталне критике у вези рада и омаловажавање резултата рада тужиле, неоправдано прекомерно надзирање рада, неоправдано и намерно искључивање тужиле из образовања, стручног оспособљавања и усавршавања, упозоравањем да се не експонира на конгресима, сталне претње раскидом радног односа и притисци којима се тужиља држи у сталном страху, вербално нападање, исмејавање, оговарање, намерно изазивање конфликта и стреса код тужиле, као и друга слична понашања. Тужиља је приложила личне белешке које су упућене представнику синдиката. У току првостепеног поступка изведен је и доказ од стране вештака неуропсихијатра др Гордане Николић и др Анђелке Илић које су заједничком изјашњењу констатовале да су стресне реакције тужиле су одговор на конфликтне међуљудске односе са надређеним на радном месту, те да дешавања на послу која су наведена како од стране тужиле, тако и у медицинској документацији, остају као једини фактор који је могао да утиче и доведе до поремећаја душевног здравља. Првостепени суд је извршио увид у фотографију собе са којом је тужиља била незадовољна и сматрала је неусловном, у анализу и процену постојећих васпитно образовних активности, у евиденциони лист за праћење активности за ГГ, у анализу и процену посећених васпитно образовних активности, евиденциони лист за праћење активности за: листе посећених активности за педагога, у белешке о посети групи код васпитача, анализу и процену васпитно образовних активности психолога, у извод из Правилника о стандардним квалитетима рада установе, каталог радног места у просвети, у Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ПУ „Лане” Алексинац, у Правилник о

сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача и стручних сарадника, потврде и уверења са семинара и сусрета за АА за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. и 2019. годину петогодишњи циклус стручног усавршавања године. Тужила је саслушана у својству странке на рочишту за главну расправу, док је заступник тужене свој исказ приложио у писаној форми, а потом и одговоре на питања. Тужена је оспорила тужбени захтев у целости.

Законом о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ бр. 36/2010), одредбом чл. 6. прописано је да злостављање у смислу овог закона, јесте свако активно и пасивно понашање према запосленом или групи запослених код послодавца које се понавља а које има за циљ или представља повреду достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, здравља, положаја запосленог и које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење, погоршава услове рада или доводи до тога да се запослени изолује или наведе да на сопствену иницијативу раскине радни однос или откаже уговор о раду или други уговор. Наиме, за постојање злостављања на раду није битно да се врши једном или са више различитих радњи, већ је битно да се радња злостављања понавља односно активност којом се врши злостављање мора трајати у одређеном временском периоду.

Одредбом чл. 29. ст. 1. Закона о спречавању злостављања на раду прописано је да запослени који сматра да је изложен злостављању од стране послодавца са својством физичког лица или одговорног лица у правном лицу може против послодавца да поднесе тужбу пред надлежним судом у року из члана 14. став 2. овог закона, односно, сходно чл. 14. Закона, ако се за злостављање терети одговорно лице у правном лицу, односно послодавац са својством физичког лица, запослени који сматра да је изложен злостављању може, до истека рока застарелости за покретање поступка за заштиту од злостављања код послодавца утврђеног овим законом, и без подношења захтева за покретање поступка посредовања код послодавца, покренути поступак пред надлежним судом.

С тим у вези, одредбом чл. 22. Закона о спречавању злостављања на раду, прописано је да право на подношење захтева за заштиту од злостављања код послодавца (члан 13. и члан 14. став 1. овог закона) застарева у року од шест месеци од дана када је злостављање учињено. Рок из става 1. овог члана почиње да тече од дана када је последњи пут извршено понашање које представља злостављање.

Основано се жалбом тужиље указује да првостепена пресуда не садржи разлоге о чињеницама битним за оцену основаности тужбеног захтева, а да је оцена изведених доказа од стране првостепеног суда дата паушално.

Наиме, суд је у обавези да у контексту правила о терету доказивања прописано чланом 31. Закона о спречавању злостављања на раду, цени радње одговорних лица или запослених које тужиља квалификује као злостављање на раду у њиховој укупности, како са становишта чињеничног описа радњи, тако и са становишта циљева тих радњи, у смислу да ли се ради о поступцима тужене који су предузети у циљу повреде или угрожавања правно заштићених добара тужиље из члана 6. став 1. Закона о спречавању злостављања на раду, за шта терет доказивања сноси тужиља до степена вероватности.

Супротно томе, терет доказивања да злостављања није било, тужени послодавац сноси на нивоу степена извесности. Самим тим, субјективни осећај тужиље не може представљати одлучујући критеријум за квалификацију поступака запослених тужене као радњи злостављања на раду. С тим у вези, злостављање не представља инсистирање на томе да запослени поступа по налозима и упутствима надређених лица, те захтевање поштовања хијерархије, прописаних правила и процедура у поступању, правила организације и функционисања државног органа у ком је запослен. Радње које немају за циљ злостављање, нити представљају повреду правно заштићених добара, већ се врше у вези са послом и радним задацима запосленог у органу у коме постоји специфичан и строг принцип хијерархије и субординације, не могу се квалификовати као радње злостављања на раду, те самим тим давање упутстава за рад или налога за поступање од стране руководиоца, не могу се сматрати узнемиравањем, нити вршењем притиска, нити деградирањем. С друге стране, да би радње послодавца представљале радње злостављања, потребно је да су предузете како би се повредило достојанство, углед, лични и професионални интегритет, здравље или положај запосленог, да су оне код истог изазвале страх или створиле непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење, да су погоршале услове рада или довеле до тога да се запослени изолује или наведе да на сопствену иницијативу раскине радни однос или откаже уговор о раду или други уговор, те да су се такве радње понављале континуирано у одређеном временском периоду, при чему запослени у судском поступку мора да учини вероватним да те радње садрже сва напред набројана обележја и карактеристике. Дакле, злостављање је начин понашања на местима рада

којим једно или више лица која чине други запослени, а који могу бити надређени или подређени, систематски психички злостављају или застрашују друго лице у релативно дужем периоду, готово свакодневно или периодично више месеци, са намером оспоравања професионалног угледа и моралног интегритета запосленог, професионалног и људског достојанства у дужем периоду, а са циљем стварања неподношљивих услова рада, при чему се лице над којим се врши злостављање налази у готово беспомоћном положају.

Имајући у виду наведено, у конкретној правној ствари од стране првостепеног суда је изостала потпуна и правилна оцена доказа ради утврђивања да ли су све радње које је тужила навела као радње злостављања предузете у циљу извршавања редовних радних задатака запослених код тужене, у циљу организације послова и у циљу обезбеђивања ефикасног, благовременог и законитог рада тужене, те у сврху одлучивања о правима и обавезама тужиле, без намере злостављања односно повреде правно заштићених добара исте. С тим у вези првостепени суд није за сваку радњу понаособ дао довољне и јасне разлоге о томе зашто сматра да иста није предузета како би се повредило достојанство, углед, лични и професионални интегритет, здравље или положај тужиле, да она код исте није изазвала страх или створила непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење, није погоршала услове рада или довела до тога да се иста изолује или наведе да на сопствену иницијативу раскине радни однос или откаже уговор о раду или други уговор. Првостепени суд није посветио посебну пажњу приликом оцене доказа наводима тужиле да је јој је директорка претила отказом, а која радња је наведена у реферату тужбе. Ово због тога што је за постојање злостављања довољно да се исте или различите радње континуирано понављају у релативно дужем временском периоду и да је свака од тих радњи предузета без постојања разумног и оправданог разлога, да је усмерена на повреду одређеног правно заштићеног добра запосленог и са одређеним циљем.

Такође, под начелом слободног судијског уверења подразумева се таква оцена изведених доказа која је слободна, али не и произвољна, већ усмерена искључиво на утврђене, одлучне чињенице, којима је истовремено и ограничена.

У конкретном случају, првостепени суд је пропустио да да оцену свих изведених доказа, и то пре свега то белешки које је тужила доставила уз тужбу, упућене председнику синдиката, исказ представника синдиката ДД, која је саслушана у својству сведока, као и налазе и мишљења вештака.

Супротно наведеном, првостепени суд констатује да изведеним доказима није утврђено да је тужилца била злостављана на раду, нити да је иста учинила вероватним да је била жртва злостављања, те да не постоји узрочно последична веза између радњи које је тужилца описала као злостављање и њеног здравственог стања, већ се ради о њеном субјективном доживљају, а при том не цени наведене доказе у виду белешки, које је тужилца приложила, нити цени налазе и мишљења вештака, због чега је чињенично стање такође непотпуно утврђено.

Поред тога, првостепени суд одбија да изведе доказ саслушањем сведока БЂ и ЕЕ, као и читање изјаве и опозив изјаве сведока ВВ, а при том не образлаже разлоге одбијања, што такође представља битну повреду поступка.

Становиште да суд може да одбије да изведе неки доказ ако сматра да није важан за одлучивање, али одлуку о одбијању одређеног доказног предлога мора да образложи, изражено је у пресуди Европског суда за људска права *Suominen* против Финске, представка бр. 37801/97, пресуда од 1. јула 2003. Наиме, довољно је да суд доказни предлог странке озбиљно процени и ако одбије да га изведе, треба да изнесе разлоге за такву своју одлуку, који не смеју бити произвољни. (Пресуда *Wierbicki* против Пољске од 18.06.2002. број 24541/94.)

Дакле, обавеза је суда да на одговарајући начин образложи како и на који начин је утврдио релевантне чињенице, јер слободна оцена доказа представља садржајну суштинску анализу и оцену сваког доказа по њиховој унутрашњој вредности и узајамној вези са другим доказима или утврђеним чињеницама и та оцена суда не сме бити арбитрерна, већ заснована на савесној и брижљивој оцени свих доказа засебно и свих доказа заједно као и на резултатима целокупног поступка.

Осим наведеног, првостепени суд писану изјаву директорке ББ, заступника тужене, није могао да користи као исказ дат у својству парничне странке, јер је то супротно одредби члана 277. ЗПП у којој је прописано да се странке саслушавају, по правилу, на рочишту непосредно (став 1.), с тим да суд може да одлучи решењем, по службеној дужности или на предлог странке, да се странка саслуша путем конференцијске везе, коришћењем уређаја за тонско или оптичко снимање, у складу са чланом 245. овог Закона (став 2.). Међутим, првостепени суд није констатовао на записнику да је директорка изнела наводе из ове исправе и усмено на рочишту, већ само да јој је ово

дозвољено, па је писану изјаву прочитао и користио као исказ дат у својству парничне странке, иако је та могућност предвиђена одредбом члана 245. став 2. ЗПП као могућност само за сведоке, а не и за парничне странке, о чему ће такође водити рачуна у поновном поступку.

(Из решења Апелационог суда у Нишу Гж1 4120/23 од 28.02.2024. године)

Сентенцу приредили: Сања Костић, судија Апелационог суда у Нишу и Душан Паравина, виши судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу

**ДОСТАВЉАЊЕ ДОЗНАКА ПОСЛОДАВЦУ
КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНОМ
ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВОВАЊА СА РАДА
ЗБОГ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД
(чл. 115 Закона о раду и чл. 170 Закона о здравственом осигурању)**

Уколико запослени не достави своје дознаке послодавцу, њему се не може обрачунати, а тиме ни исплатити зарада по основу привремене спречености за рад, с обзиром да послодавац не зна да ли је, колико дуго и по ком основу запослени одсуствовао са рада.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужила је била у радном односу код туженог на неодређено време, а у периоду од 09.01.2017.године до 10.07.2017.године је одсуствовала са рада због привремене спречености за рад по различитим основама. Тужила је у марту месецу 2017.године била на боловању 23 радна рана, о чему је туженом доставила два обрасца 03-6, и то један који се односи на боловање тужиле са шифром болести ... , на основу кога је тужени тужилји и обрачунао и исплатио накнаду зараде за укупно 18 дана одсуства (144 сати боловања), и други за период од 22.03.2017.године до 31.03.2017.године, који се односи на боловање тужиле због потребе за негом детета са шифром болести ... , јер отац детета није могао у наведеном периоду да о стара о детету, због болова у кичми, о чему је тужила приложила извештај лекара др Весне Динов од 19.04.2017.године. Такође, тужила је и у мају месецу 2017.године била одсуствна 23 радна дана, о чему је туженом доставила три обрасца 03-6, и то један за период од 01. до 12.

маја, који се односи на боловање тужиље са шифром ... а по којој јој тужени није обрачунао и исплатио накнаду зараде за укупно 10 дана одсуства, иако је другостепена комисија оценила да је тужиља неспособна за рад за период од 01.05.до 12.05.2017.године, док се други образац 03-6 односи на период од 15.05.-25.05.2017. године, када је тужиља отворила боловање због потребе за негом детета са шифром болести ... и по истом тужени није обрачунао и исплатио тужиљи накнаду зараде за укупно 9 дана одсуства. Малолетно дете тужиље је боравило у дечијем вртићу у периоду од 15.05.2017.године до 19.05.2017.године и у периоду од 22.05.до 23.05.2017.године, о чему сведочи потврда Предшколске установе У јуну месецу 2017.године, тужиља је била на боловању 22 радна дана, о чему је туженом доставила три обрасца 03-6. Други образац који је тужиља доставила туженом, а који се односи за период од 13. јуна до 28. јуна се односи на боловање тужиље због потребе за негом детета са шифром болести ... и по истом тужени није тужиљи обрачунао и исплатио накнаду за укупно 8 дана одсуствовања и поред достављених дозанка од стране тужиље, док се је по достављеном првом и трећем образцу за месец јуни, тужени тужиљи исплатио накнаду зараде. Вештачењем од стране вештака за економску финансисјку област, на основу Уговора о раду тужиље, обрачунских листи за период 01.01.2016. године до 31.07.2017. године и комплетне медицинске документације везане за привремено одсуство са рада тужиље за спорни период, утврђено је да тужени тужиљи није исплатио накнаду на основу извештаја о привременој спречености за март месец и то од 22.03.2017. године до 31.03.2017. године који се односи на боловање тужиље због потребе за негом детета, за укупно 40 сати боловања, односно пет радних дана, у укупном износу од 5.200,00 динара, за период 15.05.2017. године до 25.05.2017. године због боловања због потребе за негом детета, тужени тужиљи није исплатио накнаду зараде за укупно 152 сата боловања у укупном износу од 19.760,00 динара, као и за период 13.06.2017.године до 28.06.2017.године због потребе за негом детета, тужени није тужиљи обрачунао и исплатио накнаду за укупно 8 дана одсуства, односно 96 сати боловања, у укупном износу од 12.480,00 динара. У допунском изјашњењу, вештак је навео да је за месец март извршио обрачун за пет дана одсуства тужиље, од 25. марта до 31. марта, будући да је тужиљи по првом образцу исплаћено боловање закључно са 24.мартом, по претходно достављеном образцу. Тужиља је прецизирала тужбени захтев на основу налаза и мишљења вештака, док је тужени исти оспорио, наводећи да је тужиљи исплаћена накнада по закону, дкао да је иста злоупотребила

институт боловања, као и да малолетно дете тужиље није ни одсуствовало из предшколске установе у којој похађа наставу.

Одредба члана 103. Закона о раду (“Сл.гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, и 13/2017) прописује да када надлежни (изабрани) лекар утврди да је код запосленог наступила привремена спреченост за рад у смислу прописа о здравственом осигурању, дужан је да запосленом изда потврду којом се таква спреченост констатује. Запослени је дужан да наведену потврду достави послодавцу и то најкасније у року од три дана од дана наступања спречености. Изузетно, у случају теже болести, уместо запосленог, потврду послодавцу могу доставити и чланови уже породице или друга лица са којима он живи у породичном домаћинству. Ако запослени живи сам, потврду је дужан да достави у року од три дана од дана престанка разлога због којих није могао да достави потврду.

Цитирана законска одредба, у случају одсуства запосленог са рада услед болести, обавезује запосленог на извршење конкретне радње, односно на обавезу достављања одређене документације послодавцу.

Одредбом члана 115. Закона о раду прописано је да запослени има право на накнаду зараде за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана, и то: 1) најмање у висини 65% просечне зараде у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са овим законом, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада, ако законом није друкчије одређено; 2) у висини 100% просечне зараде у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са овим законом, ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу, ако законом није друкчије одређено.

Одредбом члана 74. Закона о здравственом осигурању „Службени гласник РС”, бр. 107 /2005, 109 / 2005 - исправка, 57 / 2011, 110 / 2012 - УС, 119 /2012, 99/ 2014, 123 / 2014, 126 / 2014 - УС, 106 /2015., 10 / 2016. – др. закон) је прописано да накнада зараде за време привремене спречености за рад припада осигураницима из члана 73. овог закона, ако је здравствено стање осигураника, односно члана његове уже породице такво да је осигураник спречен за рад из разлога прописаних овим законом, без обзира на исплатиоца накнаде зараде, и то ако је:1) привремено спречен за рад услед болести

или повреде ван рада;2) привремено спречен за рад услед професионалне болести или повреде на раду;3) привремено спречен за рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће; 4) привремено спречен за рад због прописане мере обавезне изолације као клицоноше или због појаве заразних болести у његовој околини; 5) привремено спречен за рад због неге болесног члана уже породице, под условима утврђеним овим законом. Ставом другим је прописано да дужину привремене спречености за рад оцењује стручно-медицински орган Републичког фонда, односно матичне филијале на основу медицинско-доктринарних стандарда за утврђивање привремене спречености за рад.

Одредбом члана 78.истог Закона и то ставом првим је прописано да изабрани лекар, односно лекарска комисија одређује привремену спреченост за рад осигураника датумом почетка привремене спречености за рад и датумом завршетка. Ставом другим је прописано да право на накнаду за време привремене спречености за рад осигураника може трајати до отклањања узрока спречености за рад, у зависности од врсте и узрока болести, односно повреде, у складу са овим законом.

Одредбом члана 170. Закона о здравственом осигурању прописано је да се накнада зараде исплаћује на основу извештаја о привременој спречености за рад (дознака) издатог од стране стручно- медицинског органа у поступку. Оцену привремене спречености за рад врши стручно-медицински орган у поступку, према матичној филијали осигураника. Ако оцену привремене спречености за рад због хитности случаја и тежине обољења није ценио орган из става 2. овог члана, о накнади зараде за то време одлучује филијала, односно послодавац на основу накнадне оцене органа из става 2. овог члана.

Дакле, уколико запослени не достави своје дознаке послодавцу, њему се не може обрачунати, а тиме ни исплатити зарада по основу привремене спречености за рад, с обзиром да послодавац не зна да ли је, колико дуго и по ком основу запослени одсуствовао са рада.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 2106/23 од 16.08.2023. године

Сентенцу приредили: Сања Костић, судија Апелационог суда у Нишу и Душан Паравина, виши судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу

**ПРАВО ЗАПОСЛЕНОГ НА НАКНАДУ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ
УЗРОКОВАНЕ НЕЗАКОНИТИМ ПРЕСТАНКОМ РАДНОГ ОДНОСА
(чл. 164 и 191 Закона о раду и чл. 154 Закона о облигационим односима)**

Само доношење одлуке о престанку радног односа и постојање последица које неминовно проузоркује губитак запослења, не даје право запосленом на накнаду нематеријалне штете од стране послодавца, ако није утврђено да је доношењем такве одлуке запослени био изложен шикани, злоупотреби права или другом малициозном поступку од стране послодавца и да је то довело до таквог степена нарушавања психичке и емоционалне равнотеже запосленог, које би оправдавало досуђивање новчане накнаде нематеријалне штете.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је био у радном односу код правног претходника туженог ... , по основу Уговора о раду број ... од ... године, на пословима ... , до дана ... године, када му је послодавац Решењем бр. ... отказан уговор о раду, по основу технолошког вишка, након што је изменом Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији, укинута само његово радно место, а на тим пословима који нису укинати, ангажовао трећа лица. Управо из тих разлога и због тога што тужени у отказном акту није образложио, зашто је баш тужиоцу отказао уговор о раду, пресудом Основног суда у Куршумлији 2П1 15/16. од 23.02.2017. године, је поништено решење о отказу уговора о раду и обавезан тужени да тужиоца врати на рад. Наведена пресуда је потврђена пресудом Апелационог суда у Нишу Гж1 1632/2017 од 26.09.2017. године. Тужени је у складу са овом правноснажном пресудом, тужиоца вратио на рад и са њим закључио Уговор о раду број ... од ... године, којим га је распоредио на радно место Тужилац тврди да му је уговор о раду отказан из шиканозних разлога, јер је све до трнутка када је новом директору указао на одређене неправилности у раду, са успехом извршавао радне задатке и базен који је одржавао је био проглашен за најбољи базен од стране Завода за заштиту здравља. Од тренутка када је за потребе припреме базена за сезону ... , стигао наручени хлор за пречишћавање воде и када је указао директору да испоручени хлор није квалитетан и да није безбедан за здравље људи, као и када је директор хтео да ангажује приватну фирму да поправи пехаметар, а пре тога је купљен нови, истом указао да нема потребе да се троше средства за поправку старог, директор туженог је почео да се пред

запосленима о њему лоше изјашњава, да је он нешто украо и да би баш он требало да буде технолошки вишак, на састанцима га је омаловажавао, због чега је тужилац био потиштен и уплашен и трпео душевне болове нарочито када су га људи сретали на улици и говорили му да је због крађе добио отказ уговора о раду, при чему су га једни сажаљевали а други избегавали. Како се пре тога развео од супруге са којом има ... дете ... којој је ... одлуком суда поверена на чување, са правом да је он повремено виђа и обавезом да јој плаћа допринос за издржавање, када се и вратио да живи у заједници са ... која је такође остала без посла, трпео је огроман страх за егзистенцију, као и страх да неће моћи да плаћа допринос за издржавање детета и да ће му бивша супруга ускратити виђање са дететом. Константни страх због губитка посла и душевни болови због повреде угледа и части које је трпео, су се одразили на његово психичко здравље, због чега је додатно трпео патње и страх. Није смео да се јави одмах лекару да не би његова бивша супруга за то сазнала и забранила му виђање са дететом, због чега се лекару јавио тек када је запао у тешко психичко стање, од када се лечи код психијатра и пије одређену терапију. Из наведених разлога је тужбеним захтевом тражио да суд обавезе туженог, да му накнади нематеријалну штету за претрпљени страх и за душевне болове због повреде угледа и части. Тужени је оспорио тужбени захтев.

Одредбом члана 191. Закона о раду („Сл. гл. РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 74/14) прописане су прване последице незаконитог престанка радног односа али није предвиђено право запосленог на накнаду нематеријалне штете у случају незаконитог престанка радног односа. С обзиром да нема посебне норме која овакву штету регулише, за одлучивање је релевантна општа норма о праву запосленог на накнаду штете.

Одредбом члана 164. Закона о раду, прописано је да ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му накнади штету, у складу са законом и општим актом, у ком случају се примењују правила за накнаду штете прописана Законом о облигационим односима.

Одредбом члана 154. став 1. Закона о облигационим односима, прописано је да ко другоме проузрокује штету дужан је накнадити је, уколико не докаже да је штета настала без његове кривице. У смислу одредбе члана 155. овог закона, штета је умањење нечије имовине и спречавање њеног повећања као и наношење другом физичког или психичког бола или страха (нематеријална штета).

Само доношење одлуке о престанку радног односа и постојање последица које неминовно проузоркује губитак запослења, не даје право запосленом на накнаду нематеријалне штете од стране послодавца, ако није утврђено да је доношењем такве одлуке запослени био изложен шикани, злоупотреби права или другом малициозном поступку од стране послодавца и да је то довело до таквог степена нарушавања психичке и емоционалне равнотеже запосленог, које би оправдавало досуђивање новчане накнаде нематеријалне штете.

Дакле, незаконито поступање послодавца у поступку отказивања уговора о раду у виду шикане запосленог, злоупотребе отказног разлога или друго малициозно поступање према запосленом, могу бити основ за накнаду овог вида штете.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 1255/23 од 15.11.2023. године

Сентенцу приредили: Ружица Јовановић, судија Апелационог суда у Нишу и Душан Паравина, виши судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу

ПРАВНА ПРИРОДА ПРОБНОГ РАДА (чл. 36 Закона о раду)

Пробни рад није услов за заснивање радног односа, већ за његов опстанак, што значи да се радни однос у оваквом случају заснива под раскидним условом, који се тиче остварених резултата рада запосленог, односно његовим стручним и радним способностима за рад на уговореним пословима.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је са туженим закључио Уговор о раду дана 16.11.2017. године, на основу кога је засновао радни однос почев од 20.11.2017. године, уз пробни рад од шест месеци, на радном месту ... у Радни однос тужиоца престао је на основу решења туженог о отказу уговора о раду тужиоца од 11.05.2018. године, у коме је означено да радни однос престаје 19.05.2018. године, односно истеком рока одређеног уговором о раду. Тужилац сматра да је наведено решење незаконито па је тражио од суда да исто поништи и обавезе туженог да га врати на рад. У тужби је

истицао да оспорено решење представља напад на његову стручност, без поузданих чињеница и могућности да докаже супротно. Тужени оспорава тужбени захтев у целости, уз наводе да је предметно решење донето у свему у складу са Законом о раду, уговором о раду тужиоца и Правилником о раду туженог, који је био на снази у спорном периоду, при чему је доставио и Извештај о пробном раду тужиоца од 10.05.2018. године.

Пробни рад је регулисан одредбом члана 36. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), у коме је прописано да уговором о раду може да се уговори пробни рад за обављање једног или више повезаних, односно сродних послова утврђених уговором о раду (став 1). Пробни рад може да траје најдуже шест месеци (став 2). Пре истека времена за који је уговорен пробни рад, послодавац или запослени може да откаже уговор о раду са отказним роком који не може бити краћи од пет радних дана. Послодавац је дужан да образложи отказ уговора о раду (став 3). Запосленом који за време пробног рада није показао одговарајуће радне и стручне способности престаје радни однос даном истека рока одређеног уговором о раду (став 4). Идентичне одредбе су садржане у члану 8. Правилника о раду туженог од 06.09.2017. године. Правилник даље, у члану 61. став 4. уређује да уколико је радни однос заснован уз пробни рад, па запослени не покаже потребне радне и стручне способности, престаје му радни однос истеком рока одређеног уговором о раду, осим ако је уговор о раду отказан пре истека пробног рока у смислу члана 8. Правилника.

Одредбе члана 1. став 1. и 2. Уговора о раду тужиоца бр. ... од 16.11.2017. године, уређују да овим уговором запослени заснива радни однос на неодређено време, уз пробни рад од 6 (шест) месеци, почев од 20.11.2017. године. Уколико запослени за време пробног рада не покаже одговарајуће радне и стручне способности, престаје му радни однос даном истека пробног рада, односно 19.05.2018. године.

Дакле, лице које заснива радни однос са пробним радом има сва права, обавезе и одговорности из радног односа. Пробни рад није услов за заснивање радног односа, већ за његов опстанак, што значи да се радни однос у оваквом случају заснива под раскидним условом, који се тиче показаних резултата рада запосленог, односно његовим стручним и радним способностима за рад на уговореним пословима. Успешност пробног рада треба да буде проверена

од стране компетентних лица, која су током пробног периода пратила рад запосленог и о његовом квалитету дала одређену оцену. У ситуацији када изостане позитивна оцена рада запосленог, раскидни услов је наступио, па његов радни однос престаје даном истека рока одређеног уговором о раду.

У списима предмета се налази Извештај о пробном раду тужиоца од 10.05.2018. године, сачињен од стране ББ, директора Сектора маркетинга за велике клијенте и МСП (која је била надређена тужиоцу). У Извештају је означено више утврђених недостатака у раду тужиоца, које се између осталог односе на констатације да тужилац није исказао очекивану иницијативу у виду предлагања активности за реализацију дефинисаних таргета, да није исказао адекватно ангажовање у погледу аквизиције нових клијената, као и да је организовао састанке и презентације мимо договора са непосредним руководиоцима. Даље је наведено да су због мањка активности тужиоца изостали тражени резултати. ББ је, с обзиром на наведено, дала мишљење да са тужиоцем није остварен одговарајући ниво комуникације, те да није приказао одговарајуће радне и стручне сподобности за послове на којима је ангажован, што је потврдила приликом саслушања пред првостепеним судом. Саслушани сведок ВВ, који је у време доношења оспореног решења био директор Сектора за маркетинг у седишту туженог, потврдио је да тужилац на месту ... није показао очекиване резултате, док из исказа сведока ГГ, кредитног референта за становништво и ДД, менаџера за мала и средња предузећа (лица које су тужиоцу била подређена), произлази да, супротно наводима тужиоца, током периода пробног рада нису вршене обуке запослених у експозитури, нити је претходна промена локације експозитуре изискивала додатне пословне напоре на страни тужиоца.

Следом свега наведеног, Апелациони суд је такође на становишту да у конкретном случају нису испуњени законски услови за поништај оспореног решења. Тужичев рад је праћен и оцењен од стране непосредно претпостављених, те је услед негативне оцене рада тужиоца, његов радни однос престао истеком уговореног рока, сагласно цитираним законским одредбама и одредбама Правилника о раду туженог и Уговора о раду тужиоца.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 3188/23 од 11.10.2023. године

Сентенцу приредили: Зорица Радојчић, судија Апелационог суда у Нишу и Душан Паравина, виши судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу

**ОВЛАШЋЕЊА ПОСЛОДАВЦА У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ
НА ЗЛОУПОТРЕБУ ПРАВА ЗАПОСЛЕНОГ НА ОДСУСТВО
ЗБОГ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД
(чл. 179 ст. 3 тач. 3 и ст. 4 Закона о раду)**

Легитиман је захтев послодавца да се запослени одазове на позив на лекарски преглед одмах, односно у тренутку када је и наступила привремена спреченост за рад, будући да се једино на тај начин може доказати оправданост коришћеног боловања, када се болест појави, односно док постоји у акутној фази.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужила је била у радном односу код туженог на радном месту ... , на основу Уговора о раду број ... од ... године са пратећим анексима уговора о раду. Тужила је у периоду од ... године и надаље, више од 9 месеци, одсуствовала са рада због привремене спречености за рад. Послодавцу је достављала потврде о привременој спречености за рад и дознаке потписане од стране различитих лекара, са различитим шифрама и дијагнозама болести. У одређеним периодима тужила је одсуствовала са рада и због неге детета. Тужени се дописом од 12.06.2017. године, обратио Министарству здравља Републике Србије, са захтевом да се изврши надзор над законитошћу рада здравствених радника, наводећи да је група запослених у сарадњи са групом лекара, достављала документацију која је издавана супротно одредбама Закона о здравственом осигурању, да је потврде о привременој спречености за рад издавао стоматолог, који према законским прописима нема то овлашћење. Дописом Министарства здравља од 25.07.2017. године, тужени је обавештен да су предузете казнене мере и поднети захтеви за покретање прекршајних поступака против стоматолога и педијатара који су били дужни да пацијенте упуте надлежном лекару у Служби за медицину рада, у вези са праћењем и одобравањем боловања. На основу извештаја ПУ ... бр. ... од 29.10.2018. године, утврђено је да су малолетна деца тужиле, ББ и ВВ , боравила у наведеној предшколској установи, делом и у периоду када је тужила одсуствовала са рада ради неге детета. Због сумње о разлозима њеног одсуствовања са рада, тужени је у више наврата од надлежне филијале Републичког Фонда за здравствено осигурање у Врању, тражио вештачење здравственог стања тужиле. Одговор филијале је био да се ради о акутним стањима и да лекарске комисије не могу

ретроактивно вештачити привремену спреченост за рад. Тако је према оцени лекарске комисије бр. ... од ... године, тужила спречена за рад од 14.09. до 21.09.2017. године, а способна за рад од 22.09.2017. године. Дана 27.09.2017. године, тужила је доставила послодавцу нову потврду о наступању привремене спречености за рад од 25.09.2017. године, коју је издао лекар Због сумње у оправданост разлога за одсуствовање са рада, тужени је упутио тужилу о свом трошку у ... из ... , ради прегледа и одговарајуће анализе а ради утврђивања околности везаних за евентуалну злоупотребу права на одсуство због привремене спречености за рад. Преглед је био заказан за 29.09.2017. године у 11,00 часова. У позиву је затражено да тужила понесе медицинску документацију на основу које правда привремену спреченост за рад од 22.09.2017. године и обавештена је да уколико се не одазове овом позиву послодавца, против ње ће бити покренут дисциплински поступак за непоштовање радне дисциплине. Наведени позив у писаној форми тужени је упутио тужили путем поште препорученом пошиљком дана 27.09.2017. године. Приликом покушаја уручења наведеног писмена тужила дана 28.09.2017. године, није затечена на адреси, те јој је остављен извештај. Истог дана у 15,48 часова пошиљка је уручена лично примаоцу - тужили на шалтеру поште (према Извештају управника Поште ... бр. ... од 11.10.2017. године). Тужила се на наведени позив и заказани преглед није одазвала, нити је тог дана контактирала овлашћена лица или службу људских ресурса код послодавца. Дописом од 29.09.2017. године, који је послодавац примио дана 02.10.2017. године, тужила је обавестила туженог да није била у могућности да се одазове позиву за преглед због лошег здравственог стања и савета лекара за строгим мировањем. На захтев туженог послодавца за преиспитивање привремене спречености за рад, првостепена лекарска комисија је оценом бр. ... од 03.10.2017. године, утврдила да је тужила била спречена за рад од 14.09. до 21.09.2017. године по дијагнози ... а да је од 22.09.2017. године спречена за рад због болести по дијагнози Оценом првостепене лекарске комисије бр. ... од 17.10.2017. године, први дан привремене спречености за рад је 14.09.2017. године, способна за рад од 18.10.2017. године, за период од 22.09. до 20.10.2017. године - не признаје се право на накнаду зараде јер се осигуранница није јавила лекарској комисији по отварању новог боловања, а нису постојали оправдани медицински разлози нејављања истој. По приговору осигураннице, овде тужиле, другостепена лекарска комисија је донела оцену бр. ... од 20.10.2017. године , да је именована привремено спречена за рад у периоду од 14 – 21.09.2017.године, приговор се одбија, комисија сагласна са

оценом и образложењем првостепене комисије. Тужени послодавац се због сумње у веродостојност достављених дознака којима је тужила правдала одсуство са рада у периоду од 01.09.2017. године до 30.09.2017. године, дописом од 04.10.2017. године, обратио и директору Здравственог центра Врање, са молбом за обавештење када су и коме предате од стране лекара и да ли их је лично преузела тужила, ког дана и у које време. У одговору на допис од 05.10.2017. године, наведено је да је све извештаје о привременој спречености за рад преузела лично тужила. Оспореним решењем туженог бр. ... од 22.11.2017.године тужили је отказан уговор о раду, применом отказног разлога из чл. 179.ст.4. Закона о раду, због непоштовања радне дисциплине, у смислу става 3. истог члана, односно одбијања да се одазове на позив послодавца да дана 29.09.2017. године, да изврши одговарајућу анализу у овлашћеној здравственој установи коју је одредио послодавац. Пре доношења оспореног решења тужила је писаним упозорењем бр. ... од 01.11.2017. године, упозорена о постојању разлога за отказ уговора о раду и остављен јој је рок од 8 дана за изјашњење. Тужила тврди да је оспорено решење незаконито, те је тужбеним захтевом тражила да суд исто поништи и да обавезе туженог да јој накнади штету због незаконитог престанка радног односа, уместо враћања на рад, у висини коју је утврдио вештак за економско финансијску област. Тужени је оспорио тужбени захтев, истичући да је одбијањем тужиле да се одазове на позив послодавца да изврши одговарајућу анализу у здравственој установи, наступио отказни разлог из чл. 179. ст. 4. Закона о раду и да је поступак отказа уговора о раду спроведен у свему у складу са законом.

Одредбом чл. 179. ст. 3. тач. 1) -3) Закона о раду („Сл. гл. РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17, 95/18) прописано је да послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину и то:1) ако неоправдано одбије да обавља послове и извршава налоге послодавца у складу са законом; 2) ако не достави потврду о привременој спречености за рад у смислу члана 103. овог закона; 3) ако злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад.

У смислу одредбе чл. 179. ст. 4. истог закона, послодавац може запосленог да упуту на одговарајућу анализу у овлашћену здравствену установу коју одреди послодавац, о свом трошку, ради утврђивања околности из става 3. тач. 3) и 4) овог члана, или да утврди постојање наведених околности на други начин у складу са општим актом. Одбијање запосленог да се одазове

на позив послодавца да изврши анализу, сматра се непоштовањем радне дисциплине у смислу става 3. овог члана.

Из чињеница које је правилно утврдио првостепени суд, произилази да је тужени упутио тужиљу на одговарајућу анализу у ... из ... и у том циљу послао позив у писаној форми, у којој је назначен дан и час када тужиља треба да се јави лекару у наведеној здравственој установи. Тужиља је позив примила дана 28.09.2017. године, али се на лекарски преглед који је био заказан за 29.09.2017. године, није одазвала. Истом законском одредбом прописано је, да се одбијање запосленог да се одазове на позив послодавца да изврши анализу сматра непоштовањем радне дисциплине у смислу става 3. истог члана. Стога, имајући у виду утврђене чињенице и цитиране законске одредбе, правилан је закључак првостепеног суда да се понашање тужиље конкретном приликом може сматрати одбијањем запосленог да се подвргне испитивању, што се према чл. 179. ст. 4. Закона о раду, сматра непоштовањем радне дисциплине, у смислу чл. 179. ст. 3. истог закона, због кога послодавац може запосленом да откаже уговор о раду.

Отказни разлог из чл 179. ст. 4. Закона о раду, наступа када запослени одбије да се одазове на позив послодавца да изврши анализу у овлашћеној здравственој установи. Овом законском одредбом дато је овлашћење послодавцу да у случају сумње на злоупотребу боловања утврђује околности у вези са тим, на тај начин што упућује запосленог на одговарајућу анализу у здравствену установу по сопственом избору, о свом трошку. На посредан начин овом одредбом прописана је обавеза запосленог да се одазове на позив послодавца, будући да је одбијање да се одазове на позив послодавца санкциониран отказом уговора о раду. Одбијање испитивања оправданости боловања је, према томе, посебан отказни разлог.

Притом, легитиман је захтев послодавца да се запослени одазове на позив на лекарски преглед одмах, односно у тренутку када је и наступила привремена спреченост за рад, будући да се једино на тај начин може доказати оправданост коришћења боловања, када се болест појави, односно док постоји у акутној фази. Стога су без значаја жалбени наводи којима се истиче да се тужиља јавила првостепеној лекарској комисији накнадно, дана 03.10.2017. године, која је потврдила привремену спреченост за рад код тужиље.

Како је у конкретном случају реч о примени отказног разлога из чл. 179. ст. 4. Закона о раду, релевантна чињеница од које зависи законитост отказног акта је питање да ли је тужила одбила да се одазове на позив послодавца да изврши анализу. С обзиром да се тужила није јавила на заказани преглед, на њој је био терет доказивања чињеница у вези са разлозима нејављања. С тим у вези, правилан је закључак првостепеног суда да тужила током поступка није доказала да је имала оправдан здравствени разлог за недолазак на заказани преглед, односно да због здравственог стања није била у могућности да се одазове, како је то навела у допису послодавцу. У прилог наведеном закључку су и писани докази у списима предмета. Стога, иако се тужила у критичном периоду налазила на боловању, та чињеница, по оцени Апелационог суда, не представља сметњу да се одазове заказаном лекарском прегледу, тим пре што је претходно упозорена да неодржавање води покретању дисциплинског поступка.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 1322/23 од 02.08.2023. године

Сентенцу приредили: Ружица Јовановић, судија Апелационог суда у Нишу и Душан Паравина, виши судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу

**ОБАВЕЗА ПОСЛОДАВЦА ДА УТВРДИ И ОЗНАЧИ
КОНКРЕТНЕ РАЗЛОГЕ
ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ ИЛИ ИЗРИЦАЊЕ НЕКЕ ОД МЕРА
ЗА НЕПОШТОВАЊЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ,
ОДНОСНО ПОВРЕДУ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ
(чл. 179 ст. 2 и 3 и чл. 179а Закона о раду)**

Незаконито је решење о отказу уговора о раду, па сходно цитираним одребама закона и решење којим је изречена нека од прописаних мера, ако у њему није је утврђена чињеница да је запослени својим радњама или пропуштањем учинио повреду радне обавезе или да је нарушио дисциплину рада, па отуда нема ни основа да запосленом припише такво понашање због којег не би могао да настави са радом код послодавца.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању и стању садржаном у списима предмета тужилац је био у радном односу код туженог на радном месту ... и то од 08.03.2012. године. Решењем туженог од 28.04.2018. године тужилац је опоменут да су, због учињене повреде радне обавезе или непоштовања радне дисциплине у смислу одредбе чл. 179. став 2. и 3. Закона о раду, испуњени услови за отказ уговора о раду. У образложењу решења стоји да је тужилац као ... учинио повреду радне обавезе тако што се није појавио на радном месту у периоду од 26.10.2017. године до 31.10.2017. године, да свој изостанак ни на који начин није оправдао за укупно четири радна дана, да увидом у евиденцију радног времена није утврђено да се запослени евидентирао приликом доласка и одласка са посла, увидом у евиденцију путних налога и тахограф трака утврђено је да тих дана није извршавао своје радне обавезе ... , те је ангажовано друго лице. Тужилац сматра да је овако донето решење незаконито, да није учинио повреду која му се ставља на терет, јер је у периоду од 26.10.2017. године до 31.10.2017. године редовно долазио на посао, ... , те да је био присутан шеф ББ, коме се јављао при доласку на посао и који му је издавао усмени радни налог, као и да није постојала књига за уписивање при доласку и одласку са рада. Тужени је у својој изјави пред судом навео да је постојала књига у коју су се запослени обавезно уписивали, али да је толерисао ако се неко није уписао. Поред тога, навео је да му је ББ рекао да тужилац није долазио на посао, али се не сећа колико касније му је то рекао и колико дана тужилац није радио, ... , али да су га покривали, при чему није спорио да је тужилац, иако је радио као ... , понекад помагао у ..., али је то била његова слободна воља. У обрачунској листи тужиоца за месец октобар 2017. године наведен је број ефективних радних сати 176, што процентуално износи 100%, као износ за исплату зараде наведено је 24.102,00 динара, при чему ни тужени указује да је тужиоцу зарада за октобар 2017. године плаћена у пуном износу јер су му много тога толерисали. У електронској евиденцији присутности на раду за тужиоца, коју је тужени доставио, по данима за месец октобар 2017. године за сваки дан је назначено “није присутан”. Тужени је оспорио тужбени захтев наводећи да је спровео поступак и утврдио да тужилац наведених дана није долазио на посао, на основу изјаве шефа ... и руководиоца на пословима ... , као и увидом у евиденцију радног времена, путних налога и тахограф трака.

Одредбом члана 179. став 2. и 3. Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013, 75/2014) прописано је да послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који својом кривицом учини повреду радне обавезе и ако не поштује радну дисциплину. Истим законом одредбом члана 179а тачка 3. прописано је да послодавац може запосленом за повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине у смислу члана 179. став 2. и 3. овог закона да, ако сматра да постоје олакшавајуће околности или да повреда радне обавезе, односно непоштовање радне дисциплине није такве природе да запосленом треба да престане радни однос, уместо отказа уговора о раду изрекне меру - опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац запосленом отказати уговор о раду без поновног упозорења из члана 180. овог закона, ако у наредном року од 6 месеци учини исту повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине.

Дакле, повреде радне обавезе су по својој природи тешке, па су изричито наведене у закону, с тим што се овај отказни разлог протеже и на сваку другу учињену повреду радне обавезе утврђену општим актом или уговором о раду. Нужни услов за давање отказа по овом основу, те с тим у вези и изрицање неке од мера из члана 179а Закона о раду, је да запослени својом кривицом учини повреду радне обавезе, која се може извршити чињењем или нечињењем, као и да између учињене радње и учињене повреде радне обавезе мора постојати узрочна веза. Поред тога, отказни разлог из става трећег, цитиране законске одредбе, такође припада разлозима понашања. Међутим, за овај отказни разлог је довољно да се запослени понаша супротно захтевима послодавца из било ког акта послодавца, затим да се понашањем запосленог нарушава радна дисциплина и да такво понашање прати свест о недисциплини. То даље значи да није свако непоштовање дисциплине рада отказни разлог, већ је то само оно непоштовање дисциплине рада због којег запослени не може да настави рад код послодавца, јер је његово понашање по разумној оцени неподношљиво.

Заједничко за оба отказна разлога је да се повреда радне обавезе и непоштовање радне дисциплине мора поуздано утврдити, па је у решењу о отказу уговора о раду неопходна идентификација и конкретизација начина, места и времена извршења недоличног и недозвољеног понашања које представља скривљену повреду радне обавезе, односно непоштовање радне дисциплине. Незаконито је решење о отказу уговора о раду, па сходно цитираним одребама закона и решење којим је изречена нека од прописаних

мера, ако у њему није је утврђена чињеница да је запослени својим радњама или пропуштањем учинио повреду радне обавезе или да је нарушио дисциплину рада, па отуда нема ни основа да запосленом припише такво понашање због којег не би могао да настави са радом код послодавца.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 3725/23 од 07.11.2023. године

Сентенцу приредили: Зорица Радојчић, судија Апелационог суда у Нишу и Душан Паравина, виши судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу

